LICENCE 1 · DROIT

Droit civil

Le droit des personnes

D'après le cours et les travaux dirigés de M. TRAORE

Année universitaire 2026-2027

Cours complet · 21 leçons, exercices corrigés et lexique

Lisân Campus
Éditions Lisân

Sommaire

Introduction 3

Introduction : le droit et le droit civil 3

Titre I · Les personnes physiques 5

Chapitre 1 · Le commencement et la fin de la personnalité juridique 5

La naissance de la personnalité juridique 5

La fin de la personnalité : la mort et l'absence 6

La disparition 8

Chapitre 2 · Les droits de la personne physique 9

Les droits patrimoniaux 9

Les droits extrapatrimoniaux 11

Chapitre 3 · L'individualisation des personnes physiques 12

Le nom : attribution 12

Le nom : changement, protection et caractères 14

Le domicile 15

L'état civil : les actes 17

L'état civil : suppléance, preuve et sanctions 18

Chapitre 4 · Les incapacités 19

Les incapacités : le mineur 19

L'autorité parentale 21

Contrôle et déchéance de l'autorité parentale 22

La tutelle du mineur 23

L'émancipation et les majeurs incapables 24

Titre II · Les personnes morales 27

Les personnes morales : classification 27

Le régime des personnes morales 28

Travaux dirigés 30

TD séance 1 : La personnalité juridique et les droits de la personnalité 30

TD séance 2 : Le nom, le domicile et l'état civil 35

TD séance 3 : Les incapacités 43

Document : schéma simplifié d'un procès civil 48

Lexique 50

Annexe 1 · Le polycopié du cours (texte intégral) 53

Annexe 2 · Les fiches de travaux dirigés (énoncés) 128

Ce document rassemble le cours de la matière tel qu'il est enseigné sur Lisân Campus : chaque leçon, ses encadrés et ses exercices avec leur corrigé. Il se lit en complément des leçons à écouter, des mini-exercices, des cartes de révision et de l'évaluation du parcours, sur lisan-campus.pages.dev.

Introduction

Introduction : le droit et le droit civil

Le **droit** a deux sens. Le **droit objectif** est l'ensemble des règles obligatoires qui régissent la vie en société et dont la violation entraîne une sanction ; il s'impose à tous ceux qui remplissent les conditions qu'il pose. Le **droit subjectif** est la prérogative qu'une personne déterminée peut faire valoir sur un bien ou contre une autre personne.

Toute règle sanctionnée n'est pas une règle de droit. À côté du droit existent les **règles religieuses** (commandements d'une religion), les **règles morales** (perfectionnement intérieur de l'individu) et les **règles de bienséance** (politesse, courtoisie, savoir-vivre, mode).

Droit public et droit privé

Droit public	Droit privé
Organisation et fonctionnement des pouvoirs publics ; rapports entre l'État et les citoyens ; but : l'intérêt général	Relations entre personnes privées, individus ou groupements (sociétés, associations)
Droit constitutionnel : organisation politique de l'État et répartition des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire	**Droit civil** : le droit privé commun
Droit administratif : organisation de l'administration et droits des administrés	**Droit commercial** : opérations des commerçants
Finances publiques : budget, recettes et dépenses de l'État	**Droit du travail** (droit social) : relations de travail
	Droit pénal : infractions et peines ; la **procédure pénale** organise les poursuites

Le droit civil, droit privé commun

Le droit civil a vocation à régir, en principe, tous les rapports entre personnes privées. Il s'ordonne autour de quatre grands axes, qui correspondent aux livres du Code civil :

1. **Les personnes** : identification (nom, domicile, état civil, capacité) et rapports familiaux (mariage, régimes matrimoniaux, filiation, divorce, successions).
2. **Les biens** : meubles, immeubles et propriété.
3. **Les obligations** : contractuelles (nées d'un contrat) et délictuelles (nées de la responsabilité civile).
4. **Les principaux contrats** : vente, bail, société, mandat, assurance.

Le cours de première année porte sur le **droit des personnes et de la famille**. Le droit saisit la personne de sa naissance, et parfois avant, jusqu'à sa mort : il lui impose un nom, fixe sa filiation, son domicile, son état civil et sa capacité, puis organise le mariage, le divorce et la succession.

PLAN DU COURS

Première partie : les personnes (personnes physiques, personnes morales). **Deuxième partie** : la famille.

Exercice d'application

Classe ces matières : le mariage ; les impôts ; le contrat de vente ; l'organisation du Parlement ; la succession.

CORRIGÉ

Droit privé, droit civil : le mariage et la succession (les personnes et la famille), le contrat de vente (les principaux contrats).

Droit public : les impôts (finances publiques) et l'organisation du Parlement (droit constitutionnel).

Titre I · Les personnes physiques

Chapitre 1 · Le commencement et la fin de la personnalité juridique

La naissance de la personnalité juridique

Une **personne**, en droit, est un **sujet de droit** : un être titulaire de droits et tenu d'obligations. Il en existe deux catégories : les **personnes physiques** (les êtres humains) et les **personnes morales** (groupements dotés de la personnalité juridique).

Tout être humain a la personnalité juridique. Elle s'acquiert avec la **naissance** et prend fin avec la **mort**.

Le principe : la personnalité commence à la naissance

Ce n'est qu'une fois né que l'enfant peut acquérir des droits : hériter de son père ou de sa mère, recevoir une maison par donation. L'enfant qui n'est pas encore né n'a pas la personnalité juridique.

LE PROBLÈME

Un homme meurt alors que sa femme est enceinte. Si l'on appliquait le principe à la lettre, l'enfant à naître serait exclu de la succession de son père, car il n'était pas né au jour du décès. Le droit corrige cette injustice par une exception.

L'exception : l'enfant simplement conçu

Selon l'adage romain *Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur*, **l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt**. En droit ivoirien, l'article 7 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions l'exprime : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession. Sont donc incapables de succéder : 1° celui qui n'est pas encore conçu ; 2° l'enfant qui n'est pas né vivant. »

Les trois conditions de l'exception

1. **L'enfant doit être conçu** au moment où le droit naît, par exemple au décès du père.
2. **Il doit y avoir un intérêt pour l'enfant** : succession, legs, donation, mais aussi indemnité d'assurance-vie ou capital versé aux enfants d'un travailleur victime d'un accident du travail. La règle sert à acquérir des droits, jamais à imposer des obligations.
3. **L'enfant doit naître vivant**, c'est-à-dire respirer après l'accouchement. Le mort-né n'a jamais eu la personnalité juridique et perd le droit qui lui avait été réservé.

ÉVOLUTION

La loi de 1964 exigeait que l'enfant naisse vivant **et viable** (organes suffisamment formés pour vivre). La loi de 2019 a supprimé la condition de viabilité : il suffit désormais de naître vivant.

La période légale de conception

On ne connaît jamais la date exacte de la conception. La loi présume que l'enfant a été conçu **entre le 300e et le 180e jour avant sa naissance** (article 4.1° de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation). On compte les jours à partir de la date de naissance, qui n'est pas incluse dans le décompte.

Cette période sert à établir ou contester la paternité : si le mari prouve qu'il était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant toute cette période, il peut désavouer l'enfant. Elle permet aussi de déclarer irrecevable une action en recherche de paternité hors mariage.

EXEMPLE DU COURS

Enfant né le 30 mai 2008, père décédé le 18 novembre 2007. Le 300e jour avant la naissance tombe le 4 août 2007 et le 180e jour le 2 décembre 2007. Comme le père est mort le 18 novembre, la conception a eu lieu, au plus tard, le 17 novembre 2007 : la période utile va du 4 août au 17 novembre 2007. L'enfant était donc conçu au décès de son père et peut hériter de lui s'il naît vivant.

Exercice d'application

Moussa meurt le 1er décembre 2025. Son fils Ibrahim naît vivant le 15 juin 2026. Ibrahim peut-il hériter de son père ?

CORRIGÉ

Règle : la personnalité commence à la naissance, mais l'**enfant conçu** est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt (*infans conceptus*), s'il **naît vivant**. La loi présume qu'il a été conçu entre le **300e** et le **180e jour** avant sa naissance.

Application : le 300e jour avant le 15 juin 2026 est le 19 août 2025 ; le 180e jour est le 17 décembre 2025. Le décès du père (1er décembre 2025) se situe dans cette période : Ibrahim était **conçu** au jour du décès. Il a intérêt à hériter et il est né vivant.

Solution : Ibrahim **hérite** de son père.

La fin de la personnalité : la mort et l'absence

La mort

La mort est l'arrêt des fonctions vitales, avec présence du corps. La personnalité juridique cesse avec elle. Le droit permet toutefois à la volonté du défunt de produire effet par le **testament**, et impose le respect du corps : une autopsie ne peut être pratiquée sans l'autorisation des proches.

Deux situations créent une **incertitude** sur la vie d'une personne : l'**absence** et la **disparition**. Elles sont régies par la loi n° 2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition et par la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil.

L'absence

Selon l'article 1er de la loi n° 2022-885 (Code civil I), l'**absent** est la personne qui **a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence** sans que l'on ait **de ses nouvelles**, de sorte que

son existence est devenue incertaine : on ignore si elle est vivante ou morte.

Étape	Délai et procédure	Effets
1. Présomption d'absence	Après **1 an** sans nouvelles, le ministère public ou toute personne intéressée saisit par requête le tribunal du domicile ou de la dernière résidence. Le tribunal rend un jugement de présomption d'absence.	Il ordonne une enquête et nomme un **administrateur** des biens (actes conservatoires et d'administration ; actes de disposition seulement sur autorisation). Les enfants mineurs passent sous administration légale ou tutelle.
2. Déclaration d'absence	Le tribunal dispose de **2 ans** d'enquête dans l'arrondissement du domicile. Au vu du rapport, il constate qu'on a des nouvelles ou rend un **jugement déclaratif d'absence**.	Le **mariage est dissous** dès que le jugement est définitif : le conjoint peut se remarier. L'enfant né plus de 300 jours après les dernières nouvelles n'est pas présumé être celui de l'absent. L'administrateur continue de gérer les biens.
3. Déclaration de décès	**7 ans** après le jugement déclaratif d'absence ou **10 ans** après les dernières nouvelles, toute personne intéressée peut demander que l'absent soit déclaré décédé.	Le jugement **tient lieu d'acte de décès** ; il est transcrit à l'état civil. La **succession s'ouvre** et les mesures provisoires prennent fin.



Les trois étapes de l'absence

La fin de l'absence

- **Le retour de l'absent** : un nouveau jugement annule les précédents. L'absent **recouvre ses biens** dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui ont été vendus, ou les biens achetés avec ce prix (article 12). Mais son **mariage reste dissous**. Il peut désavouer les enfants nés moins de 300 jours après ses dernières nouvelles.
- **Le décès prouvé** de l'absent met fin à la procédure à tout moment. La succession s'ouvre à la date réelle du décès.

LES DÉLAIS À RETENIR

Absence : 1 an pour saisir le tribunal, 2 ans d'enquête, puis décès déclaré 7 ans après le jugement d'absence ou 10 ans après les dernières nouvelles.

Exercice d'application

Yao a quitté son domicile en mars 2023 et ne donne plus aucune nouvelle, sans qu'aucun danger particulier soit connu. Sa femme veut se remarier. Que doit-elle faire, et quand la succession pourra-t-elle s'ouvrir ?

CORRIGÉ

Qualification : aucune circonstance dangereuse : c'est une **absence** (article 1er de la loi n° 2022-885), non une disparition.

Étapes : après **1 an** sans nouvelles (mars 2024), elle saisit le tribunal, qui rend un jugement de **présomption d'absence** et nomme un administrateur ; après **2 ans** d'enquête, le tribunal rend le **jugement déclaratif d'absence**. Dès qu'il est définitif, le **mariage est dissous** : elle peut se remarier.

Succession : elle s'ouvre avec le **jugement déclaratif de décès**, demandé **7 ans** après le jugement d'absence ou **10 ans** après les dernières nouvelles (mars 2033).

La disparition

Selon l'article 13 de la loi n° 2022-885 (Code civil I), le **disparu** est la personne qui **a cessé de paraître à la suite de circonstances de nature à mettre sa vie en danger** (naufrage, accident d'avion, guerre, catastrophe), **sans que son corps ait pu être retrouvé**. Sa mort n'est plus seulement incertaine : elle est **probable**.

	Absence	Disparition
Situation	Personne partie sans nouvelles	Personne exposée à un danger de mort, corps introuvable
Probabilité de décès	Incertaine	Très forte
Procédure	Présomption, puis déclaration d'absence, puis déclaration de décès	Directement un **jugement déclaratif de décès**
Délai	Plusieurs années	Jugement possible après **1 an** à compter de la disparition

Qui peut agir et devant quel tribunal ?

Le procureur de la République ou toute personne intéressée (enfants, conjoint, créanciers) présente une requête, individuelle ou collective si plusieurs personnes ont disparu dans le même événement (articles 14 et 16).

Lieu de la disparition	Tribunal compétent (article 15)
En Côte d'Ivoire	Tribunal du lieu de l'événement
À l'étranger	Tribunal du domicile ou de la dernière résidence du disparu
À l'étranger, à bord d'un navire ou d'un avion	Tribunal du port d'attache du navire ou de l'aéronef
À défaut de tout autre	Tribunal d'Abidjan

Les effets

- Dès la demande, le tribunal nomme un **administrateur provisoire** des biens, qui dresse un inventaire ; les enfants mineurs passent sous administration légale ou tutelle (article 18).
- Le tribunal ordonne obligatoirement une **enquête** sur les circonstances (article 19), puis **déclare le décès et en fixe la date** ; à défaut d'indices, la date retenue est celle de la disparition (article 20).
- Le jugement **tient lieu d'acte de décès** ; le **mariage est dissous** dès qu'il devient définitif (articles 24 et 25).
- Si la personne réapparaît, elle peut faire annuler le jugement et **recouvre ses biens**, le prix de ceux qui ont été vendus et les biens acquis en remploi (article 26).

Exercice d'application

Un bateau de pêche ivoirien coule en haute mer lors d'une tempête ; deux marins ne sont pas retrouvés. Est-ce une absence ou une disparition ? Quel tribunal saisir ?

CORRIGÉ

Qualification : les marins ont cessé de paraître à la suite de **circonstances de nature à mettre leur vie en danger**, et leurs corps n'ont pas été retrouvés : c'est une **disparition** (article 13 de la loi n° 2022-885).

Tribunal : pour une disparition à bord d'un navire hors de Côte d'Ivoire, le tribunal du **port d'attache** du navire (article 15). La requête peut être **collective**. Le tribunal ordonne une enquête puis **déclare le décès** : le jugement tient lieu d'acte de décès.

Chapitre 2 · Les droits de la personne physique

Les droits patrimoniaux

Les droits de la personne se divisent en **droits patrimoniaux**, évaluables en argent, et **droits extrapatrimoniaux**, sans valeur pécuniaire et incessibles. Les droits patrimoniaux se classent selon leur objet.

Droit	Objet	Exemple
Droit réel	Pouvoir direct sur une chose corporelle	La propriété d'une maison
Droit personnel (de créance)	Prestation due par une personne	Le droit du bailleur de réclamer le loyer
Droit intellectuel	Pouvoir sur une chose incorporelle : monopole d'exploitation	Droit d'auteur, brevet, marque

Les biens : meubles et immeubles

« Tous les biens sont meubles ou immeubles » (article 516 du Code civil).

Catégorie	Définition	Exemples
Meuble par nature	Chose qui se déplace ou peut être déplacée	Animaux, véhicules, marchandises
Meuble par détermination de la loi	Bien incorporel que la loi traite comme un meuble	Actions et parts sociales
Immeuble par nature	Le sol et ce qui y est fixé	Terrain, bâtiment, arbres, récoltes non coupées
Immeuble par destination	Meuble rattaché à un immeuble dont il est l'accessoire, à condition d'appartenir au même propriétaire	Matériel agricole d'une exploitation
Immeuble par l'objet	Droit portant sur un immeuble	Usufruit d'un immeuble, hypothèque

ADAGE

Accessorium sequitur principale : l'accessoire suit le principal. C'est le fondement des immeubles par destination.

Le droit de propriété

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du Code civil). Elle réunit trois attributs :

- **Usus** : se servir de la chose, ou ne pas s'en servir.
- **Fructus** : en percevoir les fruits et produits. Les **fruits** sont périodiques et n'altèrent pas la substance de la chose : naturels (les mangues d'un manguier) ou civils (les loyers d'une maison). Les **produits** ne sont pas périodiques et altèrent la substance (pierres d'une carrière, arbres abattus).
- **Abusus** : en disposer, juridiquement (vente, donation) ou matériellement (destruction).

Les démembrements et les droits accessoires

- **Usufruit** : l'usufruitier a l'usus et le fructus d'une chose dont le **nu-propriétaire** garde l'abusus ; il doit en conserver la substance.
- **Emphytéose** : droit de jouissance sur un immeuble pour 18 à 99 ans, souvent pour mettre en culture des terres en friche.

- **Servitude** : charge imposée à un immeuble (**fonds servant**) au profit d'un autre (**fonds dominant**) ; exemple : le droit de passage d'un terrain enclavé.
- **Droits réels accessoires** : ils garantissent une créance. L'**hypothèque** porte sur un immeuble, que le débiteur garde ; le **gage** porte sur un meuble remis au créancier. Leur titulaire est mieux protégé qu'un **créancier chirographaire**.

Le droit personnel relie un **créancier** à un **débiteur** par une **obligation** : dans une vente, le vendeur doit livrer la chose et l'acheteur doit payer le prix. **Les droits intellectuels** portent sur des œuvres de l'esprit (droits d'auteur) ou sur une clientèle (brevets, marques, dessins et modèles, nom commercial).

Exercice d'application

Classe ces biens : un champ de cacao ; le tracteur affecté à son exploitation par le propriétaire du champ ; une voiture ; des actions d'une société ; un droit d'usufruit sur une maison.

CORRIGÉ

Immeuble par nature : le champ. **Immeuble par destination** : le tracteur, meuble affecté par le propriétaire à l'exploitation de son immeuble (*accessorium sequitur principale*). **Meuble par nature** : la voiture. **Meuble par détermination de la loi** : les actions. **Immeuble par l'objet** : l'usufruit d'une maison, droit qui porte sur un immeuble.

Les droits extrapatrimoniaux

Ces droits ne sont pas évaluables en argent, car ils sont liés à la personne. Les **droits de l'homme** concernent les rapports avec l'État ; les **droits de la personnalité** concernent les rapports entre particuliers.

Les droits de l'homme dans la Constitution

Droit ou liberté	Contenu	Constitution
Droit à la vie	« La personne humaine est sacrée » ; « le droit à la vie est inviolable » ; abolition de la peine de mort	Art. 2 et 3
Dignité	Interdiction de l'esclavage, de la traite, du travail forcé, de la torture et des traitements inhumains	Art. 5
Épanouissement	Droit à la santé, à l'éducation et à la formation professionnelle	Art. 9
Liberté d'aller et venir	Se déplacer et s'établir librement sur le territoire	Art. 21
Libertés morales	Pensée, expression, conscience, opinion, religion et culte, dans le respect de la loi et de l'ordre public	Art. 19
Libertés professionnelles	Liberté d'entreprise, libre choix de la profession, liberté syndicale et droit de grève	Art. 13, 14 et 17

Les droits de la personnalité

- **L'intégrité physique** : nul ne peut porter atteinte au corps d'autrui ; l'auteur encourt des sanctions pénales et doit des **dommages-intérêts** (article 1382 du Code civil). Un traitement médic-

al exige en principe le consentement de l'intéressé, sauf urgence ou obligations de santé publique comme la vaccination.

- **Le droit à l'image** : photographier une personne ou publier son image exige son consentement. La victime obtient des dommages-intérêts, le retrait des publications ou la destruction des films.
- **Le droit au respect de la vie privée** : vie familiale, sentimentale, état de santé, fortune, religion. Divulguer ces informations sans consentement est une faute (article 1382 du Code civil).
- **Le droit à l'honneur** : il est protégé par la répression de la **diffamation**, « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne » (article 90 de la loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse).

TEXTE CLÉ

Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C'est le fondement de la réparation des atteintes aux droits de la personnalité.

Exercice d'application

Un journal révèle la maladie d'une chanteuse et publie sa photo prise à son insu à l'hôpital. Quels droits sont atteints et sur quel fondement agir ?

CORRIGÉ

Sont atteints le **droit au respect de la vie privée** (l'état de santé) et le **droit à l'image** (photo publiée sans consentement), deux **droits de la personnalité**.

Elle peut obtenir des **dommages-intérêts** sur le fondement de l'**article 1382 du Code civil** (faute, dommage, lien de causalité), et l'arrêt de la diffusion.

Chapitre 3 · L'individualisation des personnes physiques

Le nom : attribution

Pour identifier une personne, le droit utilise trois signes : le **nom** la distingue des autres, le **domicile** la situe, l'**état civil** constate sa situation (vivant, marié, célibataire, décédé).

Le nom est l'appellation qui désigne une personne dans la vie sociale et juridique. Il est régi par la loi n° 2020-490 du 29 mai 2020 relative au nom : « toute personne doit avoir un **nom patronymique** et un ou plusieurs **prénoms** » (article 1er).

Le nom patronymique selon la filiation

Le nom patronymique est le nom de la famille à laquelle on appartient. Il découle de la **filiation**, lien juridique qui unit une personne à ses père et mère.

Situation de l'enfant	Nom porté	Texte
Enfant né dans le mariage	Le nom du père ; le père peut demander d'y ajouter le nom de la mère (nom double)	Art. 2, loi sur le nom
Enfant né hors mariage, filiation établie à l'égard d'un seul parent	Le nom de ce parent	Art. 3
Filiation établie en même temps à l'égard des deux parents	Le nom du père	Art. 3
Père qui reconnaît l'enfant en second	Nom de la mère suivi du nom du père, sans l'accord de la mère. Pour donner le seul nom du père, ou le nom du père suivi de celui de la mère, il faut le **consentement de la mère**	Art. 3 al. 3
Enfant adultérin du père	Le nom du père, si celui-ci a informé son épouse de la reconnaissance par acte de commissaire de justice ; à défaut, la reconnaissance est **nulle**	Art. 22, loi sur la filiation
Enfant adultérin de la mère	Le nom de l'amant seulement si le mari a d'abord désavoué l'enfant ; sinon, le nom du mari	Art. 22 al. 2
Enfant trouvé, de parents inconnus	Un nom attribué par l'officier de l'état civil, en accord avec l'établissement qui l'a recueilli	Attribution administrative

ADAGE

Pater is est quem nuptiae demonstrant : le père est celui que le mariage désigne. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère : c'est la **présomption de paternité**, qui explique que l'enfant porte le nom du mari.

On ne peut pas ajouter un nom à un nom patronymique déjà double, ni l'inverse (article 5).

Le prénom et les accessoires du nom

- **Le prénom** distingue l'individu des autres membres de la famille. Les parents le choisissent librement, mais l'officier de l'état civil ne peut recevoir que des prénoms figurant dans les calendriers ou consacrés par les usages et la tradition (article 10).
- **Le surnom** est donné par l'entourage. On ne peut pas être désigné uniquement par son surnom dans un acte officiel, mais on peut demander qu'il soit ajouté à ses nom et prénoms (article 16).
- **Le pseudonyme** est un nom d'emprunt choisi pour une activité, commerciale ou artistique. Il peut aussi être ajouté aux nom et prénoms.
- **La particule** précède certains noms et marque la filiation, comme « Bi » et « Lou » chez les Gouro. Oubliée lors de la déclaration, elle se rétablit par **rectification judiciaire** de l'acte de naissance.

Exercice d'application

Aïcha, née hors mariage, a été reconnue d'abord par sa mère, Mme Koné, puis par son père, M. Bamba, qui veut qu'elle porte son seul nom. Quel nom portera-t-elle ?

CORRIGÉ

Règle : quand le père reconnaît l'enfant **en second**, l'enfant porte le **nom de la mère suivi du nom du père**, sans l'accord de la mère ; pour lui donner le **seul nom du père**, il faut le **consentement de la mère** (article 3, alinéa 3, de la loi sur le nom).

Solution : Aïcha portera « Koné Bamba », sauf si Mme Koné consent à ce qu'elle porte le seul nom « Bamba ».

Le nom : changement, protection et caractères

« Nul ne peut porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance » (article 15) : c'est le principe de l'**immutabilité du nom**. La loi l'assouplit dans plusieurs cas.

Le changement de nom

Cause	Exemples
Modification de la filiation	Reconnaissance tardive par le père ; désaveu (l'enfant ne porte plus que le nom de sa mère) ; adoption (l'adopté prend le nom de l'adoptant) ; annulation d'une fausse reconnaissance
Mariage	La femme mariée a l'**usage** du nom de son mari (article 55 de la loi sur le mariage) : « Madame [nom et prénoms de jeune fille], épouse [nom du mari] »
Substitution	Les personnes qui, avant la loi de 1964, ne portaient pas le nom de leur auteur peuvent prendre le nom d'un ascendant, pour elles et leurs enfants mineurs
Relèvement	Ajouter le nom d'un homme mort sans descendant masculin, dernier représentant mâle de sa famille, avec qui l'on a un auteur commun : déclaration à l'état civil dans les **5 ans** du décès, puis homologation par le tribunal (article 11)

Le changement de prénoms suppose un **intérêt légitime**, par exemple un prénom ridicule. On présente une requête au tribunal du lieu où l'acte de naissance a été établi. L'adoption peut aussi modifier les prénoms.

La protection du nom

« Le porteur d'un nom ou ses descendants, même s'ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s'opposer, sans préjudice de dommages-intérêts, à ce qu'il soit usurpé ou utilisé par un tiers » (article 17). L'action appartient au **porteur du nom** et à **ses descendants** ; elle vise un **tiers étranger à la famille**. Le juge interdit l'usage du nom et peut accorder des dommages-intérêts.

Nature et caractères du nom

- **Un droit** : droit de famille et attribut de la personnalité, qui permet d'utiliser son nom et d'en interdire l'usurpation.
- **Une institution de police civile** : l'État doit pouvoir distinguer les individus ; les officiers publics doivent désigner chacun par ses nom et prénoms réguliers, et l'usage d'un faux nom est puni (article 312 du Code pénal).

Caractère	Sens	Atténuation
Immuable	On ne change pas de nom librement	Changement d'état, substitution, relèvement
Inaliénable	Le nom ne se vend, ne se donne ni ne se lègue	Le **nom commercial** peut être cédé avec le fonds de commerce, pour sa seule exploitation
Imprescriptible	Le nom ne se perd pas faute d'être utilisé	Une famille peut réclamer un nom longtemps délaissé

Exercice d'application

Un commerçant vend son fonds de commerce « Chez Diallo » avec son enseigne. M. Diallo peut-il ainsi vendre son nom ? Plus tard, un concurrent utilise le nom Diallo pour tromper la clientèle : que peut faire la famille ?

CORRIGÉ

Le nom est **inaliénable** : on ne le vend pas. Mais le **nom commercial** peut être cédé avec le fonds de commerce, pour sa seule exploitation : la cession de l'enseigne est valable.

Le porteur du nom ou ses descendants peuvent **s'opposer à l'usurpation** du nom et demander des **dommages-intérêts** (protection du nom).

Le domicile

« Le domicile de toute personne physique, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son **principal établissement** » (article 1 de la loi n° 2020-491 du 29 mai 2020 relative au domicile). C'est le lieu où la loi situe la personne.

Notion	Définition
Domicile	Lieu du principal établissement : notion juridique et unique
Résidence	Lieu où l'on vit effectivement de façon normale
Habitation	Lieu d'un séjour bref et occasionnel

Le domicile volontaire

En principe, chacun choisit librement son domicile. Il repose sur un **élément matériel** (s'établir en un lieu) et un **élément intentionnel** (vouloir y fixer son principal établissement). Si une personne a plusieurs centres d'intérêts, les juges retiennent le lieu de la profession ou celui des intérêts familiaux et économiques. Le **changement de domicile** exige une habitation réelle ailleurs et l'intention d'y fixer son principal établissement (article 8), prouvée par une déclaration aux mairies de l'ancien et du nouveau domicile.

Le domicile légal

Personne	Domicile fixé par la loi
Mineur non émancipé	Chez ses père et mère ; en cas de divorce, chez le parent qui a la garde ; à défaut, chez son tuteur (article 5)
Époux	Le domicile de la famille, choisi d'un commun accord ; en cas de désaccord, fixé par le juge dans l'intérêt de la famille (article 60 de la loi sur le mariage ; article 4)
Gens de maison majeurs	Chez la personne qu'ils servent, s'ils vivent dans la même maison (article 7)
Magistrats, notaires, commissaires de justice	Domicile de fonction : au siège de leur juridiction ou de leur office

Les caractères du domicile

- **Obligatoire** : toute personne a un domicile ; à défaut, on retient son domicile d'origine.
- **Unique** : une seule personne, un seul domicile. Exception : le **domicile élu**, lieu choisi dans un contrat pour attribuer compétence à un tribunal (article 10).
- **Inviolable** : garanti par l'article 8 de la Constitution ; s'introduire ou se maintenir chez autrui contre sa volonté est puni de 6 jours à 2 mois d'emprisonnement et de 20 000 à 200 000 F d'amende (article 449 du Code pénal).

À quoi sert le domicile ?

- **Désigner le tribunal compétent** : on assigne le défendeur devant le tribunal de son domicile, réel ou élu, à défaut de sa résidence (article 11 du Code de procédure civile).
- **Le lieu de paiement** : la dette se paie au domicile du débiteur (article 1247 du Code civil). Elle est dite **quérable**, et non portable.
- **Le lieu du mariage** : il est célébré au centre d'état civil du domicile ou de la résidence de l'un des époux (article 20 de la loi sur le mariage).
- **Les actes de procédure** : significations, sommations et commandements de payer se font au domicile réel ou élu.

Exercice d'application

Kader, 15 ans, vit chez sa mère, qui a la garde depuis le divorce ; il passe ses vacances chez son père à Bouaké. Où est son domicile ? Où l'assigner s'il cause un dommage ?

CORRIGÉ

Règle : le mineur non émancipé a un **domicile légal** chez ses père et mère ; en cas de divorce, chez le parent qui a la **garde** (article 5).

Solution : le domicile de Kader est **chez sa mère** ; Bouaké n'est qu'une **habitation** occasionnelle. L'action se porte devant le tribunal du domicile du défendeur, et le mineur ne se défend qu'assisté de son représentant légal.

L'état civil : les actes

L'**état** d'une personne est l'ensemble de ses caractéristiques permanentes : vivant ou décédé, célibataire, marié, divorcé ou veuf. « Les actes de l'état civil sont des écrits par lesquels l'officier de l'état civil constate d'une manière authentique les principaux événements dont dépend l'état des personnes » (article 1er de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil).

Qui établit les actes ?

- **Le maire** dans la commune, **le sous-préfet** hors commune : ce sont les officiers de l'état civil.
- Des **agents de l'état civil** tiennent les bureaux et centres secondaires, y compris dans les centres de santé ; des **agents de collecte** recueillent les informations dans les villages.
- **À l'étranger**, les agents diplomatiques et consulaires ivoiriens sont officiers de l'état civil.
- Seuls les officiers de l'état civil reçoivent les déclarations et dressent les actes, auxquels ils donnent l'**authenticité** (article 7).

Les supports

Quatre **registres**, tenus en double exemplaire : naissances, décès, mariages, autres déclarations. Ouverts le 1er janvier, clos le 31 décembre, cotés et paraphés par le président du tribunal ; un exemplaire reste au centre d'état civil, l'autre va au greffe du tribunal. Les actes s'inscrivent à la suite, sans blanc. Les époux reçoivent un **livret de famille**, où sont inscrits ensuite les naissances, décès et divorces.

Les principaux actes

Acte	Qui déclare	Délai	Rédaction
Naissance	Le père, la mère, un ascendant, une personne présente à l'accouchement	**3 mois** après l'accouchement (art. 41)	Immédiate, au lieu de naissance
Décès	Un parent du défunt ou toute personne qui connaît son état civil	**15 jours** après le décès (art. 53)	Au lieu du décès, rédaction immédiate non exigée
Mariage	Les futurs époux (double déclaration), avec leurs témoins	Dossier avec extraits de naissance de moins de 3 mois	Sur le champ ; le mariage est mentionné en marge des actes de naissance
Reconnaissance d'enfant naturel	Le père ou la mère, devant un officier de l'état civil ou un notaire	—	Consentement de l'enfant s'il a plus de 18 ans

À RETENIR

La mention du mariage en marge de l'acte de naissance permet à l'officier de l'état civil de vérifier qu'un futur époux n'est pas déjà marié.

Exercice d'application

Un enfant est né le 2 janvier 2026 à Yamoussoukro. Son père veut le déclarer le 15 avril 2026. Est-ce possible ?

CORRIGÉ

Règle : la naissance se déclare dans les **3 mois** de l'accouchement (article 41), devant l'officier de l'état civil du lieu de naissance.

Application : le délai expire le 2 avril 2026 ; le 15 avril, il est dépassé.

Solution : l'officier ne peut plus dresser l'acte. Il faut obtenir un **jugement supplétif d'acte de naissance**, transcrit ensuite sur les registres.

L'état civil : suppléance, preuve et sanctions

Quand l'acte manque

Situation	Solution	Qui intervient
Naissance ou décès **non déclaré dans le délai**	**Jugement supplétif** d'acte de naissance ou de décès, transcrit sur les registres ; il tient lieu d'acte	Tribunal du lieu de l'événement, saisi par requête ; possibles **audiences foraines**
Impossible d'obtenir son acte de naissance	**Acte de notoriété** dressé sur la déclaration de deux témoins majeurs, pour un usage précis	Président du tribunal du lieu de naissance ou du domicile
Un exemplaire du registre perdu	Copie de l'exemplaire restant, validée par le tribunal	Procureur de la République, greffier
Les deux exemplaires perdus	Reconstitution année par année après enquête ; ou jugement supplétif, y compris d'acte de mariage	Procureur, tribunal (articles 86 à 90)

NE PAS CONFONDRE

L'**acte de notoriété** atteste des faits notoires sur la foi de témoins ; l'**acte notarié** est un acte authentique rédigé par un notaire, par exemple pour vendre une maison.

Publicité et force probante

- Les **registres ne sont pas communiqués au public** (article 20). Les particuliers demandent une **copie** (reproduction intégrale, avec les mentions en marge) ou un **extrait** (informations essentielles). Ils portent la date, la signature et le sceau de l'autorité qui les délivre.
- « L'état civil des citoyens n'est établi et prouvé que par les actes de l'état civil » (article 1er). Ces actes sont **authentiques** : ils font foi **jusqu'à inscription de faux**. Copies et extraits ont la même force que l'original.

Les sanctions des irrégularités

Contre qui	Sanction	Fondement
L'officier, pénalement	Faux en écriture publique : 2 à 10 ans d'emprisonnement et 200 000 à 2 000 000 F d'amende	Art. 307 du Code pénal
L'officier, civilement	Dommages-intérêts si la victime prouve une faute, un préjudice et un lien de causalité	Art. 1382 du Code civil
L'officier, disciplinairement	Suspension ou révocation	Art. 12 de la loi sur l'état civil
L'acte	**Annulation** par le tribunal du lieu de l'acte, en cas de vice grave ou d'énonciation fausse ; le procureur agit d'office si l'acte est manifestement illégal	Art. 106 et 107
L'acte	**Rectification administrative** pour une erreur matérielle (orthographe, sexe) ; **rectification judiciaire** pour une erreur grave (date ou lieu manquant, particule oubliée)	Art. 17, 79 à 82

Exercice d'application

L'acte de naissance de Fatou porte « Fatoumata » au lieu de « Fatou », et indique par erreur le sexe masculin. Comment corriger ces erreurs ? Et si le registre a été entièrement détruit ?

CORRIGÉ

Ce sont des **erreurs matérielles** : elles relèvent de la **rectification administrative** (orthographe, sexe) ; les erreurs plus graves exigent une rectification judiciaire.

Si **les deux exemplaires** du registre sont perdus, on procède à une **reconstitution** après enquête, ou l'on obtient un **jugement supplétif**.

Chapitre 4 · Les incapacités

Les incapacités : le mineur

La **capacité** est l'aptitude à être titulaire de droits et à les exercer. On distingue :

	Capacité de jouissance	Capacité d'exercice
Définition	Être titulaire d'un droit	Exercer soi-même ses droits
Incapacité	Privation d'un droit précis : droit de vote, droit de faire le commerce retirés par le juge après une condamnation	Le droit existe, mais une autre personne doit l'exercer : le mineur peut être propriétaire, mais ne peut pas vendre seul son bien

« Est mineure la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de **dix-huit ans** accomplis » (article 1er de la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité). Le mineur non émancipé est incapable, et la loi organise sa protection.

L'étendue de l'incapacité

- **Actes juridiques** : « le mineur est incapable d'accomplir seul les actes de la vie civile » (article 32). Il ne peut pas faire seul d'**actes de disposition** : acheter une maison ou une voiture, faire une donation, rédiger un testament.
- **Actions en justice** : il n'agit ou ne se défend qu'assisté de son représentant légal (article 33).
- **Faits juridiques** : « le mineur engage son patrimoine par ses délits, ses quasi-délits et son enrichissement sans cause » (article 36). Ses parents peuvent aussi être responsables des dommages causés par leur enfant mineur vivant avec eux (article 1384 al. 4 du Code civil).

Ce que le mineur peut faire

Acte	Règle
Actes personnels après 16 ans	Les actes qui concernent son état ou sa personne exigent son consentement : il consent lui-même à son **adoption** (article 6 de la loi sur l'adoption)
Reconnaître son enfant	Seul, même mineur
Action en recherche de paternité	La mère, même mineure, l'exerce seule (article 26 de la loi sur la filiation)
Actes conservatoires	Seul : ils évitent une perte, par exemple assurer sa maison (article 34)
Actes d'administration	Gestion courante : louer une maison, recouvrer une créance
Actes de la vie courante	Menus achats : un cahier, un livre, un téléphone ; prendre un taxi « wôrô-wôrô »
Contrat de travail	Avant 16 ans : conclu par le représentant légal ; à partir de 16 ans : par le mineur, assisté de son représentant (article 35)

Les sanctions

- **Nullité** : l'acte qu'un représentant n'aurait pu faire qu'avec une autorisation est nul de plein droit (article 37). C'est une **nullité relative** : seul le mineur (par son représentant, puis lui-même devenu majeur) peut l'invoquer, dans un délai de **5 ans** (article 40).
- **Rescision pour lésion** : l'acte est annulé en faveur du mineur s'il lui est désavantageux, **quelle que soit l'importance** du déséquilibre (article 37 al. 2).
- **Restitutions** : après la nullité, chacun rend ce qu'il a reçu ; mais « le mineur n'est tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s'il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit » (article 41).

Exercice d'application

Sali, 15 ans, a acheté un cahier et un téléphone simple avec son argent de poche, puis a vendu seule le terrain que lui a légué sa grand-mère. Ces actes sont-ils valables ?

CORRIGÉ

Les achats du **cahier** et du **téléphone** sont des **actes de la vie courante** : le mineur peut les faire seul ; ils sont **valables**.

La **vente du terrain** est un **acte de disposition** grave : même son représentant ne pourrait la faire qu'avec une autorisation. Faite par la mineure seule, elle est **nulle** (article 37). Le mineur ne restitue que ce qui a tourné à son profit.

L'autorité parentale

Autrefois appelée « puissance paternelle », « l'**autorité parentale** est l'ensemble des droits reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et ayant pour finalité l'intérêt de celui-ci » (article 3 de la loi relative à la minorité). Le mineur a toujours un représentant : un **administrateur légal** (père ou mère) ou un **tuteur** (article 33).

Qui l'exerce ?

Situation	Titulaire
Parents mariés	Les deux en commun ; en cas de conflit, le juge tranche dans l'intérêt de l'enfant (article 5)
Divorce, séparation	Le parent qui a la garde ; l'autre garde un droit de visite et de surveillance et consent à l'adoption ou à l'émancipation
Garde confiée à un tiers	Les parents gardent l'autorité ; le tiers accomplit les actes usuels de surveillance et d'éducation (article 7)
Enfant né hors mariage	Le parent à l'égard duquel la filiation est établie ; les deux si elle est établie à l'égard des deux (article 9)
Décès d'un parent	L'autre parent, de plein droit (article 12)

Envers les tiers de bonne foi, chaque parent qui accomplit seul un **acte usuel** est réputé agir avec l'accord de l'autre. Un parent **perd l'exercice** de l'autorité s'il est hors d'état de manifester sa volonté, ou provisoirement s'il la **délègue** à une autre personne (article 11).

Les attributs sur la personne de l'enfant

- **Garde** : fixer la résidence de l'enfant, qui ne peut quitter le domicile familial sans autorisation.
- **Surveillance** : correspondance, relations, fréquentations dangereuses.
- **Éducation** : instruction, choix de la religion, éducation civique.
- **Entretien** : nourriture, habillement, frais scolaires (article 47 de la loi sur le mariage). Il peut se prolonger après la majorité pour l'enfant qui étudie ou qui est handicapé.

Les attributs sur les biens de l'enfant

	Administration légale	Jouissance légale
Contenu	Gérer les biens du mineur et le représenter (article 42)	Percevoir les **revenus** des biens du mineur (article 46), pas les biens eux-mêmes
Exemple	Signer le bail de la maison du mineur	Encaisser les loyers ; vendre la maison exige l'autorisation du juge
Charges	Inventaire devant le juge des tutelles ; compte de gestion en fin de mission	Les revenus servent d'abord à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, aux intérêts des dettes et à la conservation du patrimoine ; seul le reste est libre

Administration pure et simple : les deux parents l'exercent ensemble. Chacun fait seul les actes qu'un tuteur ferait sans autorisation ; ensemble, ils font ceux qui exigeraient l'accord du conseil de famille. Même d'accord, ils doivent obtenir le **juge des tutelles** pour vendre de gré à gré ou apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce, emprunter au nom du mineur, renoncer à un de ses droits ou consentir à un partage amiable (article 44). **Administration sous contrôle judiciaire** : en cas de divorce, de conflit, de décès ou d'empêchement d'un parent, le juge intervient.

EXCEPTIONS

Certains biens échappent à l'administration des parents : ceux donnés ou légués au mineur à condition qu'un tiers les gère, et ceux recueillis dans une succession dont les parents ont été écartés pour **indignité** (article 49).

Exercice d'application

Les parents de Koffi, mariés, ne s'entendent pas sur l'école de leur fils. Le père inscrit seul l'enfant dans un établissement. L'école peut-elle accepter ? Qui tranche le conflit ?

CORRIGÉ

Les parents mariés exercent l'**autorité parentale en commun**. Envers les **tiers de bonne foi**, chaque parent qui accomplit seul un **acte usuel** est réputé agir avec l'accord de l'autre : l'école peut accepter l'inscription.

En cas de conflit persistant, le **juge** tranche dans l'**intérêt de l'enfant**. Le choix de l'instruction fait partie de l'attribut d'**éducation**.

Contrôle et déchéance de l'autorité parentale

L'assistance éducative

Le **juge des tutelles** l'ordonne quand la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant sont compromises par les parents, ou quand l'enfant cause par son inconduite des sujets de mécontentement très graves (article 27). L'enfant reste si possible dans son milieu, suivi par une personne ou un service qui rend compte au juge. S'il faut le retirer, le juge confie ses droits à l'autre parent, à un membre de la famille, à un tiers digne de confiance ou à un établissement (article 29).

La délégation de l'autorité parentale

	Délégation volontaire	Délégation judiciaire
Origine	Le parent se dessaisit temporairement de la garde, de l'éducation et de la surveillance (article 13)	Un enfant est recueilli par une personne sans l'intervention des parents ou du tuteur (article 16)
Procédure	Déclaration conjointe reçue par le juge des tutelles, qui fixe durée et étendue	Déclaration au juge dans les **72 heures** ; si personne ne réclame l'enfant dans les **3 mois**, le juge peut confier une partie des droits à celui qui l'a recueilli
Sanction	—	Défaut de déclaration : 1 à 3 mois d'emprisonnement et 100 000 à 500 000 F d'amende

La délégation est toujours **provisoire** ; le droit de consentir à l'adoption ne se délègue jamais. Les parents peuvent demander la restitution de l'enfant ; en cas de refus, ils ne peuvent renouveler leur demande qu'après **un an**.

La déchéance

	Déchéance de plein droit	Déchéance facultative
Cause	Condamnation pénale : proxénétisme à l'égard de son enfant, crime sur son enfant, complicité d'un crime ou délit commis par son enfant (article 21)	Sans condamnation : mauvais traitements, alcoolisme ou drogue, exemples pernicieux, défaut de soins, désintérêt de plus d'un an (article 22)
Décision	Automatique	Appréciée par le juge

Le parent déchu reste tenu à l'**entretien** et à l'**éducation** de l'enfant. Il peut demander la **restitution** de ses droits au juge des tutelles, qui décide dans l'intérêt de l'enfant.

Exercice d'application

Une voisine recueille un enfant abandonné devant sa porte, sans prévenir personne. Que devait-elle faire ? Que risque-t-elle ?

CORRIGÉ

C'est une **délégation judiciaire** : la personne qui recueille un enfant sans l'intervention des parents doit en faire la **déclaration au juge des tutelles dans les 72 heures** (article 16). Si personne ne réclame l'enfant dans les **3 mois**, le juge peut lui confier une partie des droits.

À défaut de déclaration, elle encourt **1 à 3 mois d'emprisonnement** et **100 000 à 500 000 F** d'amende.

La tutelle du mineur

« La tutelle est un régime de protection de l'enfant. Elle est une **charge publique et personnelle**. Nul ne peut refuser de l'exercer », sauf exceptions (article 52).

Quand s'ouvre-t-elle ? (article 53)

- Décès des deux parents, ou parents hors d'état de manifester leur volonté (incapacité, absence, éloignement).
- Déchéance des deux parents, ou du survivant.
- Condamnation des deux parents pour abandon de famille au détriment de l'un de leurs enfants.
- Filiation de l'enfant non établie.

Les organes

Organe	Rôle et désignation
Tuteur testamentaire	Désigné par le dernier parent vivant, par testament ou déclaration devant notaire ou juge (article 57)
Tuteur datif	Désigné par le conseil de famille, à défaut de tuteur testamentaire (articles 58 et 62)
Tutelle d'État	Si la tutelle est vacante, l'État l'exerce par un administrateur (article 68)
Conseil de famille	4 à 6 membres choisis par le juge parmi les parents et alliés, des deux lignes (article 71)
Juge des tutelles	Fonction exercée par le **juge des enfants** ; surveillance générale et autorisations

Peut être tuteur toute personne, sans distinction de sexe ou de nationalité. En sont exclus les mineurs et majeurs protégés, les personnes condamnées pour crime ou délit sur un enfant, les parents déchus, et les personnes d'inconduite notoire, d'improbité ou en litige avec le mineur (articles 82 à 84). La charge ne se transmet ni au conjoint ni aux héritiers du tuteur.

Les pouvoirs du tuteur sur les biens

Seul	Avec autorisation du conseil de famille (ou du juge)	Interdit
Actes d'administration ; vente des meubles d'usage courant et des fruits ; reçus des capitaux, à déposer au nom du mineur dans **un mois**	Prendre à bail les biens du mineur ; placer ses capitaux ; vendre ou apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce	Acheter les biens du mineur ; accepter une cession de créance contre le mineur ; faire une donation au nom du mineur

Le tuteur gère **en bon père de famille** et répond de sa mauvaise gestion. Il rend compte dans les **3 mois** suivant la fin de la tutelle (article 114). La tutelle prend fin par la majorité, l'émancipation ou le décès du mineur ; le décès du tuteur entraîne seulement son remplacement.

Exercice d'application

Les deux parents de Yasmine, 10 ans, meurent dans un accident ; le dernier mourant avait désigné sa sœur comme tutrice par testament. Qui sera tuteur ? Ce tuteur peut-il vendre la maison de Yasmine ?

CORRIGÉ

La tutelle s'ouvre par le **décès des deux parents** (article 53). Le **tuteur testamentaire**, désigné par le dernier parent vivant, l'emporte (article 57) : la tante sera tutrice. À défaut, le conseil de famille aurait désigné un tuteur datif.

La **vente d'un immeuble** du mineur exige l'**autorisation du conseil de famille** (ou du juge). La tutrice ne peut pas la faire seule ; elle ne peut jamais acheter elle-même les biens de la mineure.

L'émancipation et les majeurs incapables

L'émancipation

« L'émancipation est l'état du mineur qui est affranchi de l'autorité parentale ou de la tutelle. Il devient capable d'accomplir tous les actes de la vie civile et de faire le commerce » (article 119).

- **Âge** : **16 ans** révolus.
- **Procédure** : déclaration conjointe des parents, ou de l'un d'eux en cas de désaccord ou d'empêchement, devant le juge des tutelles, qui recueille le consentement du mineur et vérifie l'intérêt du mineur et de **justes motifs** (article 120). Sous tutelle, c'est le conseil de famille qui décide (articles 121 et 122).
- **Publicité** : mention en marge de l'acte de naissance et publication dans un journal d'annonces légales (article 123).
- **Effets** : fin de l'autorité parentale ; domicile propre ; les parents ne répondent plus de ses dommages (article 124) ; gestion libre de ses biens. Il lui faut encore le consentement de ses parents pour être adopté, et une autorisation inscrite au registre du commerce pour faire le commerce (article 125).

Les majeurs incapables

Le majeur est en principe capable. Son incapacité peut résulter d'une condamnation pénale (l'interdiction de faire le commerce prévue par le droit OHADA) ou d'une **altération de ses facultés mentales**. En l'absence de loi ivoirienne spécifique, on applique le Code civil en vigueur avant 1960.

Catégorie	Régime
Majeur non protégé (trouble non déclaré)	Ses actes peuvent être annulés si l'on prouve le trouble au moment de l'acte, faute de consentement valable (article 1108 du Code civil). Il n'est pas responsable de ses fautes, sauf en période de lucidité ; la personne chargée de le surveiller peut l'être. Pénalement, il est irresponsable (article 102 du Code pénal)
Interdit judiciaire	Majeur « dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur » (article 489 du Code civil). Sur demande d'un parent, du conjoint ou du ministère public, après avis du conseil de famille et interrogatoire, le tribunal prononce l'interdiction : incapacité générale et **tutelle**, parfois à vie
Aliéné interné	Placement d'office par le préfet (aliéné dangereux) ou placement volontaire à la demande de la famille, sur certificat médical : incapacité générale, tutelle, nullité des actes passés après l'internement
Prodigue, faible d'esprit	Incapacité spéciale : il garde l'administration de ses biens, mais un **conseil judiciaire** l'assiste pour plaider, transiger, emprunter ou recevoir un capital (article 514 du Code civil)

Exercice d'application

Ali, 17 ans, est émancipé. Il veut louer un appartement, ouvrir une boutique et être adopté par son oncle. Le peut-il seul ?

CORRIGÉ

L'émancipé est **capable** d'accomplir tous les actes de la vie civile : il peut **louer** seul un appartement.

Pour **faire le commerce**, il lui faut une **autorisation** inscrite au registre du commerce ; pour être **adopté**, le **consentement de ses parents** reste nécessaire (article 125).

Titre II · Les personnes morales

Les personnes morales : classification

La **personne morale** est un sujet de droit créé par les juristes pour rendre propriétaire un groupement des biens réunis par plusieurs personnes. Son statut est calqué sur celui de la personne physique.

Personnes morales de droit public	Personnes morales de droit privé
Missions d'intérêt général, soumises au droit public	Les plus nombreuses, soumises au droit privé
Circonscriptions territoriales : l'État, les régions, les départements, les communes	**Groupements de personnes**, à but lucratif ou non
Établissements publics : services publics autonomes avec un budget propre (universités, hôpitaux publics)	**Masses de biens** : les fondations

Les groupements à but lucratif : les sociétés

La société naît d'un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes affectent des biens ou leur travail à une entreprise commune, pour en partager le bénéfice ou profiter de l'économie qui en résulte. Ses membres sont des **associés**. Elle acquiert la personnalité morale à son **immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)**. La **société en participation** n'a pas la personnalité morale.

Les groupements à but non lucratif

L'association est, selon la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960, « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que lucratif » (article 1er).

Forme	Personnalité morale
Association non déclarée	Non
Association déclarée à la préfecture ou à la circonscription administrative	Oui
Association reconnue d'utilité publique par l'État	Oui, avec une capacité plus étendue

Critère	Société	Association
But	Lucratif : partager des bénéfices	Non lucratif
Membres	Associés	Sociétaires
Formalité	Immatriculation au RCCM, au greffe du tribunal du siège	Déclaration à la préfecture du siège
Biens à la dissolution	Partagés entre les associés	Transférés à une association au but semblable

Le syndicat professionnel regroupe des travailleurs ou des employeurs et a « exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux » de ses membres (article 51.2 du Code du travail de 2015). Il acquiert la personnalité morale au **dépôt de ses statuts** à la mairie ou à la circonscription administrative du siège (article 52.1).

Les masses de biens : la fondation

La **fondation** est l'affectation **perpétuelle**, par la volonté d'un fondateur, d'un ensemble de biens à une œuvre d'intérêt général. C'est cette affectation qui justifie la personnalité morale.

EXEMPLE

Une association d'étudiants déclarée à la préfecture est une personne morale de droit privé à but non lucratif ; elle peut ouvrir un compte, louer un local et agir en justice en son nom.

Exercice d'application

Des étudiants créent une association de révision et la déclarent à la préfecture ; d'autres créent une société pour vendre des fournitures et partager les bénéfices. Quelle est la nature de chaque groupement ?

CORRIGÉ

L'association déclarée est une **personne morale de droit privé à but non lucratif** (loi n° 60-315) : elle peut ouvrir un compte, louer un local, agir en justice.

La société est une **personne morale de droit privé à but lucratif** ; elle acquiert la personnalité par l'**immatriculation au RCCM**. À la dissolution, ses biens sont partagés entre les associés, ce qui n'est pas le cas d'une association.

Le régime des personnes morales

Comme la personne physique naît, vit et meurt, la personne morale se **constitue**, **fonctionne** et **disparaît**.

La constitution

1. **La volonté des fondateurs** : un contrat (les statuts), une souscription ou une déclaration unilatérale.
2. **L'intervention de l'État**, parfois : agrément, approbation, autorisation administrative, reconnaissance d'utilité publique.
3. **La publicité** : immatriculation au RCCM pour les sociétés, déclaration à la préfecture pour les associations, dépôt des statuts pour les syndicats.

L'individualisation : une personne calquée sur la personne physique

Personne physique	Personne morale
Nom	**Dénomination sociale**
Domicile	**Siège social**
Nationalité	**Nationalité**, fixée par le lieu du siège social, qui détermine la loi applicable
Patrimoine	**Patrimoine propre**, distinct de celui des membres
Capacité juridique	**Capacité juridique** : contracter, embaucher, acheter, vendre, agir et être poursuivie en justice
Naissance et mort	Constitution et dissolution

La personne morale agit toujours par une **personne physique** qui la représente : président, directeur, administrateur ou gérant.

La disparition

- Arrivée du terme prévu par les statuts.
- Réalisation ou extinction de l'objet social ; décès, faillite ou incapacité d'un associé.
- Liquidation des biens.
- Volonté des membres.
- Décision du Gouvernement : retrait de l'autorisation, actes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
- Décision judiciaire, si le fonctionnement normal est devenu impossible ou irrégulier.

La personne morale **survit pendant la liquidation**. Le produit des biens paie d'abord les **créanciers** ; le reste va aux associés pour une société, à un groupement au but semblable pour une association, au fondateur ou à ses héritiers pour une fondation.

À RETENIR

La personne morale n'est pas la somme de ses membres : elle a son propre patrimoine. Les dettes de la société sont d'abord celles de la société, non celles de chaque associé.

Exercice d'application

Une société a 50 millions FCFA de dettes et ne peut plus payer. Les créanciers peuvent-ils saisir la maison personnelle d'un associé ?

CORRIGÉ

La personne morale a un **patrimoine propre**, distinct de celui de ses membres : les dettes de la société sont d'abord **celles de la société**.

En principe, les créanciers saisissent les biens de la société, non la maison de l'associé, sauf dans les formes de société où les associés répondent personnellement des dettes, ou en cas de garantie personnelle (caution).

Travaux dirigés

TD séance 1 : La personnalité juridique et les droits de la personnalité

TD de droit civil, séance 1. Corrigé rédigé selon la méthode du cours.

Contrôle de connaissances

1. Qu'est-ce que la personnalité juridique ?

La **personnalité juridique** est l'aptitude à être **titulaire de droits et d'obligations**, c'est-à-dire à être un **sujet de droit**. Elle appartient aux **personnes physiques** (tout être humain, de la naissance à la mort) et aux **personnes morales** (groupements dotés de la personnalité par la loi : État, sociétés, associations déclarées).

Elle ne se confond pas avec la **capacité**, qui mesure l'aptitude à exercer soi-même ses droits : un nourrisson a la personnalité juridique, mais pas la capacité d'exercice.

2. À quoi sert la règle « infans conceptus » ?

L'adage *infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur* signifie : **l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt**. Il permet d'**anticiper la personnalité juridique** pour faire acquérir un droit à un enfant qui n'est pas encore né, principalement une **succession** (article 7 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession »), une **donation** ou un **legs**, mais aussi une **indemnité d'assurance** ou une rente.

Trois conditions : l'enfant doit être **conçu** au moment où le droit naît (période légale de conception : du 300e au 180e jour avant la naissance), il faut un **intérêt** pour lui (la règle ne joue jamais contre lui) et il doit **naître vivant**.

3. Peut-on avoir recours à la règle « infans conceptus » en cas de conception in vitro ?

La règle suppose un enfant **conçu** au moment de l'ouverture du droit, puis **né vivant**. La difficulté vient de l'embryon conçu en laboratoire et conservé : est-il « conçu » au sens de l'adage avant d'être implanté dans l'utérus de la mère ?

La loi ivoirienne ne règle pas la question. La présomption de conception repose sur la grossesse (période de 300 à 180 jours avant la naissance), ce qui conduit à n'appliquer la règle qu'à l'**embryon implanté** dont la naissance permet de situer la conception. Un embryon implanté **après le décès** du père ne pourrait donc pas hériter de lui, puisque l'article 7 de la loi sur les successions déclare incapable de succéder « celui qui n'est pas encore conçu » au jour du décès. La réponse reste discutée en doctrine, faute de texte spécial.

4. Un enfant né avec des malformations congénitales a-t-il des droits ? Justifiez votre réponse.

Oui. Tout être humain né vivant a la personnalité juridique, quelle que soit sa condition physique. Sous l'empire de la loi de 1964, l'enfant devait naître **vivant et viable** (doté des organes nécessaires à la vie) ; l'article 7 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 a **supprimé la condition de viabilité** : il suffit désormais que l'enfant **naisse vivant**, c'est-à-dire qu'il ait respiré après l'accouchement.

Même s'il meurt peu après, l'enfant né vivant a été une personne : il a pu hériter et transmettre à ses propres héritiers.

5. La mort met fin à la personnalité juridique d'une personne physique. Qu'en pensez-vous ?

Le principe est exact : la personnalité suppose la vie et cesse avec la mort. Le défunt n'est plus sujet de droit ; son patrimoine passe à ses héritiers par la succession.

Mais il faut nuancer : (1) la **volonté du défunt** survit à travers le **testament**, qui produit ses effets après la mort ; (2) le **cadavre**, sans être une personne, est une chose **digne de respect** (une autopsie suppose en principe l'accord de la famille, la violation de sépulture est punie) ; (3) la **mémoire** du défunt peut être défendue par ses proches ; (4) en cas d'**absence** ou de **disparition**, la fin de la personnalité est incertaine et la loi n° 2022-885 du 23 novembre 2022 organise une période de présomption avant tout jugement déclaratif de décès.

6. Les présumés absent et disparu qui réapparaissent peuvent-ils recouvrer tous leurs droits ? À quelles conditions ?

L'absent qui reparaît obtient, par un **nouveau jugement**, la fin des effets du jugement déclaratif d'absence ou de décès. Il **recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent**, le **prix** de ceux qui ont été vendus et les **biens acquis** avec ce prix (article 12 de la loi n° 2022-885). En revanche, son **mariage reste dissous** : le jugement déclaratif d'absence devenu définitif a dissous le mariage, et le retour n'y change rien.

Le disparu dont le décès a été déclaré peut, lui-même, le procureur ou tout intéressé, demander l'**annulation du jugement déclaratif de décès** dans les formes prévues pour l'annulation des actes de l'état civil ; mention en est faite en marge des registres. Il recouvre ses biens dans les mêmes conditions (article 26).

Conclusion : ils ne recouvrent **pas tous** leurs droits. Les biens leur reviennent dans l'état où ils se trouvent (pas de restitution des fruits consommés ni des biens dissipés de bonne foi), et le mariage dissous ne renaît pas.

7. Distinguer l'absence de la disparition et de la non-présence.

L'absence. Selon l'article 1er de la loi n° 2022-885 relative à l'absence et à la disparition (Code civil I), l'absent est la personne qui **a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence** sans que l'on ait **de ses nouvelles**, de sorte que **son existence est devenue incertaine** : on ignore si elle est vivante ou morte. Procédure en deux temps : présomption d'absence (demande possible un an après les dernières nouvelles, enquête de deux ans), puis jugement déclaratif d'absence ; déclaration de décès possible sept ans après ce jugement ou dix ans après les dernières nouvelles.

La disparition. Selon l'article 13 de la même loi, le disparu est la personne qui **a cessé de paraître à la suite de circonstances de nature à mettre sa vie en danger** (naufrage, accident d'avion, guerre, catastrophe), **sans que son corps ait pu être retrouvé**. Sa mort n'est plus seulement incertaine : elle est **probable**. Le tribunal prononce donc directement un **jugement déclaratif de décès**, après une enquête et au plus tôt un an après la disparition (article 20).

La non-présence : situation de la personne simplement **éloignée** de son domicile (voyage, hospitalisation, détention à l'étranger) dont l'**existence n'est pas douteuse**. Elle ne relève pas de la loi sur l'absence : on règle ses affaires par un **mandat** ou une représentation, sans aucune conséquence sur sa personnalité ni sur son mariage.

En résumé : dans l'absence, c'est le **silence** qui fait douter de l'existence ; dans la disparition, c'est le **danger** auquel la personne a été exposée qui fait présumer sa mort ; dans la non-présence, l'existence n'est pas en cause.

8. Peut-on accorder la personnalité juridique à une chose ?

En droit ivoirien, **non** : les choses sont des **objets** de droit, non des sujets. Le Code civil classe les biens en meubles et immeubles (article 516) ; même l'**animal**, être vivant, est un bien appartenant à son propriétaire.

La personnalité juridique est cependant une **technique** : le législateur l'accorde à des **groupements** de personnes ou à des **masses de biens** affectées à un but (la **fondation**). Certains droits étrangers sont allés plus loin, comme la Nouvelle-Zélande, qui a reconnu en 2017 la personnalité juridique au fleuve Whanganui pour mieux le protéger. Rien n'empêcherait le législateur d'en faire autant, mais aucun texte ivoirien ne le prévoit.

9. Peut-on, avec le consentement d'une personne, porter atteinte à son intégrité physique ?

Le **principe** est l'**inviolabilité du corps humain** : nul ne peut y porter atteinte sans le consentement de l'intéressé. Le consentement est donc **nécessaire**.

Mais il n'est **pas toujours suffisant** : le corps est **hors commerce** et l'atteinte doit être justifiée par une **nécessité médicale** (opération chirurgicale), un **intérêt thérapeutique pour autrui** (don d'organe ou de sang) ou une activité admise par la loi et les usages (sports de combat dans le respect des règles). Le consentement ne rend pas licites la mutilation sans motif, la vente d'organes ou l'acte de donner la mort à la demande de la victime.

À l'inverse, la loi impose parfois une atteinte **sans** consentement : vaccination obligatoire, intervention médicale d'urgence, peines privatives de liberté.

Cas pratique 1 : le remariage de M. WERE-WERE

Résumé des faits. Le 31 mars 2012, Mme WERE-WERE Jolicou est confrontée à un mouvement insurrectionnel armé. Elle réussit à s'abriter et informe son mari de sa situation. Durant sept jours, elle donne régulièrement de ses nouvelles. Puis, profitant d'une accalmie, elle trouve refuge chez son frère. Depuis lors, M. WERE-WERE Beauregard et ses enfants vivent dans l'angoisse, sans nouvelles de leur épouse et mère. Aujourd'hui, M. WERE-WERE souhaite se remarier.

Qualification juridique. Les faits ainsi présentés se rapportent à l'**incertitude sur l'existence de la personne physique**.

Problèmes de droit. Ils posent les problèmes suivants :

1. Quelle est la situation juridique de Mme WERE-WERE ?
2. M. WERE-WERE peut-il se remarier ?

Annonce du plan. Nous allons résoudre ces problèmes dans l'ordre ainsi établi.

I. La situation juridique de Mme WERE-WERE

Rappel des faits. Le 31 mars 2012, Mme WERE-WERE est confrontée à un mouvement insurrectionnel armé. Elle s'abrite et donne de ses nouvelles pendant sept jours ; à la faveur d'une accalmie, elle rejoint l'appartement de son frère. Depuis, sa famille n'a plus de nouvelles d'elle.

Énoncé du problème. Quelle est donc la situation juridique de Mme WERE-WERE ?

Règle de droit. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition, l'**absence** est « la situation de la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine ».

Selon l'article 13 de la même loi, la **disparition** est la situation d'une personne « qui était dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger » et dont le corps n'a pu être retrouvé.

Application. En l'espèce, Mme WERE-WERE était confrontée à une attaque armée le 31 mars 2012, mais elle a continué de donner des nouvelles pendant sept jours. C'est après avoir rejoint, lors d'une accalmie, l'appartement de son frère que l'on a cessé d'avoir de ses nouvelles. Les circonstances des dernières nouvelles ne correspondent donc pas à une situation de nature à mettre sa vie en danger ; seule son existence est devenue incertaine, faute de nouvelles.

SOLUTION

En conclusion, la situation de Mme WERE-WERE s'apparente à l'**absence**.

II. Le remariage de M. WERE-WERE

Rappel des faits. M. WERE-WERE est sans nouvelles de son épouse depuis 2012 ; la situation de celle-ci s'apparente à l'absence. Il souhaite épouser une autre femme.

Énoncé du problème. M. WERE-WERE peut-il se remarier ?

Règle de droit. Selon l'article 6 de la loi relative à l'absence et à la disparition, « le mariage de l'absent se dissout à compter du jour où le **jugement déclaratif d'absence** est devenu définitif ».

Le jugement suppose une procédure : un an après les dernières nouvelles, le ministère public ou toute personne intéressée saisit par requête le tribunal du domicile ou de la dernière résidence (article 2) ; le tribunal rend un jugement de présomption d'absence, ordonne une enquête (article 4) et dispose de deux ans pour statuer (article 5).

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (article 3 de la loi n° 2019-570 relative au mariage).

Application. En l'espèce, la situation de Mme WERE-WERE s'apparente à l'absence. M. WERE-WERE souhaite se remarier alors qu'il n'a entamé aucune démarche pour faire constater cette situation, qui est une cause de dissolution du mariage. Son premier mariage n'est donc pas dissous : un nouveau mariage serait bigame, donc nul, et l'exposerait à des poursuites pénales.

Les dernières nouvelles datant d'avril 2012, le délai d'un an est largement écoulé : il peut saisir immédiatement le tribunal du domicile conjugal. Les dernières nouvelles remontant à plus de dix ans, il pourra ensuite demander un jugement déclaratif de décès (article 7).

SOLUTION

En définitive, M. WERE-WERE **ne peut pas, à l'heure actuelle, se remarier**. Pour ce faire, il lui faut d'abord faire déclarer l'absence de son épouse ; une fois le jugement déclaratif d'absence devenu définitif, son mariage sera dissous et il pourra épouser Mlle ZAHIA. Si Mme WERE-WERE réapparaissait ensuite, son mariage resterait dissous.

Cas pratique 2 : l'atteinte à l'honneur de M. MAINSMAINCE

Résumé des faits. M. MAINSMAINCE est un homme politique très connu. Malade, amaigri et épuisé, il se promène un soir au coucher du soleil, dans une tenue qui camoufle son corps. Un journaliste le reconnaît et publie dans le quotidien « Zié voit » un article intitulé « Homme politique et maladie du siècle », qui affirme que M. MAINSMAINCE est atteint du SIDA. L'article est illustré d'une photo prise le soir même à son insu, suivie de la légende : « Peut-on cacher le soleil de sa main ? ». En réalité, M. MAINSMAINCE souffre d'une tuberculose doublée d'un cancer de la peau. Choqué par ces écrits et par la parution de sa photo, il souhaite faire réparer l'atteinte portée à son honneur.

Qualification juridique. Les faits ainsi présentés se rapportent aux **droits de la personnalité**, plus précisément à la protection de l'**intégrité morale** de la personne : son honneur, sa vie privée et son image.

Problème de droit. Une personnalité publique faussement présentée par la presse comme atteinte d'une maladie, avec une photographie prise sans son consentement, peut-elle obtenir réparation de l'atteinte portée à son intégrité morale ?

Rédaction. Selon l'article 90 de la loi n° 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, la **diffamation** est « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Par ailleurs, toute personne, même connue du public, a droit au **respect de sa vie privée**, dont fait partie son **état de santé**, et au **respect de son image** : sa photographie ne peut être publiée sans son consentement.

Enfin, aux termes de l'article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'espèce, le journal attribue à M. MAINSMAINCE une maladie dont il n'est pas atteint, et la légende moqueuse laisse entendre qu'il dissimule un fait honteux. Cette imputation est **fausse** et porte atteinte à son honneur et à sa considération : elle constitue une **diffamation**. Le fait étant faux, le journaliste ne peut se défendre en invoquant sa vérité.

De plus, l'article divulgue des informations sur l'**état de santé** de M. MAINSMAINCE, ce qui porte atteinte à sa **vie privée**, et publie sa **photographie**, prise à son insu au cours d'une promenade privée, ce qui porte atteinte à son **droit à l'image**. Sa notoriété politique autorise la presse à commenter ses activités publiques, non à exposer sa santé et son corps. Ces fautes lui causent un **préjudice moral** certain.

SOLUTION

En somme, M. MAINSMAINCE peut agir sur deux plans. **Au pénal**, il porte plainte pour diffamation contre le journaliste et le directeur de publication, dans les délais brefs prévus par la loi sur la presse. **Au civil**, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il obtient des **dommages et intérêts**, le **retrait de l'article** et de tous les supports de diffusion, ainsi que la publication d'un **droit de réponse**.

Fiche de décision : Cass. civ. 1re, 10 décembre 1985

Étape	Contenu
1. Références	Il s'agit d'un **arrêt de cassation** rendu par la **première chambre civile de la Cour de cassation** française le **10 décembre 1985**, dans un litige opposant **Mme Segers** à la **compagnie d'assurance Euravie**.
2. Faits	Bernard Segers adhère, le 20 août 1979, à une assurance-groupe souscrite par son employeur, qui garantit en cas de décès un capital de 200 % du salaire de base, majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré. Il désigne comme bénéficiaire sa seconde épouse. Il décède le 1er mars 1980 ; son épouse met au monde des jumeaux le 24 mai 1980. L'assureur lui verse 522 300 francs, mais refuse de tenir compte des jumeaux, qui n'étaient pas nés au moment du décès.
3. Procédure	Le 30 juillet 1981, Mme Segers assigne l'assureur devant le tribunal en paiement d'un complément de 108 062 francs. La **cour d'appel de Paris**, par arrêt du 24 mai 1984, rejette sa demande aux motifs que la seule bénéficiaire désignée était l'épouse, que la clause visait une simple situation de fait et que les enfants simplement conçus ne vivaient pas au foyer de l'assuré. Toujours insatisfaite, Mme Segers forme un **pourvoi en cassation** et demande l'application de la règle *infans conceptus*.
4. Problème de droit	Une police d'assurance-décès qui majore le capital pour chaque enfant à charge vivant au foyer de l'assuré au moment du décès doit-elle prendre en compte les enfants simplement conçus à cette date ?
5. Solution	**Motifs** : si les conditions d'application du contrat d'assurance s'apprécient au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer doit se faire conformément aux principes généraux du droit, spécialement à celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, la majoration étant destinée à faciliter l'entretien de ces enfants ; en écartant les enfants simplement conçus, et nés viables, la cour d'appel a violé ce principe. **Dispositif** : « Par ces motifs », la Cour **casse et annule** l'arrêt de la cour d'appel de Paris et **renvoie** les parties devant la cour d'appel de Versailles.

PORTÉE

La Cour de cassation érige l'adage *infans conceptus* en **principe général du droit** et l'applique au-delà des successions et des libéralités, ici à un contrat d'assurance. En droit ivoirien, le même raisonnement vaut ; depuis 2019, il suffit que l'enfant naisse vivant.

Plan de commentaire proposé

- I. La reconnaissance d'un droit à l'enfant simplement conçu (A. Un principe général du droit ; B. Appliqué à l'assurance-décès)
- II. Les conditions de cette reconnaissance (A. L'intérêt de l'enfant ; B. La naissance de l'enfant vivant)

TD séance 2 : Le nom, le domicile et l'état civil

TD de droit civil, séance 2. Corrigé rédigé selon la méthode du cours.

Contrôle de connaissances

1. Qu'est-ce que le nom ?

Le **nom** est l'appellation qui sert à désigner une personne dans la vie sociale et juridique. « Toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms » (article 1er de la loi n°

2020-490 du 29 mai 2020 relative au nom). Il comprend le **nom patronymique** (nom de famille, attribué selon la filiation), le ou les **prénoms**, et des accessoires (surnom, pseudonyme). C'est à la fois un **droit de la personnalité** et une **institution de police civile** qui permet à l'État d'identifier les individus.

2. L'enfant légitime peut-il porter le nom patronymique de sa mère ?

L'enfant légitime porte le **nom de son père** (article 2 de la loi relative au nom), conséquence de la présomption de paternité (*pater is est quem nuptiae demonstrant*). Il ne peut pas porter le seul nom de sa mère. En revanche, le **père peut demander que le nom de la mère soit ajouté** au sien : l'enfant porte alors un nom double (père + mère), dans le respect de l'article 5 qui interdit d'ajouter un nom à un nom déjà double.

3. Quel nom patronymique porte l'enfant naturel simple dont la filiation est établie en second lieu à l'égard du père ?

Il porte le **nom de la mère, auquel est ajouté celui du père** (article 3, alinéa 3, de la loi relative au nom), sans qu'il soit besoin du consentement de la mère. Avec le **consentement de la mère**, il peut porter le **seul nom du père**, ou le nom du père suivi de celui de la mère.

4. Le port du nom patronymique du père par l'enfant né de la relation adultérine du mari est-il automatique ?

Non. Le mari ne peut reconnaître l'enfant adultérin qu'après avoir **informé son épouse** du projet de reconnaissance, par acte de commissaire de justice ; l'acte de reconnaissance doit mentionner cette information **à peine de nullité** (article 22 de la loi relative à la filiation). Une fois la filiation régulièrement établie, l'enfant porte le nom selon les règles de l'article 3 : si la mère l'a reconnu la première, il porte le nom de la mère auquel s'ajoute celui du père.

5. L'enfant naturel adultérin par la mère doit-il porter le nom patronymique de l'amant ?

Non, en principe. Né d'une femme mariée, l'enfant est présumé être celui du **mari** et porte son nom. L'amant ne peut le reconnaître, et lui donner son nom, que si l'enfant a été **préalablement désavoué** par le mari (article 22, alinéa 2, de la loi relative à la filiation).

6. En plus du nom patronymique et des prénoms, l'acte d'état civil peut-il porter la mention des surnoms et pseudonymes ?

Oui. Le titulaire d'un **surnom** peut demander qu'il soit ajouté à ses nom et prénoms sur les actes d'état civil (article 16 de la loi relative au nom), et il en va de même du **pseudonyme**. Mais une personne ne peut jamais se faire désigner **uniquement** par son surnom ou son pseudonyme dans les actes officiels.

7. La femme mariée a-t-elle l'obligation de porter le nom patronymique de son époux ?

Non. La loi lui confère l'**usage** du nom du mari (article 55 de la loi relative au mariage) : c'est une **faculté**, non une obligation, et elle ne perd pas son propre nom, qui reste son nom légal. On la désigne ainsi : « Madame [nom et prénoms de jeune fille], épouse [nom du mari] ».

8. Le principe de l'immutabilité du nom patronymique est-il absolu ?

Non. « Nul ne peut porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance » (article 15 de la loi relative au nom), mais le principe connaît des exceptions : changement de nom par **changement d'état** (reconnaissance, désaveu, adoption, annulation d'une reconnaiss-

ance) ; changement à **titre principal** par **substitution** ou par **relèvement** (article 11) ; changement de **prénoms** pour intérêt légitime ; **rectification** d'une erreur de l'état civil.

9. L'individu qui a pour prénom « Sounougou » (lieu où l'on jette les ordures en malinké) peut-il obtenir le changement de son prénom ?

Oui. Le changement de prénom est admis si le demandeur justifie d'un **intérêt légitime** ; un prénom **ridicule ou humiliant** constitue un tel intérêt. Il présente une **requête** au tribunal ou à la section de tribunal du lieu où son acte de naissance a été établi, en exposant les motifs. Le jugement ordonne la mention du nouveau prénom en marge de l'acte de naissance.

10. Le nom est-il véritablement inaliénable ?

En principe **oui** : droit extrapatrimonial, le nom ne peut être vendu, donné ni légué. **Mais** le nom patronymique utilisé comme **nom commercial** devient un élément du **fonds de commerce** et peut être cédé avec lui ; il peut aussi faire l'objet de contrats d'exploitation (marques). La cession porte alors sur l'usage commercial, jamais sur le nom de famille comme attribut de la personne.

11. Quel nom porte la femme veuve ?

Elle garde **son propre nom** et, en principe, **conserve l'usage du nom de son défunt mari**, la mort ne faisant pas disparaître le lien d'alliance comme le fait le divorce. Cet usage cesse en principe si elle se **remarie**, puisqu'elle prend alors l'usage du nom du nouvel époux.

12. Quel est le domicile de la femme mariée magistrat ?

Deux règles se combinent. (1) Les époux ont pour domicile le lieu **choisi d'un commun accord**, fixé par le juge en cas de désaccord (article 60 de la loi relative au mariage ; article 4 de la loi n° 2020-491 relative au domicile). (2) Le magistrat a un **domicile légal de fonction** : il est astreint à **résider au siège de sa juridiction**. La femme magistrat a donc son domicile professionnel au siège de sa juridiction ; s'il y a désaccord sur le domicile de la famille, le juge tient compte de cette obligation légale et de l'intérêt de la famille.

13. Quelles sont les conditions de changement de domicile ?

Le changement de domicile s'opère par « une habitation réelle dans un autre lieu, jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement » (article 8 de la loi relative au domicile) : un **élément matériel** (le déplacement effectif) et un **élément intentionnel** (la volonté d'y fixer son principal établissement). La preuve résulte d'une **déclaration expresse** faite à la mairie de l'ancien et du nouveau domicile, ou des circonstances.

14. Quels sont les caractères et intérêts rattachés au domicile ?

Caractères : le domicile est **obligatoire** (toute personne en a un, à défaut son domicile d'origine), **unique** (sauf l'élection de domicile, article 10) et **inviolable** (article 8 de la Constitution ; violation de domicile punie par le Code pénal).

Intérêts : il fixe la **compétence territoriale** des tribunaux (tribunal du domicile du défendeur, article 11 du Code de procédure civile), celle de l'**officier de l'état civil** pour le mariage (article 20 de la loi relative au mariage), le lieu des **significations** d'actes, le lieu du **paiement** (dette quérable, article 1247 du Code civil) et le lieu d'**ouverture de la succession**.

15. Établissez une différence entre le domicile, la résidence et l'habitation.

Le **domicile** est une notion **juridique** : le lieu du **principal établissement**, où la loi rattache la personne même si elle n'y est pas (article 1er de la loi relative au domicile). La **résidence** est une notion **de fait** : le lieu où la personne vit effectivement de façon habituelle. L'**habitation** est un séjour **bref et occasionnel** (hôtel, séjour de vacances). On peut avoir son domicile à Abidjan, sa résidence à Bouaké pendant une mission, et une habitation à Assinie pour un week-end.

16. Vrai ou faux ? Justifiez.

On peut changer de nom et de prénom : VRAI, sous conditions : changement d'état, substitution, relèvement, changement de prénom pour intérêt légitime ; jamais par simple volonté.

Une personne peut avoir deux domiciles : FAUX en principe (unicité du domicile). Nuances : l'**élection de domicile** pour l'exécution d'un acte, et le domicile légal de fonction qui coexiste avec le domicile de la famille.

Le mineur émancipé a pour domicile celui de ses parents : FAUX. L'émancipation met fin à l'autorité parentale : il peut avoir un domicile distinct.

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui ont pour domicile celui de leurs parents : FAUX. Ils ont le domicile de la personne chez qui ils travaillent, **lorsqu'ils demeurent avec elle** dans la même maison (article 7 de la loi relative au domicile).

La femme mariée a pour domicile celui de son conjoint : FAUX. Le domicile de la famille est choisi d'**un commun accord** par les époux, ou fixé par le juge en cas de désaccord (article 60 de la loi relative au mariage).

Cas pratique 1 : la famille DJEDJE

Résumé des faits. M. DJEDJE, chirurgien au CHU de Treichville, vit depuis cinq ans à Cocody avec sa fiancée, devenue son épouse, et leurs trois enfants. Après le mariage, il décide de s'installer à Hiré, où il fait construire une clinique et possède des plantations. Son épouse, magistrate nommée présidente du tribunal de première instance de Yopougon, refuse de le suivre et garde les enfants Michael (23 ans), Archille (16 ans) et Anita (20 ans). Le loyer de la maison de Cocody n'est plus payé depuis six mois ; Archille a poignardé le fils du voisin et est assigné en réparation devant la section de tribunal de Divo ; M. DJEDJE veut divorcer et obtenir la garde des enfants.

Qualification juridique. Ces faits se rapportent au **domicile** de la personne physique : sa détermination pour les époux et les enfants, et son rôle dans la **compétence territoriale** des juridictions.

Problèmes de droit. Ils posent les problèmes suivants :

1. Le refus de Mme DJEDJE de suivre son mari est-il légal ?
2. M. DJEDJE peut-il saisir la section de tribunal de Divo pour contraindre ses enfants à le rejoindre ?
3. Le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau est-il compétent pour l'action en paiement des loyers ?
4. La section de tribunal de Divo est-elle compétente pour l'action en réparation dirigée contre Archille ?
5. Quel tribunal est compétent pour le divorce et la garde des enfants ?

Annonce du plan. Nous allons résoudre ces problèmes dans l'ordre ainsi établi.

I. La légalité du refus de Mme DJEDJE

Rappel des faits. M. DJEDJE veut fixer le domicile de la famille à Hiré ; son épouse, présidente du TPI de Yopougon, refuse de le suivre.

Énoncé du problème. Le refus de Mme DJEDJE de suivre son mari est-il légal ?

Règle de droit. Selon l'article 60 de la loi n° 2019-570 relative au mariage, repris par l'article 4 de la loi n° 2020-491 relative au domicile, « le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l'intérêt de la famille ». Par ailleurs, les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Application. En l'espèce, M. DJEDJE ne peut plus fixer seul le domicile de la famille : le choix suppose l'accord des deux époux. Mme DJEDJE est, en outre, légalement tenue de résider au siège de sa juridiction, à Yopougon.

SOLUTION

Le refus de Mme DJEDJE **n'est pas illégal**. M. DJEDJE peut seulement saisir le juge pour qu'il fixe le domicile de la famille dans l'intérêt de celle-ci.

II. Le domicile des enfants et la saisine de la section de Divo

Rappel des faits. M. DJEDJE veut contraindre Michael (23 ans), Archille (16 ans) et Anita (20 ans) à le rejoindre à Hiré, en saisissant la section de tribunal de Divo.

Énoncé du problème. M. DJEDJE peut-il obtenir de la section de Divo que ses enfants le rejoignent ?

Règle de droit. Est mineure la personne qui n'a pas atteint dix-huit ans accomplis (article 1er de la loi n° 2019-572 relative à la minorité). Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère (article 5 de la loi relative au domicile), qui exercent en commun l'autorité parentale ; en cas de conflit, le juge statue dans l'intérêt de l'enfant (article 5 de la loi relative à la minorité).

Le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur (article 11 du Code de procédure civile, commerciale et administrative).

Application. En l'espèce, Michael et Anita sont majeurs : ils fixent librement leur domicile, et aucune action ne peut les contraindre. Archille est mineur : il est domicilié chez ses deux parents, et le désaccord sur sa résidence doit être tranché par le juge, dans son intérêt.

Le défendeur serait Mme DJEDJE, domiciliée à Abidjan : la section de Divo, dans le ressort de laquelle se trouve seulement Hiré, n'est pas compétente. Si l'affaire relevait du TPI de Yopougon, que préside Mme DJEDJE, l'impartialité imposerait un renvoi devant une autre juridiction.

SOLUTION

M. DJEDJE ne peut rien exiger de ses enfants majeurs. Pour Archille, il doit saisir le juge d'**Abidjan**, et non la section de Divo, qui est incompétente.

III. La compétence du TPI d'Abidjan-Plateau pour les loyers

Rappel des faits. Le loyer de la maison de Cocody n'est plus payé depuis six mois ; le bailleur, M. SEA, veut assigner Mme DJEDJE devant le TPI d'Abidjan-Plateau.

Énoncé du problème. Le TPI d'Abidjan-Plateau est-il compétent ?

Règle de droit. Le défendeur est assigné devant le tribunal de son domicile (article 11 du Code de procédure civile, commerciale et administrative) ; en matière de bail d'immeuble, le tribunal du lieu de situation de l'immeuble est également compétent.

Application. En l'espèce, la maison louée se trouve à Cocody, qui relève du ressort du TPI d'Abidjan-Plateau, et c'est là qu'était fixé le domicile de la famille. Les dettes contractées pour les besoins du ménage, comme le loyer du logement familial, engagent par ailleurs les deux époux.

SOLUTION

Le TPI d'Abidjan-Plateau **est compétent** ; M. SEA peut agir contre Mme DJEDJE, et aussi contre M. DJEDJE.

IV. La compétence de la section de Divo pour l'action contre Archille

Rappel des faits. Archille, 16 ans, qui vit avec sa mère à Abidjan, a poignardé le fils du voisin ; il est assigné en réparation devant la section de tribunal de Divo.

Énoncé du problème. La section de tribunal de Divo est-elle compétente ?

Règle de droit. En matière de responsabilité civile, le demandeur peut saisir le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu où le fait dommageable s'est produit.

« Le mineur engage son patrimoine par ses délits » (article 36 de la loi relative à la minorité), mais il ne peut défendre en justice qu'assisté ou représenté par son représentant légal (article 33). « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » (article 1384 du Code civil).

Application. En l'espèce, Archille est domicilié chez ses parents et vit avec sa mère à Abidjan ; les faits se sont produits dans le voisinage du domicile familial. Ni son domicile, ni le lieu du dommage ne se trouvent dans le ressort de Divo.

SOLUTION

La section de Divo **n'est pas compétente**. L'action doit être portée devant le tribunal d'Abidjan, contre Archille représenté par ses parents, et peut être dirigée contre ses parents, civilement responsables. Le volet pénal relève du juge des enfants.

V. Le tribunal compétent pour le divorce et la garde

Rappel des faits. M. DJEDJE veut divorcer et obtenir la garde des enfants.

Énoncé du problème. Quel tribunal est compétent ?

Règle de droit. L'action en divorce relève du tribunal de première instance ; le tribunal territorialement compétent est celui du domicile de la famille ou, à défaut, celui du domicile du défendeur. Le juge du divorce statue sur la garde des enfants mineurs.

Application. En l'espèce, le domicile de la famille était à Cocody, et l'épouse défenderesse demeure à Abidjan. Seul Archille est mineur : la question de la garde ne concerne que lui.

SOLUTION

Le divorce et la garde d'Archille relèvent du **tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau** ; la section de Divo n'est pas compétente.

Cas pratique 2 : Angèle, sa fille et son mariage

Résumé des faits. En 2011, Angèle LONCOU tombe enceinte de Richard GROCOU, qui la quitte en refusant l'enfant. L'oncle maternel d'Angèle, Adrien GROUSOU, reconnaît la petite fille pour aider sa nièce ; l'enfant reçoit son nom et les prénoms Angèle Charlie Mapouka, mais l'état civil refuse le prénom « Mapouka ». Depuis 2015, Richard veut reconnaître l'enfant et lui donner son nom. Par ailleurs, Angèle veut épouser un Belge, mais ne peut produire d'extrait d'acte de naissance, les registres ayant été emportés par la crise post-électorale.

Qualification juridique. Ces faits se rapportent à l'**individualisation de la personne physique** : l'attribution du **nom** et des **prénoms** liée à la filiation, et la suppléance des **actes de l'état civil**.

Problèmes de droit. Ils posent les problèmes suivants :

1. La reconnaissance faite par l'oncle est-elle valable ?
2. Le refus du prénom « Mapouka » est-il fondé ?
3. Richard peut-il reconnaître l'enfant et lui donner son nom ?
4. Comment Angèle peut-elle constituer son dossier de mariage ?

Annonce du plan. Nous allons résoudre ces problèmes dans l'ordre ainsi établi.

I. La validité de la reconnaissance faite par l'oncle

Rappel des faits. Adrien GROUSOU, oncle maternel d'Angèle, a reconnu l'enfant « pour aider sa nièce » ; il n'en est pas le père.

Énoncé du problème. Une reconnaissance faite par un homme qui n'est pas le père de l'enfant est-elle valable ?

Règle de droit. La reconnaissance est l'acte par lequel un homme déclare être le père d'un enfant (article 19 de la loi n° 2019-571 relative à la filiation) ; elle suppose la réalité du lien biologique. Une reconnaissance **mensongère** peut être contestée par tout intéressé, notamment par le véritable père, et annulée en justice.

Application. En l'espèce, Adrien n'est pas le père : il est l'oncle de la mère, et sa reconnaissance n'a été faite que par complaisance. Elle est mensongère.

SOLUTION

La reconnaissance de l'oncle **peut être annulée** ; son annulation entraînera un changement de nom de l'enfant.

II. Le refus du prénom « Mapouka »

Rappel des faits. Les agents de l'état civil ont refusé d'inscrire le prénom « Mapouka ».

Énoncé du problème. Le refus de l'agent de l'état civil est-il fondé ?

Règle de droit. Selon l'article 10 de la loi n° 2020-490 relative au nom, « il est interdit aux officiers de l'état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou consacrés par les usages et la tradition ».

Application. En l'espèce, « Mapouka » désigne une danse à connotation sexuelle ; il ne figure dans aucun calendrier, n'est pas consacré par la tradition comme prénom et serait contraire à l'intérêt de l'enfant.

SOLUTION

Le refus est **fondé** : l'enfant s'appelle Angèle Charlie.

III. La reconnaissance de l'enfant par Richard

Rappel des faits. Richard, qui avait refusé la grossesse et l'enfant, entreprend depuis 2015 des démarches pour la reconnaître et lui donner son nom.

Énoncé du problème. Richard peut-il reconnaître l'enfant et lui donner son nom ?

Règle de droit. Une filiation paternelle ne peut être établie tant qu'une autre filiation paternelle subsiste. L'enfant né hors mariage dont la filiation est établie **en second lieu** à l'égard du père porte le nom de la mère auquel est ajouté celui du père ; avec le consentement de la mère, il peut porter le seul nom du père (article 3 de la loi relative au nom).

Application. En l'espèce, son refus initial ne prive pas Richard du droit de reconnaître sa fille. Mais la reconnaissance faite par l'oncle fait obstacle à la sienne : il doit d'abord en obtenir l'annulation. Sa filiation sera alors établie après celle de la mère.

SOLUTION

Richard **peut reconnaître** l'enfant après l'annulation de la reconnaissance de l'oncle. L'enfant portera le nom **LONCOU GROCOU**, ou le seul nom **GROCOU** si Angèle y consent.

IV. La constitution du dossier de mariage

Rappel des faits. Angèle ne peut produire l'extrait d'acte de naissance exigé pour son mariage, les registres ayant été emportés par la crise.

Énoncé du problème. Comment Angèle peut-elle suppléer son acte de naissance ?

Règle de droit. Le dossier de mariage comprend un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois (article 15 de la loi relative au mariage). En cas de destruction des registres, les personnes concernées peuvent demander un **jugement supplétif** d'acte de naissance (article 90 de la loi n° 2018-862 relative à l'état civil). Celui qui ne peut se procurer son acte de naissance peut le suppléer par un **acte de notoriété** dressé par le président du tribunal sur la déclaration de deux témoins majeurs (articles 97 à 99).

Application. En l'espèce, les registres ont disparu : Angèle peut solliciter un jugement supplétif auprès du tribunal du lieu de sa naissance, ou un acte de notoriété délivré spécialement en vue de son mariage.

SOLUTION

Angèle constituera son dossier grâce à un **jugement supplétif** d'acte de naissance ou, plus rapidement, à un **acte de notoriété**.

Fiche de décision : Cass. civ. 1re, 15 mars 1988

Étape	Contenu
1. Références	Il s'agit d'un **arrêt de cassation** rendu par la **première chambre civile de la Cour de cassation** française le **15 mars 1988**, dans une procédure engagée par **M. Yves Saintecatherine** en rectification d'actes de l'état civil.
2. Faits	Les ancêtres de M. Saintecatherine portaient le nom « De Sainte-Catherine ». En 1860, l'officier de l'état civil a écrit sans particule le nom de son arrière-grand-père ; l'erreur s'est répétée dans tous les actes suivants et la famille a porté le nom sans particule pendant plus d'un siècle.
3. Procédure	M. Saintecatherine présente au président du tribunal de grande instance une requête en rectification de son acte de naissance et de ceux de ses ascendants. Il est débouté. La **cour d'appel de Limoges**, par arrêt du 6 juin 1985, confirme ce rejet aux motifs que la famille a accepté l'erreur, a renoncé à la particule et que la possession d'un nom sans particule pendant plus de cent ans fait obstacle à sa revendication. M. Saintecatherine forme un **pourvoi en cassation**.
4. Problème de droit	La possession prolongée d'un nom différent par les ascendants les plus proches fait-elle perdre à leur descendant le droit de revendiquer le nom de ses ancêtres ?
5. Solution	**Motifs** : au visa de la loi du 6 fructidor an II et des principes qui régissent le droit au nom, « le nom ne se perd pas par le non-usage » ; si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui qui le porte, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres. **Dispositif** : la Cour **casse et annule** l'arrêt de la cour d'appel de Limoges et **renvoie** les parties devant la cour d'appel de Bourges.

PORTÉE

L'arrêt consacre l'**imprescriptibilité** du nom : il ne se perd pas faute d'avoir été porté. En droit ivoirien, la même idée justifie la rectification d'un acte où la particule (par exemple « Bi » ou « Lou » chez les Gouro) a été omise.

Plan de commentaire proposé

- I. Le principe : le nom ne se perd pas par le non-usage (A. L'imprescriptibilité du nom ; B. L'inefficacité d'une renonciation tacite)
- II. La possession prolongée, mode d'acquisition et non de perte du nom (A. Un droit au nom possédé ; B. Le choix laissé au porteur)

TD séance 3 : Les incapacités

TD de droit civil, séance 3. Corrigé rédigé selon la méthode du cours.

Contrôle de connaissances

1. Comparer la personnalité juridique et la capacité juridique.

La **personnalité juridique** est l'aptitude à être **titulaire** de droits et d'obligations : toute personne l'a, de façon égale, de la naissance à la mort. La **capacité** est la mesure de cette aptitude : la **capacité de jouissance** (être titulaire de tel droit) et la **capacité d'exercice** (exercer soi-même ses droits). La personnalité est **indivisible** ; la capacité est **graduée** et peut être limitée par la loi (mineur, majeur incapable). On peut donc avoir la personnalité sans la capacité d'exercice.

2. Définissez : mineur, mineur émancipé, majeur, majeur incapable.

Mineur : personne qui n'a pas encore atteint **18 ans accomplis** (article 1er de la loi n° 2019-572 relative à la minorité).

Mineur émancipé : mineur d'au moins **16 ans** affranchi de l'autorité parentale par une déclaration des parents reçue par le juge des tutelles, ou par décision du juge ou du conseil de famille ; il est capable comme un majeur, sauf exceptions (commerce, adoption).

Majeur : personne de **18 ans** et plus, en principe pleinement capable.

Majeur incapable : majeur dont les facultés mentales sont altérées (démence, faiblesse d'esprit) ou qui est prodigue, et qui ne peut pourvoir seul à ses intérêts ; il est protégé s'il fait l'objet d'une mesure (interdiction, conseil judiciaire, internement).

3. Donnez la définition de la notion d'incapacité et précisez-en les différentes catégories.

L'**incapacité** est l'inaptitude, prévue par la loi, à être titulaire de certains droits ou à les exercer soi-même. On distingue : (1) l'incapacité de **jouissance** (privation d'un droit : interdiction des droits civiques à la suite d'une condamnation), toujours **spéciale** ; (2) l'incapacité d'**exercice** (le droit existe, mais son titulaire ne peut l'exercer seul), **générale** (mineur non émancipé, interdit judiciaire) ou **spéciale** (prodigue ou faible d'esprit pourvu d'un conseil judiciaire). Les incapacités d'exercice ont un but de **protection** ; les incapacités de jouissance, un but de **sanction** ou de sauvegarde de l'ordre public.

4. Comment le droit ivoirien protège-t-il le mineur et le majeur incapable ?

Le mineur (loi n° 2019-572) : il a nécessairement un **représentant** (article 33), l'**administrateur légal** (ses parents, qui exercent l'autorité parentale) ou, à défaut, un **tuteur** contrôlé par le conseil de famille et le juge des tutelles ; les actes graves exigent l'**autorisation du juge des tutelles** ; ses actes irréguliers sont **nuls** (nullité relative, prescrite par 5 ans) ou **rescindables pour lésion** quelle qu'en soit l'importance ; il ne restitue que ce qui a tourné à son profit (article 41).

Le majeur incapable : à défaut de loi ivoirienne spécifique, on applique le Code civil dans sa rédaction antérieure à 1960 : **interdiction judiciaire** (articles 489 et suivants) qui place le majeur en **tutelle** ; **conseil judiciaire** pour les prodigues et faibles d'esprit (article 513 et suivants), qui doit les assister pour les actes graves ; **internement** psychiatrique (placement d'office par le préfet ou placement volontaire). Le majeur non protégé bénéficie seulement de la **nullité** des actes conclus sans consentement lucide, s'il en rapporte la preuve.

5. Quels sont les actes juridiques que le mineur peut accomplir ?

Le mineur peut accomplir seul : les **actes conservatoires** (article 34 de la loi relative à la minorité) ; les **actes de la vie courante** (menus achats, transport) ; selon le cours, les actes de **simple administration** de ses biens ; les **actes strictement personnels** : reconnaître son enfant naturel, exercer (pour la mère mineure) l'action en recherche de paternité, consentir à son adoption à part-

ir de 16 ans. À partir de **16 ans**, il conclut son **contrat de travail** avec l'assistance de son représentant légal (article 35). Il engage enfin son patrimoine par ses **délits** et quasi-délits (article 36).

6. À quelles conditions le majeur en tutelle peut-il contracter mariage ?

Le mariage est un acte **strictement personnel** : le tuteur ne peut pas consentir à la place de l'interdit, et « il n'y a pas de mariage sans consentement ». L'interdit ne peut donc se marier que s'il est capable d'exprimer un **consentement libre et lucide** au moment de la célébration, c'est-à-dire dans un **intervalle lucide**, ce que l'officier de l'état civil et, au besoin, le juge apprécieront au vu d'éléments médicaux. Ses proches peuvent **faire opposition** au mariage en invoquant son état de démence. Un mariage célébré sans consentement lucide est **nul**.

7. Quel est le sort des actes passés par le majeur incapable avant la décision d'ouverture de la tutelle ?

Les actes **postérieurs** au jugement d'interdiction sont **nuls de droit** (article 502 du Code civil ancien). Les actes **antérieurs** peuvent être **annulés** si la cause de l'interdiction (la démence) **existait notoirement** à l'époque où ils ont été faits (article 503). La nullité n'est donc pas automatique : il faut prouver que le trouble existait et était connu au moment de l'acte.

8. Un majeur incapable qui ne bénéficie d'aucun régime de protection est-il responsable de son fait ayant causé un dommage à autrui ?

Selon le cours, le principe est l'**irresponsabilité** de l'aliéné : la responsabilité de l'article 1382 du Code civil suppose une **faute**, qu'on ne peut imputer à une personne privée de raison, sauf si le dommage a été causé dans un **intervalle de lucidité**. La victime peut alors rechercher la responsabilité de la personne qui avait la **garde** de l'aliéné (parent, établissement, autorité) pour **défaut de surveillance**. Au pénal, l'article 102 du Code pénal exclut la responsabilité de l'auteur dont la volonté était abolie au moment des faits.

9. Peut-on engager la responsabilité d'un mineur ?

Oui. « Le mineur engage son patrimoine par ses délits, ses quasi-délits et son enrichissement sans cause » (article 36 de la loi relative à la minorité) : il est personnellement responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Sa responsabilité se cumule avec celle de ses **parents**, « solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » (article 1384 du Code civil). En justice, le mineur est représenté ou assisté par son représentant légal (article 33).

Cas pratique : « Les Zinzins »

Résumé des faits. Papitou, 11 ans, achète régulièrement des bonbons chez le boutiquier du quartier ; avec 20 000 F reçus de son oncle pour son anniversaire, il achète un jouet de 18 000 F. Un autre oncle, surnommé « le disjoncté », est par moments privé de lucidité ; aucune mesure de protection n'a été prise à son égard. Il vend à un prix raisonnable la voiture que son fils lui a offerte, puis saisit le juge d'une demande en divorce. Enfin, le cousin Yêrêgahou voudrait obtenir la tutelle, ou à défaut la curatelle, de son épouse, très riche, devenue hémiplégique à la suite d'un accident.

Qualification juridique. Ces faits se rapportent aux **incapacités** : celle du **mineur** et celle du **majeur** dont les facultés sont altérées.

Problèmes de droit. Ils posent les problèmes suivants :

1. Les achats de Papitou sont-ils valables ?
2. La vente de la voiture et la demande en divorce du « disjoncté » sont-elles valables ?
3. Yêrêgahou peut-il obtenir la tutelle ou la curatelle de son épouse ?

Annonce du plan. Nous allons résoudre ces problèmes dans l'ordre ainsi établi.

I. Les achats de Papitou

Rappel des faits. Papitou, 11 ans, achète régulièrement des bonbons, puis un jouet de 18 000 F avec les 20 000 F reçus de son oncle.

Énoncé du problème. Un mineur de 11 ans peut-il valablement acheter seul des bonbons et un jouet de 18 000 F ?

Règle de droit. « Le mineur est incapable d'accomplir seul les actes de la vie civile » (article 32 de la loi n° 2019-572 relative à la minorité) ; il peut toutefois conclure les actes de la vie courante.

Les actes irréguliers du mineur sont nuls ou rescindables pour lésion (article 37) ; l'action, qui appartient au représentant légal pendant la minorité, se prescrit par cinq ans (article 40) ; le mineur ne restitue que ce qui a tourné à son profit (article 41 ; article 1312 du Code civil). La personne capable ne peut opposer l'incapacité du mineur avec qui elle a contracté (article 1125 du Code civil).

Application. En l'espèce, l'achat de bonbons, de faible valeur et habituel pour un enfant de cet âge, est un acte de la vie courante.

En revanche, le jouet de 18 000 F représente 90 % de la somme reçue et dépasse ce qu'un enfant de 11 ans dépense habituellement seul : ce n'est pas un acte de la vie courante. Les 20 000 F relèvent de l'administration légale de ses parents.

SOLUTION

L'achat des bonbons est **valable**. L'achat du jouet est **annulable** à la demande des parents de Papitou, qui peuvent aussi le confirmer ; le boutiquier ne peut pas invoquer l'incapacité de l'enfant.

II. Les actes du « disjoncté »

Rappel des faits. L'oncle surnommé « le disjoncté » est par moments privé de lucidité, mais aucune mesure de protection n'a été prise. Il vend à un prix raisonnable la voiture que son fils lui a offerte, puis demande le divorce.

Énoncé du problème. Les actes d'un majeur dont les facultés sont altérées, mais qui n'est pas protégé, sont-ils valables ?

Règle de droit. Le consentement est une condition de validité des conventions (article 1108 du Code civil). Le majeur non protégé reste capable : son acte n'est annulable que si l'on prouve qu'il était privé de raison au moment précis de l'acte.

L'interdiction peut être prononcée contre « le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, même lorsque cet état présente des intervalles lucides » (article 489 du Code civil ancien) ; les actes antérieurs au jugement peuvent être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement au moment où ils ont été faits (article 503).

Application. En l'espèce, aucune interdiction n'a été prononcée : le « disjoncté » est juridiquement capable. La voiture lui appartenait, son fils la lui ayant offerte, et le prix raisonnable est plutôt un indice de lucidité ; il appartiendrait à sa famille de prouver qu'il était en crise au moment de la vente.

La demande en divorce est une action personnelle qu'il peut exercer lui-même, sauf preuve qu'il était privé de raison au moment de la saisine.

SOLUTION

La vente et la demande en divorce sont **valables**, sauf preuve d'un trouble mental au moment de chaque acte. Si les crises sont habituelles, son épouse ou ses parents peuvent demander son **interdiction judiciaire**.

III. La demande de tutelle ou de curatelle de Yêrêgahou

Rappel des faits. L'épouse de Yêrêgahou, très riche, est devenue hémiplégique à la suite d'un accident ; il voudrait obtenir sa tutelle ou sa curatelle.

Énoncé du problème. Une atteinte physique, sans altération des facultés mentales, justifie-t-elle une mesure de protection du majeur ?

Règle de droit. L'interdiction, qui ouvre la tutelle, suppose une altération des facultés mentales (article 489 du Code civil ancien) ; le conseil judiciaire est réservé aux prodigues et aux faibles d'esprit (article 513). La curatelle n'est pas organisée par le droit ivoirien.

Application. En l'espèce, l'hémiplégie est une atteinte physique qui laisse intactes les facultés mentales de l'épouse. Elle reste pleinement capable et peut seulement donner à son mari une procuration pour les actes qu'elle ne peut accomplir elle-même (article 1984 du Code civil).

SOLUTION

Yêrêgahou n'obtiendra **ni la tutelle, ni la curatelle** de son épouse.

Fiche de décision : Cass. civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-23.114

Étape	Contenu
1. Références	Il s'agit d'un **arrêt de rejet** rendu par la **première chambre civile de la Cour de cassation** française le **18 mai 2011** (arrêt n° 500, pourvoi n° 10-23.114), dans un litige opposant **Mme X**, agissant en son nom et au nom de son fils mineur, à la société d'assurance **Legal et General France**.
2. Faits	Le 7 juillet 2000, Mme X souscrit plusieurs contrats de capitalisation et d'assurance-vie, dont certains au nom de ses enfants mineurs. Le 12 mai 2004, elle exerce la faculté de renonciation prorogée (article L. 132-5-1 du Code des assurances) au contrat souscrit au nom de son fils mineur et à un contrat dont elle lui avait donné la nue-propriété.
3. Procédure	Par assignation du 27 septembre 2004, Mme X demande la restitution des sommes versées. Le tribunal de grande instance de Paris (30 janvier 2007) condamne l'assureur à les restituer ; la **cour d'appel de Paris** (1er juin 2010) déclare Mme X recevable à exercer seule la renonciation au nom de son fils. L'assureur forme un **pourvoi en cassation**, soutenant que la renonciation était un acte de disposition exigeant l'autorisation du juge des tutelles (article 389-5 du Code civil).
4. Problème de droit	La renonciation à un contrat d'assurance-vie souscrit au nom d'un mineur est-elle un acte que l'administrateur légal peut accomplir seul, sans autorisation du juge des tutelles ?
5. Solution	**Motifs** : « la renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analysant en un acte d'administration, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'un tel acte pouvait être exercé par Mme X, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, seule, sans autorisation du juge des tutelles ». **Dispositif** : la Cour **rejette** le pourvoi.

PORTÉE

L'arrêt montre l'importance de la **qualification des actes** (conservatoire, d'administration, de disposition) dans la protection du mineur. La loi ivoirienne retient la même logique : chaque parent peut faire seul les actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation (article 44 de la loi relative à la minorité).

Plan de commentaire proposé

- I. La qualification de la renonciation en acte d'administration (A. Administration et disposition ; B. Une renonciation qui préserve le patrimoine du mineur)
- II. Le pouvoir de l'administrateur légal d'agir seul (A. L'absence d'autorisation du juge des tutelles ; B. Une gestion facilitée des biens du mineur)

Document : schéma simplifié d'un procès civil

Ce schéma, tiré du guide d'entraînement des travaux dirigés, suit une même affaire civile d'une juridiction à l'autre. Il donne, à chaque degré, **le nom des parties** et **le nom de la décision** : c'est le vocabulaire qu'il faut employer sans faute dans une fiche d'arrêt ou un cas pratique.



Remarques

1. Il s'agit d'un schéma **simplifié** : certaines étapes varient selon le type d'affaire. Une décision rendue **en dernier ressort** (affaire de faible montant, par exemple) ne peut pas faire l'objet d'un appel ; seul le pourvoi en cassation reste ouvert.
2. **Correspondances entre juridictions ivoiriennes et françaises en matière civile** : le **tribunal de première instance** ivoirien correspond au **tribunal judiciaire** français (l'ancien tribunal de grande instance, remplacé en 2020) ; la **cour d'appel** existe dans les deux pays ; la **Cour de cassation** ivoirienne, qui a succédé à la chambre judiciaire de l'ancienne Cour suprême, correspond à la Cour de cassation française.
3. Les **sections détachées** des tribunaux sont installées dans les petites villes. Elles dépendent, sur le plan administratif, d'un tribunal de première instance, mais rendent des décisions qui ont **la même valeur** que celles des tribunaux de première instance.

À RETENIR

Au premier degré, on parle de **jugement** ; devant la cour d'appel et la Cour de cassation, d'**arrêt**. On **interjette appel** d'un jugement ; on **forme un pourvoi** contre un arrêt. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits : elle vérifie que le droit a été correctement appliqué.

Lexique

Les notions essentielles de la matière, par ordre alphabétique.

Absence
Personne qui a cessé de paraître et dont l'existence est incertaine faute de nouvelles

Acte conservatoire
Acte qui évite une perte au patrimoine

Acte d'administration
Acte de gestion courante du patrimoine

Acte de disposition
Acte qui engage gravement le patrimoine : vendre, donner

Acte de l'état civil
Écrit par lequel l'officier constate de façon authentique un événement de l'état

Acte de notoriété
Acte du président du tribunal fondé sur deux témoins, pour un usage précis

Action en défense du nom
Action du porteur ou de ses descendants contre l'usurpation par un tiers

Administration légale
Pouvoir des parents de gérer les biens du mineur

Article 1382 du Code civil
Tout fait fautif qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer

Assistance éducative
Mesure du juge quand l'enfant est en danger ou très indiscipliné

Association
Mise en commun permanente de connaissances ou d'activité dans un but non lucratif

Association reconnue d'utilité publique
Association déclarée reconnue par l'État, à capacité étendue

Autorité parentale
Droits des parents sur la personne et les biens de l'enfant, dans son intérêt

Capacité d'exercice
Aptitude à exercer soi-même ses droits

Capacité de jouissance
Aptitude à être titulaire de droits

Conseil de famille
Organe de 4 à 6 parents et alliés qui contrôle la tutelle

Conseil judiciaire
Assistant du prodigue ou du faible d'esprit pour les actes risqués

Copie d'acte
Reproduction intégrale d'un acte, avec les mentions en marge

Déchéance de l'autorité parentale
Retrait des droits parentaux, de plein droit ou facultatif

Délégation de l'autorité parentale
Transfert provisoire de droits parentaux, volontaire ou judiciaire

Dénomination sociale
Nom de la personne morale

Dette quérable
Dette payable au domicile du débiteur

Dette quérable
Payable au domicile du débiteur (article 1247 du Code civil)

Diffamation
Imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération

Disparition
Personne exposée à un danger de mort dont le corps n'a pas été retrouvé

Domicile
Lieu du principal établissement

Domicile élu
Lieu choisi dans un contrat pour fixer la compétence d'un tribunal

Domicile légal
Domicile fixé par la loi : mineur, époux, gens de maison, fonction

Droit extrapatrimonial
Droit lié à la personne, non évaluable en argent et incessible

Droit patrimonial
Droit évaluable en argent

Émancipation
Affranchissement du mineur de 16 ans de l'autorité parentale ou de la tutelle

Établissement public
Service public autonome avec un budget propre

Extrait d'acte
Reproduction partielle d'un acte de l'état civil

Fondation
Affectation perpétuelle de biens à une œuvre d'intérêt général

Fonds dominant
Immeuble qui bénéficie d'une servitude

Fonds servant
Immeuble qui supporte une servitude

Fruits
Biens produits périodiquement par une chose sans en altérer la substance

Gage
Sûreté sur un meuble remis au créancier

Hypothèque
Sûreté réelle sur un immeuble, que le débiteur conserve

Immeuble par destination
Meuble rattaché à un immeuble dont il est l'accessoire, même propriétaire

Immutabilité du nom
Nul ne porte d'autre nom que celui de son acte de naissance

Infans conceptus
L'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt

Interdiction judiciaire
Décision qui place un majeur dément sous tutelle

Jouissance légale
Droit des parents de percevoir les revenus des biens du mineur

Juge des tutelles
Le juge des enfants, qui surveille la tutelle

Jugement déclaratif d'absence
Rendu après 2 ans d'enquête ; il dissout le mariage de l'absent

Jugement déclaratif de décès
Jugement qui tient lieu d'acte de décès

Jugement supplétif
Jugement qui remplace un acte de l'état civil non dressé à temps

Lésion
Déséquilibre entre les prestations ; cause de rescision pour le mineur

Liquidation
Réalisation des biens d'une personne morale dissoute pour payer ses créanciers

Mariage putatif
Mariage nul qui produit ses effets pour l'époux de bonne foi et les enfants

Mineur
Personne qui n'a pas 18 ans accomplis

Mort-né
Enfant qui n'a pas respiré après l'accouchement ; il n'a jamais eu la personnalité

Nom patronymique
Nom de la famille à laquelle on appartient, transmis par la filiation

Non-présence
Éloignement d'une personne dont l'existence n'est pas douteuse

Nu-propriétaire
Propriétaire qui ne garde que l'abusus

Nullité relative
Nullité que seule la personne protégée peut invoquer

Officier de l'état civil
Le maire, le sous-préfet, ou un agent diplomatique à l'étranger

Pater is est quem nuptiae demonstrant
Le père est celui que le mariage désigne

Période légale de conception
Du 300e au 180e jour avant la naissance

Personne morale
Groupement doté de la personnalité juridique, distinct de ses membres

Prescription acquisitive / extinctive
Acquérir / perdre un droit par l'écoulement du temps

Présomption d'absence
Période qui précède le jugement déclaratif d'absence

Produits
Biens tirés d'une chose de façon non périodique, qui en altèrent la substance

Pseudonyme
Nom d'emprunt choisi pour une activité

RCCM
Registre du commerce et du crédit mobilier : immatriculation des sociétés

Rectification judiciaire
Correction ordonnée par le juge d'une erreur grave d'un acte

Relèvement de nom
Ajout du nom d'un dernier représentant mâle décédé, dans les 5 ans

Représentation / assistance
Le représentant agit à la place du mineur / le mineur agit avec l'accord de son représentant

Rescision pour lésion
Annulation d'un acte déséquilibré au détriment du mineur

Résidence
Lieu où l'on vit effectivement de façon normale

Siège social
Domicile de la personne morale

Société
Groupement à but lucratif né d'un contrat entre associés

Société en participation
Société sans personnalité morale

Sujet de droit
Être titulaire de droits et tenu d'obligations : une personne

Syndicat professionnel
Groupement qui défend les intérêts de ses membres ; personnalité au dépôt des statuts

Tutelle
Charge publique et personnelle de protection du mineur

Tuteur datif
Tuteur désigné par le conseil de famille

Annexe 1 · Le polycopié du cours (texte intégral)

Le document original est reproduit dans les pages qui suivent.

COURS DE DROIT CIVIL :

DROIT DES PERSONNES

DROIT CIVIL / LICENCE 1
CHARGE DE COURS : M TRAORE

Introduction

I- Définition du droit.

A- La notion de droit

Au sens général du terme, Le Droit est un ensemble de règles de vie en société dont l'inobservation entraîne l'application de sanction. C'est l'ensemble des règles obligatoires qui régissent une société donnée.

Le Droit ainsi défini correspond à ce qu'on appelle le droit objectif. Les normes du droit objectif s'imposent à tous les individus qui satisfont aux conditions qu'elles posent.

Dans un sens particulier (second sens), le droit désigne une prérogative particulière dont une personne déterminée peut se prévaloir sur un bien ou sur une autre personne. C'est le droit subjectif.

B- La distinction du droit des autres règles de vie en société

La règle de droit est une règle de conduite dont la violation est sanctionnée ; mais toute règle dont la violation est sanctionnée n'est pas forcément une règle de droit. Car, le droit n'a pas envahi l'ensemble des relations sociales. Le droit n'est pas le seul corps de règles à régir la vie de l'homme en société ; il existe d'autres règles que l'on peut trouver au sein du groupe social dont le droit se distingue par un critère qui lui est propre.

1- Les autres règles sociales

Il y a les règles religieuses qui consistent en des commandements formulés par telle ou telle religion.

Les règles morales ont pour objet le perfectionnement intérieur de chaque individu.

Il y a ensuite les règles de bienséance, de politesse, de courtoisie, d'éducation, de savoir-vivre, de mode.

II- Les grandes divisions du droit.

Le droit comporte plusieurs disciplines. La division classique du droit objectif est celle qui existe, sur le plan interne, entre le droit public et le droit privé.

A- Le droit public

Le droit public est constitué par l'ensemble des règles qui déterminent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Son but est d'assurer la satisfaction de l'intérêt général ; il gouverne les rapports entre l'Etat et les citoyens.

Le droit public comprend plusieurs branches que sont : Le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques ou droit financier.

1- Le droit constitutionnel

Il regroupe l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'appareil politique de l'Etat. Il étudie notamment la répartition des pouvoirs entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ; cette répartition est assortie de la compétence des différentes autorités étatiques à qui se trouvent dévolus ces pouvoirs (Assemblée Nationale, Président de la république etc.…)

2- Le droit administratif

Il est composé des règles qui régissent la fonction administrative de l'Etat. Il s'agit des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'administration publique (les ministères et leurs services extérieurs, les Etablissements publics…etc.), ainsi que les règles qui définissent les droits des administrés.

3- Les finances publiques (ou droit financier)

Cette matière concerne les règles relatives à l'élaboration du budget de l'Etat, c'est-à-dire la détermination des recettes et des dépenses de l'Etat et des autres collectivités publiques.

B- Le droit privé

Le droit privé est constitué par l'ensemble des règles qui régissent les relations entre les personnes privées, individus ou groupements (sociétés, associations…etc). Le droit privé comprend plusieurs branches au premier rang desquelles se trouve classé le droit civil, droit privé commun.

1- Le droit civil

Le droit civil a vocation à régir de principe tous les rapports entre personnes privées ; le droit civil est donc considéré comme le « droit privé commun ». Il recouvre donc un domaine très vaste qui s'ordonne autour des 4 grands axes qui constituent les différents livres du code civil.

- Les personnes : *individualisation des personnes (nom, domicile, état civil, capacité) ; *Rapports familiaux (mariage, régimes matrimoniaux, filiation, divorce, succession)
- Le régime des biens (meubles et immeubles) et tout ce qui a trait à la propriété.
- Le régime des obligations, c'est-à-dire des situations qui nous obligent juridiquement vis-à- vis d'autrui : *Les obligations contractuelles découlent de la conclusion d'un contrat ; *Les obligations délictuelles sont celles qui découlent de la responsabilité civile.
- Les principaux contrats (vente, louage, société, mandat, assurance…etc.)

2- Le droit commercial

Le droit commercial est la partie du droit privé qui régit les opérations faites par les

commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. Il comprend les règles applicables aux commerçants et aux activités commerciales et industrielles.

3- Le droit du travail

Le droit du travail encore appelé ‘’droit social’’ constitue une autre branche du droit privé qui a vocation à réglementer les relations individuelles et collectives de travail au sein d’une entreprise.

4- Le droit pénal

Le droit pénal définit les infractions punissables, qui traduisent des comportements de nature à troubler la paix sociale ; le droit pénal définit ces comportements et fixe les peines qui leur sont applicables (emprisonnement et amende).

La procédure pénale, quant à elle, réglemente les conditions dans lesquelles les délinquants sont poursuivis et jugés.

C- L’objet du cours de droit civil de première année

Le droit saisit l’individu, s’occupe de la vie de l’homme, dès sa naissance (et même, dans certains cas, avant celle-ci) et ce, jusqu’à sa mort. Ainsi, il oblige à donner, à la naissance, un nom à la personne, précise les règles relatives à la filiation, c’est-à-dire le lien qui unit l’enfant à ses parents. Le droit civil détermine également le lieu où l’individu se trouve localisé, lieu où il vit, lequel est appelé le domicile.

Le droit civil pose ensuite les règles relatives à l’état civil, à la capacité des personnes, aux droits que les personnes peuvent exercer et corrélativement aux obligations par elles supportées. Il prête attention aux rapports familiaux, notamment le mariage en tant que union de deux personnes, ainsi que les régimes matrimoniaux (le sort des biens possédés par les conjoints) ; il organise le divorce qui est la désunion des mariés, ainsi que la succession (l’héritage).

Tous ces différents aspects de la vie en société sont régis par une série de lois votées par l’Assemblée Nationale de la République de Côte d’Ivoire, lesquelles sont relatives au nom, à l’état civil, à la minorité, au mariage, au divorce et à la séparation de corps, à la paternité et à la filiation, à l’adoption.

Ces lois constituent la base textuelle de ce qu’on appelle communément le Droit des personnes et de la famille ; c’est le contenu essentiel du cours de droit civil de première année.

Première Partie : Les Personnes

Deuxième Partie : La Famille

PREMIERE

PARTIE :

LES PERSONNES

Dans le langage juridique, le mot ‘’personne’’ désigne tous les êtres qui sont titulaires de droit et sujets d’obligation, c’est-à-dire qui sont susceptibles d’assumer des obligations. Ce terme ‘’personne’’ est synonyme de sujet de droit. Les personnes sont donc les seuls sujets de droit. Il existe, en Droit, deux catégories de personnes. Elles ont en commun la qualité de sujet de droit et sont les acteurs de la vie juridique ; ce sont les personnes physiques, et les personnes morales.

TITRE I :

LES PERSONNES PHYSIQUES

La personne physique est saisie par Le Droit dans les différentes étapes de sa vie : ainsi Le Droit s'occupe de l'existence de la personne physique dès sa naissance (parfois avant même sa naissance) et ce, jusqu'à sa mort considérée comme la fin de la personnalité juridique (Chapitre 1er).

Ensuite, Le Droit prévoit des droits subjectifs attachés à la personne (Chapitre 2), en s'intéressant également à l'individualisation de la personne physique (Chapitre 3). Enfin, il fixe les règles relatives à sa capacité (Chapitre 4).

Chapitre 1er- Le commencement et l'extinction de la personnalité juridique

Tout être humain a la personnalité juridique ; mais à quel moment commence la personnalité juridique et quand prend-elle fin?

La personnalité juridique s'acquiert avec la naissance et prend fin avec la mort.

Section 1- Le commencement de la personnalité juridique

Selon le principe, la personnalité juridique commence avec la naissance.

Mais dans certains cas, pour lui reconnaître par anticipation la personnalité juridique, Le Droit assimile à l'enfant déjà né, un enfant qui est encore dans le ventre de sa mère au moment où un droit naît à son profit, c'est-à-dire à l'instant où il est pour lui question d'acquérir un droit : c'est l'exception au principe.

Paragraphe 1er- Le principe : la personnalité commence avec la naissance

La naissance est la condition qui permet à l'enfant d'avoir la personnalité juridique, et d'être titulaire de droit. Elle est ainsi le point de départ de la personnalité juridique, de la participation de l'enfant à la vie juridique. Autrement dit, selon ce principe, ce n'est que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère que l'enfant peut acquérir un droit à savoir : hériter d'un bien en cas de décès de son père ou sa mère ; recevoir un bien, par exemple une maison, par donation…etc.

A l'inverse, selon toujours ce principe, l'enfant qui n'est pas encore né n'a pas la personnalité ; il n'est donc pas apte à être titulaire d'un droit, en particulier succéder.

Ce principe a ainsi pour inconvénient d'exclure de la succession de son père, un enfant que porte une femme dont le mari décède pendant la période de grossesse ; car cet enfant ne figure pas parmi ceux qui sont nés au moment du décès du père, c'est-à-dire au moment où on cherche à savoir qui a la qualité d'héritier du père décédé. En application donc de ce principe, cet enfant n'étant pas né, n'a pas la personnalité juridique; il ne peut donc bénéficier de la succession de son défunt père.

Pour remédier à cette injustice, ce principe selon lequel la personnalité commence à la naissance est frappé d'une exception.

Paragraphe 2- L'exception : la reconnaissance de la personnalité à l'enfant simplement conçu

Par exception, on assimile la conception de l'enfant à la naissance de celui-ci ; autrement dit, on considère la conception de l'enfant comme équivalant à la naissance de celui-ci, lorsque son intérêt l'exige.

Cette règle exceptionnelle a pour fondement juridique un adage romain qui s'énonce dans les

termes suivants: « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » ; ce qui signifie : l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt.

L'enfant étant encore dans le ventre de sa mère, il n'est pas né à l'instant où son père vient de mourir ; néanmoins, on le considère comme né parce qu'à la date du décès de son père, à cette date où on essaie de déterminer et rassembler les héritiers, son intérêt l'exige.

A- Les fondements textuels de l'exception en Droit ivoirien

Deux textes de loi contiennent les éléments indicateurs de la règle ''infans conceptus'' en droit ivoirien : il s'agit de la loi relative aux successions et celle relative aux donations entre vifs et aux testaments. Selon l'article 7 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions: « Pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession.

Sont donc incapables de succéder :

1° - Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° - L'enfant qui n'est pas né vivant. »

Il résulte de ces dispositions que celui qui est simplement conçu, étant considéré comme né, est doté ipso facto de la personnalité depuis le ventre de sa mère.

B- Les conditions d'application de l'exception

Pour être assimilé par anticipation à l'enfant déjà né, l'enfant doit être conçu (1ère condition).

Il faut, ensuite, que soit constaté un intérêt, droit né au profit de l'enfant conçu (2ème condition).

Toutefois, ce droit qui lui sera attribué par anticipation ne peut être effectif que si l'enfant, le moment venu, naît vivant (3ème condition).

1- L'attribution anticipée de la personnalité juridique est liée à la conception

La loi, principalement dans le cadre de l'attribution de la paternité légitime, indique que si le mari démontre que pendant une période qui court du 300ème au 180ème jour avant la naissance de l'enfant, il était dans l'impossibilité physique de cohabiter (autrement dit d'avoir des rapports intimes) avec sa femme, il peut désavouer l'enfant né de celle-ci (article 4.1° de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation).

Ce temps qui court du 300ème au 180ème jour avant la naissance de l'enfant est appelé ''la période légale de conception''. Autrement dit, ce sont les relations intimes entretenues pendant cette période, par l'homme avec sa femme, qui ont eu pour résultat la conception de l'enfant. Si le mari était, pendant cette période, dans l'incapacité d'entretenir de tels rapports, alors il n'est pas le père de l'enfant.

La date de sa conception va être ainsi placée, située, par les défenseurs de l'intérêt de l'enfant (en particulier sa mère) entre le 300ème et le 180ème jour qui précède sa naissance, en démontrant que pendant cette période son père était en relations constantes avec sa mère ; il est donc l'auteur de la conception.

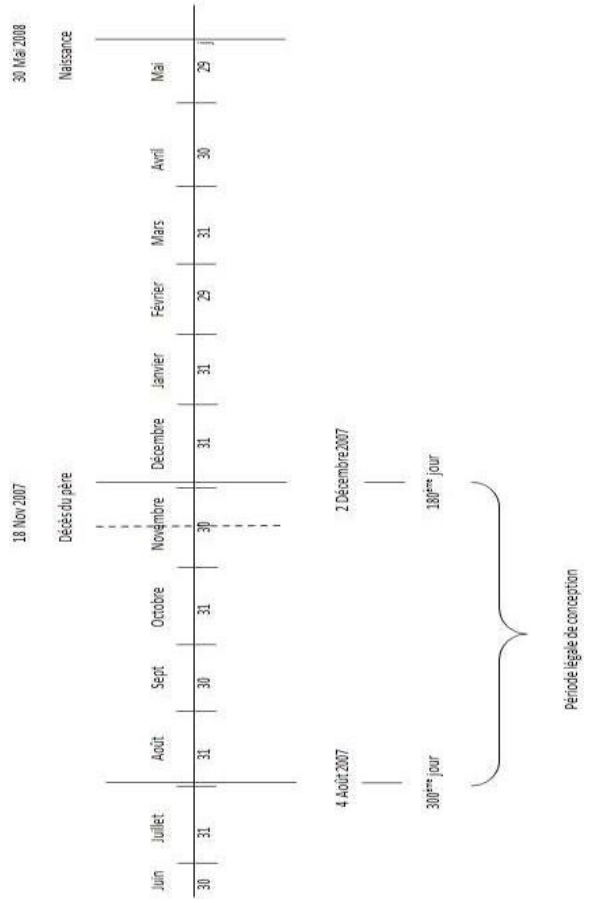
Ou, à l'inverse, ce sont les adversaires de l'enfant qui, pour le priver par exemple du droit d'hériter ou de bénéficier d'une donation, vont démontrer que pendant cette période, son supposé père n'ayant eu aucun contact avec elle, n'a pu entretenir des rapports intimes avec sa mère ; il n'est donc pas l'auteur de la conception.

Ainsi, pour déterminer la période légale de conception (période pendant laquelle l'enfant est supposé conçu), le législateur part d'une date de repère : la date de naissance de l'enfant. Il s'agit donc de compter les jours un à un, en partant du jour de la naissance qui est la date de référence mais est exclu du décompte, étant observé que selon la loi, les jours pris en compte sont ceux situés «avant (la date de) la naissance de cet enfant » (article 4.1° de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation).

Il faut d'abord fixer la date qui correspond au 180ème jour avant la naissance, puis ensuite trouver celle qui correspond au 300ème jour avant la naissance.

La période légale de conception permet également de déclarer irrecevable l'action en recherche de paternité hors mariage exercée par la mère contre le père d'un enfant naturel (article 24.1°, 2°, 4° de la loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation).

Exemple : Calculons la période légale de conception d'un enfant né le 30 mai 2008 dont le père est décédé le 18 novembre 2007.



Ce sont les rapports sexuels entretenus par les deux époux entre le 4 août 2007 et le 2 décembre 2007 qui ont donné lieu à la conception de cet enfant né le 30 mai 2008. Le père est décédé le 18 novembre 2007 ; la période légale de conception (réelle) s'étend donc du 4 août 2007 au 17 novembre 2007.

1- L'intérêt de l'enfant

La personnalité juridique est reconnue à l'enfant conçu chaque fois qu'il sera pour lui question d'acquérir un droit, un avantage: un legs ou une donation selon la loi. Mais cette règle est étendue à tous les cas d'acquisition d'un avantage par l'enfant simplement conçu : tel est le cas de l'indemnité d'une assurance-vie contractée par le père au profit des enfants; ou encore d'une somme d'argent versée aux enfants d'un travailleur décédé des suites d'un accident de travail. Ainsi, par fiction juridique, le législateur assimile l'enfant conçu à un enfant déjà né afin de lui permettre de bénéficier d'un droit.

Il importe de préciser que la règle est inventée par les juristes pour permettre à l'enfant d'acquérir des droits, donc bénéficier d'avantages matériels ou moraux, et non pour supporter des obligations ou subir les défaveurs, les inconvénients du Droit.

2- L'enfant doit naître vivant

Le droit dont bénéficie l'enfant du seul fait de sa conception ne sera effectif que si, au moment où la grossesse sera arrivée à maturité (à terme), ce dernier naît vivant. Cette condition signifie que l'enfant qui naît vivant, verra se confirmer la personnalité juridique à lui accordée par anticipation à l'instant du décès du père ; il pourra, par voie de conséquence, devenir effectivement propriétaire du bien objet du partage de la succession, de la donation ou du legs qui lui a été attribué dès sa conception.

En revanche, l'enfant qui ne naît pas vivant n'aura jamais eu la personnalité ; il sera dépouillé du droit qui lui a été préalablement reconnu du fait de sa conception.

Mais alors que faut-il entendre par naître vivant?

Est né vivant, l'enfant qui a respiré après l'accouchement. La respiration après l'accouchement est donc le critère de la vie. L'enfant qui ne respire pas après l'accouchement est un ‘’mort-né’’; il est mort dans le sein (le ventre) de sa mère avant d'être expulsé ; celui-ci n'étant pas né vivant, il n'acquiert pas la personnalité juridique.

Il importe de signaler que selon l'ancienne loi de 1964, aujourd'hui abrogée par la loi de 2019, l'enfant doit non seulement naître vivant, mais en outre il doit naître viable. La question se posait alors de savoir ce que signifie naître viable. Est né viable, l'enfant qui naît avec les organes essentiels à la vie, suffisamment constitués pour lui permettre de vivre.

Aujourd'hui, l'article 7 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions a

supprimé la condition relative à la viabilité ; ce texte précise : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession.

Sont donc incapables de succéder :

1° - Celui qui n'est pas encore conçu ;

2° - L'enfant qui n'est pas né vivant. »

Section 2- La fin de la personnalité juridique

Deux cas nous intéressent ici : le décès et les situations d'incertitude sur la fin de la personnalité.

Sous-section 1- La mort : point d'effacement de la personnalité juridique

La mort, c'est l'arrêt des fonctions vitales de la personne avec présence de corps.

La personnalité juridique supposant la vie cesse avec la mort. Le terme de la personnalité juridique coïncide exactement avec le terme naturel de la vie humaine.

Mais le droit, tout en privant le défunt de personnalité, admet que sa volonté puisse produire effet après sa mort ; il accorde une valeur juridique au testament qui, selon nous, et ce, contrairement à certaines opinions, ne traduit nullement un prolongement de la personnalité juridique.

Par ailleurs, le cadavre qui n'a pas de personnalité est tout de même une chose digne de respect. Ainsi une autopsie ne peut être pratiquée sur le corps d'un mort sans l'autorisation de ses parents.

Sous-section 2 - L'incertitude sur la fin de la personnalité juridique

Certaines situations existent, auxquelles le droit attache des conséquences juridiques ; celles-ci se traduisent par une incertitude sur la vie d'une personne :

Il s'agit de l'absence et de la disparition.

Paragraphe 1- L'absence

La loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil (article 70) ainsi que la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition apporte deux innovations au régime juridique de l'absence :

- ✓ le jugement déclaratif d'absence emporte désormais la dissolution du mariage de l'absent ;
- ✓ l'absent peut être judiciairement déclaré décédé dix ans à compter de la date de ses dernières nouvelles.

* **Définition.**

Aux termes de l'article 1 de la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition, l'absence est la situation de la personne qui a cessé de paraitre au lieu de son domicile ou de sa résidence et dont le manque de nouvelles rend son existence incertaine.

La lecture des dispositions en la matière révèle que la loi organise le régime juridique de l'absence autour de deux grands axes : la présomption d'absence et la déclaration d'absence. Ce qui met en évidence l'existence de deux périodes : la période qui précède le jugement déclaratif d'absence et celle qui lui est postérieure. Enfin, la loi fixe les règles relatives à la fin de l'absence.

A- La présomption d'absence

C'est la situation de l'individu pendant la période antérieure à la déclaration d'absence.

Ce temps qui précède la déclaration d'absence, et qui court à partir de la date des dernières nouvelles de l'individu, est appelé la période de la présomption d'absence.

Au cours de cette période dont la durée mérite d'être connue, des précautions sont prises par la loi pour protéger les intérêts de l'individu présumé absent.

1- La durée de la période de la présomption d'absence

Selon l'alinéa 1 de l'article 2 de la loi relative à l'absence et à la disparition, lorsqu'une personne a cessé de paraître dans les conditions spécifiées ä l'article précédent depuis un an, le ministère public ou toute personne intéressée peut formuler une demande de déclaration d'absence devant le tribunal compétent. Cela signifie que les personnes qui entendent obtenir la déclaration d'absence du présumé absent, doivent, avant de saisir le tribunal, observer un délai d'un (1) ans au moins, à dater des dernières nouvelles de celui- ci.

La demande est introduite par requête devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence de la personne qui a cessé de paraître dans les conditions spécifiées à l'article 1. Lorsqu'elle n'émane pas du ministère public, la requête lui est communiquée (alinéas 2 et 3 de l'article 2 de la loi relative à l'absence et à la disparition). L'affaire est instruire en Chambre du conseil et le juge- ment rendu en audience publique (article. 3). Dès le dépôt de la demande, le tribunal, en Chambre du conseil, le ministère public entendu, rend un jugement de présomption d'absence par lequel il ordonne une enquête et prend des mesures provisoires (article 4).

2- La protection des intérêts du présumé absent

Deux dispositions sont ici prises par la loi.

a- L'administration judiciaire des biens du présumé absent

Pendant la période de la présomption d'absence, les biens du présumé absent peuvent être exposés au risque de dispersion, de dilapidation. Aussi, la loi prévoit-elle (article 4) l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente. Le tribunal nomme à cet effet un administrateur judiciaire pour les gérer.

L'administrateur judiciaire peut être choisi par le juge parmi les membres de la famille du présumé absent, comme il peut s'agir d'une personne étrangère à ladite famille. En toute

hypothèse, ne peut être désignée par le juge en qualité d'administrateur judiciaire qu'une personne de bonne moralité, capable de gérer les biens du présumé absent en bon père de famille.

Dès son entrée en fonction, l'administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal un inventaire des biens appartenant à l'absent présumé. Il a pouvoir de faire les actes conservatoires et de pure administration. S'il y a urgence et nécessite dument constatée, il peut être autorisé à faire des actes de disposions dans les conditions fixées par ordonnance du président du tribunal ou du juge par lui délégué.

b- La question des enfants mineurs du présumé absent

Si le présumé absent a des enfants mineurs, le tribunal les déclare soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle.

B- La déclaration d'absence

1- Les conditions de la déclaration d'absence

Le ministère public ou toute personne intéressée peut présenter une requête en déclaration d'absence auprès du tribunal de première instance (article 2). Peuvent être considérées comme personnes intéressées : les enfants et le conjoint de l'absent, ainsi que ses créanciers ; les derniers cités étant des personnes vis-à-vis desquelles l'absent est redevable de l'exécution d'une obligation, par exemple, du paiement d'une somme d'argent.

Les personnes intéressées sont tenues d'attendre l'écoulement d'un délai d'un (1) an pour présenter leur demande en déclaration d'absence au tribunal qui, à son tour, dispose de deux (2) années pour effectuer son enquête (article 5).

Ainsi, le juge qui reçoit la demande de déclaration d'absence doit, pendant 2 ans, mener une enquête dont le but est de chercher à savoir si effectivement l'on ne peut obtenir aucune nouvelle du présumé absent. L'enquête est faite dans l'arrondissement de son domicile ou de sa résidence. Le rapport issu de cette enquête servira de point d'appui au juge pour prendre sa décision.

2- Les effets de la décision de déclaration d'absence

En s'appuyant sur le rapport de l'enquête qu'il a ordonnée, le tribunal a le choix entre :

- déclarer que la personne ne peut être considérée comme absente, parce que des éléments de l'enquête par lui diligentée indiquent qu'on a de ses nouvelles ;
- déclarer que la personne est absente parce que, malgré toutes les recherches effectuées, on n'a aucune nouvelle d'elle ; dans ce cas, le juge rend une décision de déclaration d'absence encore appelée jugement déclaratif d'absence.

Dans cette dernière hypothèse, l'individu dont il s'agit est, dorénavant, officiellement absent ;

il n'est plus présumé absent. Le jugement déclaratif d'absence marque ainsi la fin de la période de présomption d'absence.

a- Les effets du jugement déclaratif sur le mariage de l'absent

Selon la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018, relative à l'état civil (article 70 alinéa7) et la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition (art. 6), « le mariage de l'absent se dissout à compter du jour où le jugement déclaratif d'absence est devenu définitif ». Désormais, le jugement déclaratif d'absence dissout le mariage de l'absent. Ainsi, l'article 103 de la loi relative au mariage mentionne l'absence parmi les causes de dissolution du mariage, au même titre que le décès, le divorce, le décès judiciairement déclaré en cas de disparition et l'annulation du mariage.

En conséquence, le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage, puisque le premier est dissous par le jugement déclaratif d'absence ; car selon la loi, pour pouvoir contracter un nouveau mariage, il faut que le premier soit préalablement dissous (article 3 de la loi relative au mariage).

b- Les effets du jugement déclaratif sur les enfants de l'absent

Le cas qui nous intéresse ici est celui de l'absent marié. L'enfant qui naît de sa femme moins de 300 jours après la date de ses dernières nouvelles est présumé être l'enfant de l'absent ; en revanche pour l'enfant né plus de 300 jours après, l'absent n'en est pas le père (article 3-1° de la loi relative à la paternité et à la filiation). Si l'absent a des enfants mineurs, le tribunal les maintient soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle.

c- Les effets du jugement déclaratif d'absence sur les biens de l'absent

L'administrateur provisoire nommé par le juge reste toujours aux commandes de la gestion des biens de l'absent.

C- La fin de l'absence

La fin de l'absence est marquée, soit par la déclaration de décès, soit par le retour de l'absent.

1- La déclaration de décès de l'absent

Sept (7) ans après le jugement déclaratif d'absence ou dix (10) ans après la date des dernières nouvelles, toute personne intéressée peut introduire devant le tribunal qui a rendu le jugement déclaratif d'absence, une demande de déclaration de décès. Le tribunal ordonne une enquête complémentaire à laquelle participe le ministère public.

L'affaire est instruite en Chambre du conseil. Le jugement déclaratif de décès est prononcé à l'audience publique, après conclusions écrites du ministère public (article 70 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018, relative à l'état civil et article 7 de la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition.

Le jugement déclaratif de décès met fin aux mesures prévues à l'article 4 de la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition que sont l'administration provisoire des biens de l'absent et le régime provisoire de l'administration légale ou de la tutelle des enfants mineurs.

Aux termes des articles 10 et 11 de la loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition, le dispositif du jugement déclaratif de décès est transmis par le ministère public à l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de la dernière résidence du défunt. La transcription en est faite sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres, à la date du décès. Mention en est également portée, le cas échéant, au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, si le défunt était commerçant. Le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès.

S'ouvre alors la succession de l'absent et la question de la garde de ses enfants mineurs est définitivement réglée.

2- Le retour de l'absent

Le retour de l'absent qui peut intervenir à n'importe quel moment, emporte, par l'intervention d'un nouveau jugement l'annulant, donc cessation des effets du jugement déclaratif d'absence et/ou du jugement déclaratif de décès

a- Le sort des biens de l'absent suite à son retour

L'absent qui reparaît recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent ; s'ils ont été aliénés, c'est-à-dire vendus, il en recouvre le prix. Si ses biens ont été vendus et l'argent de la vente utilisé pour l'achat d'autres biens, il recouvre ces biens achetés (article 12 de la loi relative à l'absence et la disparition).

b- Le sort du mariage de l'absent suite à son retour

Nous avons vu que le jugement déclaratif d'absence entraîne la dissolution du mariage de l'absent ; son mariage étant dissous, le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage conformément à l'article 3 de la loi relative au mariage. Malgré le retour de l'absent, son mariage qui a pris fin avec le jugement déclaratif demeure dissous.

Par ailleurs, revenu, l'absent peut exercer l'action en désaveu de paternité à l'égard des enfants nés moins de 300 jours après la date des dernières nouvelles (article 3 de la loi relative à la filiation interprété a contrario).

3- Le décès de l'absent

Si le décès de l'absent est prouvé avant le jugement déclaratif de décès, la procédure de l'absence prend fin quelle que soit la période dans laquelle on se trouve : présomption d'absence, déclaration d'absence. Le décès prouvé entraîne la dissolution du mariage de

l'absent. La succession de l'absent s'ouvre à la date de son décès au profit de ses héritiers.

Paragraphe 2- La disparition

La disparition est la situation d'une personne qui était dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger mais dont le corps n'a pu être retrouvé (article 13). Il convient d'abord les conditions, ensuite les effets de la disparition.

A- Les conditions de la déclaration de décès

La loi n°2022-885 du 23 novembre 2022 relative à l'absence et à la disparition précise la qualité des personnes qui peuvent exercer l'action devant le tribunal compétent aux fins de déclarer le décès, et ce dans un délai d'un (1) an (article 20).

1- Les personnes habilitées à intenter l'action en déclaration de décès

Selon la loi, le procureur de la république ou les parties intéressées peuvent présenter une requête au tribunal pour l'entendre déclarer le décès du disparu (article 14). Peuvent être considérées comme personnes intéressées : les enfants et le conjoint du disparu, ses créanciers ou toute autre personne ayant intérêt à faire déclarer le décès du disparu.

L'action exercée peut se traduire par une requête individuelle ou collective lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours d'un même événement (article 16).

2- Le tribunal compétent pour prononcer le décès du disparu

Plusieurs hypothèses sont prévues par la loi (article 15 de loi).

- La disparition a eu lieu sur le territoire de la Côte d'Ivoire ; dans ce cas, la requête doit être présentée au tribunal ou la section de tribunal du lieu où l'événement s'est produit.
- La disparition a eu lieu à l'étranger, la requête doit être présentée au tribunal ou la section de tribunal du domicile ou de la dernière résidence du disparu.
- La disparition a eu lieu à l'étranger à bord d'un navire ou d'un aéronef. Dans cette hypothèse la requête doit être présentée au tribunal ou la section de tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du navire.
- A défaut de tout autre, le tribunal d'Abidjan est compétent.

B- Les effets du jugement déclaratif de décès

Contrairement à l'absence, la loi prévoit ici non pas d'abord une déclaration de disparition, mais directement un jugement de déclaration de décès qui vaut acte de décès.

Avant de déclarer le décès, le tribunal peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative d'un (1) an sur les circonstances de la disparition.

A l'exception de ce délai d'enquête, la disparition emporte les mêmes effets que l'absence.

Dès le dépôt de la demande de déclaration de décès, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le conjoint, le mandataire laissé par le disparu ou toute autre personne. S'il y a des enfants mineurs, le tribunal les déclare soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle. Dès son entrée en fonction, l'administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal de première instance, un inventaire des biens appartenant au disparu. Il a pouvoir de faire les actes conservatoires et de pure administration. S'il y a urgence et nécessité dument constatées, il peut être autorisé ä faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance (art. 18).

L'affaire est instruite en Chambre du conseil. Le tribunal ordonne obligatoirement toute mesure d'enquête sur les circonstances de la disparition (art. 19).

Le tribunal, au vu des résultats de l'enquête, déclare le décès de la personne disparue et en fixe la date, en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause. A défaut, la date du décès est fixée au jour de la disparition. Le jugement, qui ne peut intervenir avant le délai d'un an à compter de la date de la disparition, est rendu en audience publique (art 20).

Le prononcé du jugement déclaratif de décès met fin aux mesures prévues à l'article 18. Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transmis par le ministère public ä l'officier de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, ä celui du lieu du domicile ou de la dernière résidence du défunt. La transcription en est faite sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres, 1 la date du décès. Mention en est également portée, le cas échéant, au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, si le défunt était commerçant. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du domicile ou de la dernière résidence de chacun des disparus, en vue de la transcription sur les registres (art. 23).

Le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès. Le mariage est dissous à compter du jour où le jugement déclaratif de décès est devenu définitif (art. 24 et 25).

Si la personne dont le décès a été déclaré reparait postérieurement au jugement déclaratif, celle-ci, le Procureur de la République ou toute personne intéressée peut poursuivre, dans les formes prévues pour l'annulation des actes de l'état civil, l'annulation dudit jugement. Mention du dispositif de la décision d'annulation du jugement déclaratif de décès est faite en marge des registres de l'état civil. Mention en est également portée, le cas échéant, au Registre du Commerce et du Crédit mobilier, si l'intéressé est commerçant.

La personne recouvre ses biens dans l'état on ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit (art. 26).

Chapitre II- Les droits de la personne physique

Les droits reconnus à toute personne peuvent être classés en deux catégories :

- Les droits patrimoniaux qui sont des droits évaluables en argent ; ils forment le contenu du patrimoine et sont à la base du commerce juridique ;
- Les droits extrapatrimoniaux n'ont aucune valeur pécuniaire ; il s'agit des droits familiaux (la puissance paternelle) des droits de la personnalité (droit à l'intégrité physique, droit au respect de la vie privée …etc.) ; ces droits ne sont pas évaluables en argent et sont incessibles.

Section 1- Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux se distinguent d'après leur objet :

- les droits réels portent directement sur une chose corporelle ;
- les droits personnels ont pour objet une prestation due par une personne ;
- les droits intellectuels se traduisent par le pouvoir d'agir sur une chose incorporelle.

Paragraphe 1- Les droits réels

Ce sont les droits qui portent directement sur une chose encore appelée un bien ; il s'agit d'un rapport juridique immédiat entre une personne et un bien ; ils confèrent à leur titulaire un pouvoir exercé sur une chose corporelle. Nous allons prendre connaissance des biens, objet de droit réel (A) ; on verra ensuite les différentes catégories de droits réels (B).

A- Les biens

Les biens sont classés par le code civil en biens meubles et immeubles ; aux termes de l'article 516 du code civil, ''tous les biens sont meubles ou immeubles''

1- Les meubles

Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

a- Les meubles par nature

En droit, sont des meubles par nature, les choses qui peuvent se déplacer elles-mêmes (exemple les animaux) ou par l'effet d'une force étrangère ; il s'agit de toutes les choses qui peuvent être déplacées par l'homme. Sont ainsi des meubles, les véhicules automobiles, les avions, les navires, les marchandises …etc

b- Les meubles par détermination de la loi

Ce sont des biens incorporels que le droit considère comme des meubles ; ce sont par exemple les titres de société (actions ou parts sociales) ; la liste n'est pas limitative.

2- Les immeubles

On distingue trois sortes d'immeubles : les immeubles par nature ; les immeubles par destination ; les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

a- Les immeubles par nature

Les immeubles par nature sont :

- le sol, la surface (fonds de terre) et le sous-sol ;
- ce qui est fixé au sol. Entrent dans cette catégorie, les bâtiments, les végétaux, c'est-à-dire les arbres et les récoltes non coupées.

b- Les immeubles par destination

Ce sont des objets qui, en fait, sont des meubles. Toutefois, la loi les range dans la catégorie des immeubles parce qu'ils sont l'accessoire d'un immeuble, et ce, en application de la maxime ''accessorium sequitur principale'' ; ce qui signifie ''l'accessoire suit le principal''.

Une condition est nécessaire pour qu'il y ait immeubles par destination : il faut qu'il y ait identité de propriétaire ; autrement dit, le propriétaire de l'immeuble par nature et le propriétaire du bien appelé à devenir immeuble par destination doivent être une seule et même personne.

c- Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent

Ce ne sont pas des choses, mais des droits considérés comme des immeubles parce que leur objet a un caractère immobilier. Tel est le cas notamment des droits réels immobiliers au rang desquels on classe l'usufruit, l'hypothèque…etc

B- La classification des droits réels

Il faut ici distinguer les droits réels principaux des droits réels accessoires

1- Les droits réels principaux

Les droits réels principaux sont essentiellement composés du droit de propriété et de ses démembrements.

a- Le droit de propriété

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements » (article 544 du code civil). De cette définition, il résulte que le droit de propriété comporte trois prérogatives, encore appelées les attributs du droit de propriété. Ce sont : l'usus, le fructus et l'abusus.

- L'usus : C'est le droit d'utiliser la chose à sa convenance, c'est-à-dire le droit de s'en servir ou ne pas s'en servir. Exemple : on peut ne pas porter un vêtement, ou laisser une voiture inutilisée dans un garage.
- Le fructus : C'est le droit de percevoir les fruits ou produits de la chose. Les fruits sont les biens accessoires donnés par une chose de manière périodique, sans en altérer la

substance. Les fruits sont naturels ou civils. Exemple : un manguier donne des fruits naturels ; une maison mise en location donne des fruits civils que sont les loyers. Les produits sont fournis par la chose de manière non périodique et ils en altèrent la substance. Exemple : les pierres extraites d'une carrière ou les arbres coupés dans une forêt en altèrent la substance.

- L'abusus : C'est le droit de disposer de la chose ; il y a la disposition juridique qui se réalise par l'aliénation du bien. Exemple : la vente, la donation ; il y a la disposition matérielle qui se réalise par la destruction ; exemple : détruire une maison, brûler un vêtement.

b- Les démembrements du droit de propriété

Les démembrements du droit de propriété sont des droits réels portant sur une chose appartenant à autrui. Ils ne peuvent donc conférer à leurs titulaires que certains des attributs du droit de propriété : il s'agit de l'usufruit, l'emphytéose, la servitude.

- L'usufruit

C'est le droit de jouir des choses dont une autre personne a la propriété, comme le propriétaire lui- même, mais à la charge d'en conserver la substance. L'usufruitier, c'est-à-dire la personne titulaire de l'usufruit, a le droit de jouir (usus et fructus) d'une chose dont l'abusus appartient à une autre personne appelée nu-propriétaire. Le nu- propriétaire se trouve donc dépouillé de l'usus et du fructus au profit de l'usufruitier.

- L'emphytéose

C'est un droit de jouissance sur un immeuble conféré à une personne pour une période de longue durée. Le bail emphytéotique consenti pour une durée comprise entre 18 et 99 ans sert essentiellement à mettre en culture des terres en friche.

- La servitude.

C'est une charge imposée à un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un propriétaire différent. L'immeuble grevé de la servitude s'appelle le fonds servant ; et celui qui en est le bénéficiaire est dit fonds dominant. Exemple le droit de passage créé au profit d'un terrain enclavé sur le terrain voisin.

2- Les droits réels accessoires

Les droits réels accessoires sont des droits qui sont assortis à un droit de créance pour le renforcer. Le créancier titulaire d'un droit réel accessoire se trouve dans une situation préférable à celle du créancier chirographaire, c'est-à-dire le créancier qui n'a pas de garantie.

Lorsque les droits réels accessoires ont pour objet un immeuble ; ils sont appelés droits réels accessoires immobiliers.

Comme exemple, il faut citer l'hypothèque. C'est un droit réel portant sur un immeuble affecté à l'exécution d'une obligation. C'est une sûreté réelle pouvant porter sur un ou plusieurs immeubles du débiteur. C'est une garantie de crédit très commode, car elle laisse au débiteur la propriété et la jouissance du bien hypothéqué tout en assurant une protection efficace au créancier.

Lorsque les droits réels accessoires portent sur des meubles, ils sont appelés droits réels accessoires mobiliers ; tel est le cas du gage ou nantissement ; le gage est un contrat par lequel un débiteur remet un meuble à son créancier pour garantie de sa dette.

Paragraphe 2- Les droits personnels ou droits de créance

Le droit personnel ou droit de créance est le droit subjectif reconnu à une personne (appelée créancier) d'exiger d'une autre personne (appelée débiteur) une prestation. Exemple : le droit du banquier d'exiger du client emprunteur, le remboursement de la dette ou encore le droit du bailleur (le propriétaire de la maison mise en location) de réclamer au locataire le paiement du loyer. Le lien juridique qui unit le créancier et le débiteur est appelée obligation

Dans un contrat de vente, par exemple, le vendeur a l'obligation de livrer à l'acheteur le bien vendu ; en retour l'acheteur a l'obligation de payer au vendeur une somme d'argent représentant le prix du bien.

Paragraphe 3- Les droits intellectuels ou droit de clientèle

Ce sont des droits qui ont une valeur pécuniaire mais que l'on ne peut classer dans les droits réels, car ils ne portent pas sur une chose corporelle ; on ne peut non plus les ranger dans les droits personnels, car ils n'ont pas un débiteur déterminé. Ce sont des monopoles d'exploitation. Ils portent :

- soit sur des choses de l'esprit, d'où l'appellation de droits intellectuels ; exemple : les droits d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.
- Soit sur des clientèles, d'où l'appellation de droit de clientèle résultant notamment des brevets d'invention, des marques de fabrique, des dessins et modèles, d'un nom commercial…etc

Section II- Les droits extrapatrimoniaux

Ce sont des droits qui ne sont pas directement évaluables en argent, parce qu'ils sont intimement liés à la personnalité de chaque être humain ; c'est pourquoi les droits extra patrimoniaux sont généralement appelés droits de la personnalité.

Une partie des droits extrapatrimoniaux concerne les rapports entre les citoyens et l'Etat ; on les appelle les droits de l'homme. Les autres droits de la personnalité concernent les rapports entre particuliers : ce sont les droits de la personnalité au sens strict du terme.

Paragraphe 1 - Les droits de l'homme

Les droits de l'homme sont énoncés sous différents aspects. Notre Constitution, dans ses toutes premières dispositions, met d'abord l'accent sur le droit à la vie ; elle proclame que « la personne humaine est sacrée » (article 2 alinéa 1er de la Constitution) pour en tirer comme conséquence, la suppression de la peine de mort (article 3 alinéa 3 de la Constitution)

Le droit à la vie est un droit fondamental ; c'est le premier droit de l'homme. Il est clairement affirmé par la Constitution : « le droit à la vie est inviolable ; nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui » article 3 de la Constitution).

Suivent les libertés publiques, notamment : les libertés physiques, les libertés morales et les libertés professionnelles.

A- Les libertés physiques

A ce titre, il faut citer la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la dignité de la personne, le droit à la santé…etc

1- La liberté d'aller et de venir

C'est le droit qu'a tout individu de se déplacer, se promener et de s'établir librement sur toute partie du territoire national (article 21 de la Constitution).

2- Le droit au respect de la dignité de la personne

Il est expressément prévu par la Constitution. L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques sont interdits (article 5 de la Constitution).

3- L'individu a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité

Toute personne a droit à la santé, à l'éducation, et à la formation professionnelle (article 9 de la Constitution).

B- Les libertés morales

La liberté de pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte sont garanties par la Constitution.

Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public (article 19 de la Constitution).

C- Les libertés professionnelles

La loi reconnaît à tout citoyen la liberté du commerce et de l'industrie ou liberté d'entreprise (article 13 de la Constitution).

Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi (article 14 de la Constitution).

La liberté syndicale et le droit de grève reconnus aux travailleurs des secteurs public et privé (Article 17 de la Constitution).

Paragraphe 2- Les droits de la personnalité

Le droit accorde à chaque être humain la protection de son intégrité physique et morale.

A- Le droit à l'intégrité physique

Tout individu a droit à la protection de son intégrité physique, c'est-à-dire de son propre corps ; il a le droit d'exiger qu'aucune atteinte ne soit portée à son corps par un tiers. En conséquence, les atteintes, les blessures qui y sont portées donnent lieu à l'application de sanctions.

D'abord ce sont des sanctions pénales qui répriment les atteintes à l'intégrité physique, parce que ces comportements menacent l'ordre public.

Viennent ensuite des sanctions civiles qui vont se traduire par le versement d'une somme d'argent appelée ''dommages et intérêts'' à la victime sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Un traitement médical ou chirurgical n'est en principe possible que si l'intéressé y consent.

Mais par exception à ce principe, la loi impose parfois aux individus l'obligation de subir des atteintes à leur intégrité physique. Ainsi, les impératifs de santé publique rendent la vaccination obligatoire, et permettent, en cas d'urgence, une intervention médicale ou chirurgicale sans le consentement de l'intéressé ou de ses parents.

Il en va de même en matière de sécurité publique où des peines corporelles sont édictées par la loi ; il s'agit notamment de l'emprisonnement.

B- La protection de l'intégrité morale

Tout individu a droit à l'égard des autres personnes à la protection des aspects non physiques de sa personnalité ; se trouvent ici visés : le droit à l'image ; le droit au respect de la vie privée, le droit à l'honneur.

1- La protection du droit à l'image

Tout individu a droit au respect de sa propre image ; il a donc le droit de s'opposer à ce que des tiers lui prennent des photos. Ainsi la prise et la publication de l'image d'une personne, de sa photographie, sont subordonnées au consentement de l'intéressé. En conséquence, dans l'hypothèse où l'image est prise sans le consentement de l'intéressé, il y a atteinte à son droit à l'image.

Lorsque la prise ou la publication sont faites sans son consentement (ce qui constitue la faute), la victime peut exiger de l'auteur, la réparation du préjudice par elle subi.

La réparation du préjudice causé se traduit par :

- le paiement à la victime de dommages et intérêts ;

- le retrait du circuit commercial des supports de diffusion (journaux, revues, magazines etc.)
- la destruction des films.

2- Le droit au respect de la vie privée

La vie privée est en général caractérisée par la vie familiale, la vie professionnelle, la vie affective et sentimentale, l'état de santé, l'état de fortune, la religion…etc.

Chaque individu a droit au respect de sa vie privée ; il a le droit de garder secrète l'intimité de son existence, de ne pas être livré en pâture à la curiosité des autres personnes.

Toute information de nature à porter atteinte à la vie privée d'un individu requiert le consentement de ce dernier. A défaut de consentement, l'auteur de la diffusion d'informations sur la vie privée commet une faute sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

3- Le droit à l'honneur

L'honneur est le sentiment que chacun se fait de sa dignité, la considération qu'on a soi-même de sa personne, et le sentiment de considération que les autres personnes s'en font.

Chacun a le droit d'exiger que les tiers respectent son honneur. L'honneur consiste pour un individu d'être épargné de tout opprobre sur le terrain de la bonne conscience. C'est l'article 90 de la loi n°2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse qui en assure expressément la protection à travers la répression de la diffamation.

La diffamation est « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou au corps auquel le fait est imputé » (article 90 alinéa 1er de la loi portant régime juridique de la presse).

La victime de l'atteinte au droit à l'honneur peut mettre en œuvre la responsabilité de l'auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil et exiger de lui le versement de dommages et intérêts à titre de réparation.

Chapitre III- L'individualisation des personnes physiques

Il est nécessaire d'individualiser les personnes physiques. Pour les identifier dans leur famille et dans la société, on a recours à des signes distinctifs : le nom et ses accessoires permettent d'identifier une personne et la distinguer des autres ; le domicile permet de la localiser géographiquement ; les actes de l'état civil contiennent des informations relatives à son état (état de vivant, de marié ou de célibataire, ou état de mort).

Section 1 - Le nom

Le nom est une appellation qui sert à désigner une personne dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses droits et de l'exécution de ses obligations. Il est régi par la loi n° 2020-490 du 29 mai 2020 relative au nom, qui dispose : « toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms » (article 1er de la loi relative au nom).

Après avoir étudié les éléments constitutifs du nom, on exposera sa nature juridique et ses caractères.

Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs du nom

Le nom est composé du nom patronymique, du ou des prénoms ; à cela s'ajoutent le surnom et le pseudonyme, considérés comme les accessoires du nom.

A- Le nom patronymique

Le nom patronymique d'une personne est le nom de la famille à laquelle elle appartient. Il est donc attribué lors de la naissance en considération de la filiation ; celle-ci étant le lien juridique qui unit une personne à ses père et mère. Mais il y a des cas où l'attribution du nom relève de l'autorité administrative.

1- L'attribution du nom basée sur la filiation

La situation n'est pas la même pour la filiation légitime et pour la filiation naturelle.

1.1- La filiation légitime

L'enfant légitime (enfant né dans le mariage) porte le nom de son père ; celui-ci peut demander que soit ajouté le nom de sa mère (article 2 alinéa1er de la loi relative au nom). Cette disposition est une conséquence de la présomption de paternité. En effet, selon l'article 2 de la loi relative à la filiation, '' l'enfant conçu pendant le mariage... a pour père le mari de sa mère'' ; ce qui est traduit par la maxime '' Pater is est quem nuptiae demonstrant'' qui signifie que le mariage (la nuptialité) démontre la paternité.

Le père peut demander que soit ajouté à son nom, le nom de la mère. Dans ce cas, l'enfant portera un nom patronymique double : au nom du père auquel est ajouté le nom de la mère. Il

faut noter que le port de ce nom patronymique double doit être en harmonie avec les dispositions de l'article 5 de la loi relative au nom qui interdisent d'ajouter un nom à un nom patronymique double et inversement.

1.2- La filiation naturelle

L'enfant naturel est celui qui naît de parents non mariés ; il peut s'agir d'un enfant naturel simple ou d'un enfant naturel adultérin.

1.2.1- L'enfant naturel simple

L'enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie (article 3 de la loi relative au nom).

Si la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père.

Si elle est établie en second lieu à l'égard du père, l'enfant porte le nom de la mère auquel est ajouté le nom du père (article 3 alinéa 3 de la loi relative au nom) ; autrement dit, le nom de la mère est inscrit en première position, suivi de celui du père.

Il importe de préciser que cet ajout du nom du père - placé ainsi derrière celui de la mère - se fait sans le consentement de la mère.

Mais il peut arriver que le père qui le reconnaît en second lieu, donc tardivement, souhaite que son enfant porte le seul nom de son père, ou le nom du père auquel on ajoute le nom de la mère, le nom de la mère étant, dans cette hypothèse, placé après celui du père. Dans ces deux dernières hypothèses, c'est seulement avec le consentement de la mère que le père peut obtenir satisfaction.

Le consentement de la mère peut être donné soit oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l'état civil ou un notaire qui en dressent acte (article 23 de la loi relative à la paternité et à la filiation)

1.2.2- L'enfant naturel adultérin

L'enfant naturel adultérin par le père porte en principe le nom du père à condition que celui-ci ait préalablement informé son épouse du projet de reconnaissance de l'enfant (article 22 de la loi relative à la filiation).

L'acte de reconnaissance doit, à peine de nullité, contenir la mention de l'information donnée à l'épouse par acte de commissaire de justice (acte d'huissier).

Est nulle toute reconnaissance d'un enfant adultérin faite par le père sans l'information donnée à son épouse.

L'enfant naturel adultérin par la mère ne peut être reconnu par l'amant de celle-ci, et porter son nom, que lorsqu'il a été préalablement désavoué par son père présumé (article 22 alinéa 2 de la

loi relative à la filiation). Si le mari n'opte pas pour le désaveu, l'enfant, en sa qualité d'enfant légitime, portera son nom en application de l'article 2 de la loi relative au nom.

2- L'attribution du nom par l'autorité administrative

Le nom patronymique s'acquiert par décision administrative s'il s'agit d'un enfant trouvé. En effet, il arrive que l'enfant n'ait aucun attachement familial connu ; c'est l'enfant né de père et de mère inconnus. Dans ce cas, le nom patronymique de l'enfant est attribué par l'officier de l'état civil à qui la naissance ou la découverte de l'enfant a été déclarée par l'établissement (par exemple la pouponnière) qui l'a recueilli. Le nom est donc attribué par l'officier de l'état civil en accord avec l'établissement qui a recueilli l'enfant.

C- Le prénom et les accessoires du nom

1- Le prénom

Le prénom est une appellation qui permet de distinguer l'individu des autres membres de la famille portant le même nom patronymique.

En principe les parents sont libres d'attribuer à leurs enfants le ou les prénoms qu'ils désirent. Mais la loi pose des limites à cette liberté de choix ; en effet, selon l'article 10 de la loi relative au nom « il est interdit aux officiers de l'état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou consacrés par les usages et la tradition ».

2- Les accessoires du nom

2.1- Le surnom et le pseudonyme

Les éléments accessoires sont le surnom et le pseudonyme.

Le surnom est une appellation donnée à une personne par son entourage et sous laquelle elle est bien connue. Dans les actes officiels une personne ne peut se faire désigner uniquement par son surnom. Toutefois, selon la loi, le titulaire d'un surnom peut demander qu'il soit ajouté à ses noms et prénoms sur les actes d'état civil (article 16 de la loi sur le nom).

Le pseudonyme est un nom de fantaisie ou d'emprunt choisi et généralement utilisé par l'intéressé uniquement pour l'exercice d'une activité. Tel est le cas par exemple d'un pseudonyme employé dans le cadre d'une activité commerciale ou artistique. Tout comme le surnom il est permis d'ajouter le pseudonyme aux nom et prénoms réguliers.

2.2- La particule

C'est un mot qui précède certains noms ; il détermine le lien de filiation. La loi ivoirienne ne s'est pas préoccupée de la particule; mais il faut noter que celle-ci est la composante de certains noms patronymiques. On peut citer par exemple, la particule ''Bi'' et ''Lou'' chez les Gouros. Ainsi, si la particule a été oubliée dans le nom déclaré à l'état civil, l'omission doit être réparée

par la rectification judiciaire de l'acte de naissance4.

D- Le changement de nom et prénoms

Selon la loi, « nul ne peut porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance » (article 15 de la loi relative au nom); c'est le principe de l'immutabilité du nom. Mais la loi apporte quelques atténuations à ce principe à travers le changement de nom et de prénoms.

1- Le changement de nom

Les changements de nom sont possibles en cas de changement d'état ou à titre principal.

1.1- Le changement de nom résultant d'un changement d'état

Le nom traduit l'appartenance à une famille ; c'est un élément de l'état civil d'une personne ; un changement intervenu dans l'état peut entrainer un changement de nom. Le changement de nom peut être le résultat de la modification de la filiation ou de sa destruction. Il peut également résulter du mariage.

1.1.1- Le changement de nom consécutif à une modification de la filiation

La modification de la filiation peut entraîner un changement de nom.

Tel est le cas lorsque l'enfant est reconnu en second lieu par le père ; il y a ajout du nom du père à celui de la mère ou remplacement pur et simple du nom de la mère par celui du père.

Le changement de la nature de la filiation entraîne également un changement de nom. Ainsi, en cas de désaveu, l'enfant ne peut plus porter le nom du père présumé ; il ne peut désormais porter que le seul nom de sa mère.

L'adoption entraîne aussi l'attribution du nom de l'adoptant à l'adopté dont le nom est modifié.

La destruction de la filiation par l'annulation d'une reconnaissance faite sur la base d'une fausse déclaration entraîne un changement du nom consécutif à un changement d'état.

1.1.2- Le changement de nom consécutif au mariage

La loi sur le mariage confère à la femme mariée l'usage du nom du mari (article 55 de la loi relative au mariage).

Le nom de la femme mariée s'écrit ainsi qu'il suit : « Madame suivi de ses nom et prénoms de jeune fille, épouse suivi du nom du mari ».

1.2- Le changement de nom à titre principal

Ce changement de nom est indépendant de toute modification dans la situation familiale ; il peut intervenir suivant deux procédures.

La première concerne le changement de nom par substitution ; il concerne les individus qui, avant l'entrée en vigueur de la loi de 1964, ne portaient pas le patronyme de leur auteur. Ces personnes peuvent demander pour leur compte et celui de leurs enfants mineurs nés ou à naître,

à porter le nom de l'un de leurs ascendants ou de leur auteur. Elles peuvent donc choisir de porter désormais soit le nom de leur père, soit le nom d'un grand parent, généralement celui de leur grand-père.

Prévue par l'article 11 de la loi relative au nom, la seconde procédure concerne le relèvement de nom ; elle permet un changement de nom par adjonction. Celui dont le nom doit être relevé doit être de sexe masculin, décédé sans postérité mâle; il doit être le dernier représentant mâle de cette famille.

Celui qui veut relever le nom doit démontrer qu'il a un auteur commun avec le défunt.

Le relèvement de nom s'obtient par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile dans les 5 ans qui suivent le décès de la personne dont le nom doit être relevé. La déclaration est, par l'officier de l'état civil, transmise au tribunal pour homologation. Le jugement d'homologation ordonnera la rectification des actes d'état civil en autorisant le requérant à adjoindre le nom relevé à son patronyme.

2- Le changement de prénoms

Le prénom qui complète le nom patronymique est lui aussi soumis au principe de l'immutabilité contenu dans l'article 15 de la loi relative au nom. Le changement de prénom peut intervenir à la suite d'un changement d'état ; tel est le cas en matière d'adoption.

Par ailleurs, il est possible de changer de prénoms ou d'adjoindre de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur l'acte de naissance. Mais celui qui sollicite le changement de prénoms doit justifier d'un intérêt légitime. L'intérêt légitime peut se traduire par le fait que le prénom reçu des parents est ridicule.

Celui qui désire changer de prénoms doit présenter une requête devant le tribunal ou la section de tribunal dans le ressort duquel l'acte de naissance a été établi ; le requérant doit préciser les motifs du changement qui établissent l'existence d'un intérêt légitime.

E- La protection du nom patronymique

Aux termes de l'article 17 de la loi relative au nom « le porteur d'un nom ou ses descendants, même s'ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s'opposer sans préjudice de dommages et intérêts, à ce qu'il soit usurpé ou utilisé par un tiers à titre de nom, surnom ou pseudonyme ». En application de ce texte, une action peut être intentée dans le but de défendre le nom contre toute usurpation par un tiers.

Qui peut intenter cette action ? Contre qui peut-elle être intentée ?

1- Le demandeur à l'action en défense du nom.

Les personnes qui, en qualité de demandeur, peuvent saisir la justice à cette fin sont :

- le porteur du nom lui-même ; en effet, le droit au nom étant un droit de la personnalité,

le titulaire de ce droit est la personne la mieux indiquée pour défendre son nom contre toute usurpation ;

- les descendants du porteur du nom même s'ils ne portent pas eux-mêmes ce nom ; car le nom patronymique est un élément d'identification d'une famille ; la défense de ce nom appartient à tous les membres de cette famille même lorsque ceux-ci ne portent pas ce patronyme.

2- Le défendeur à l'action en défense du nom

La personne contre laquelle l'action est intentée est un tiers usurpateur du nom ; le tiers est une personne extérieure à la famille du porteur du nom.

Le juge, s'il estime que l'action en défense du nom est fondée, rendra une décision interdisant au tiers usurpateur l'usage du nom patronymique concerné. En plus de cette interdiction, le tribunal peut condamner le tiers usurpateur au paiement de dommages-intérêts.

Paragraphe 2- Nature juridique et caractères du nom

A- La nature juridique du nom

1- Le droit au nom

Le titulaire du nom a droit à l'usage de son nom; il a le droit de se servir de son nom dans les actes juridiques et dans la vie sociale. Il peut l'utiliser à des fins commerciales; il a le droit de s'opposer à l'usurpation de son nom par une tierce personne (article 17 de la loi relative au nom). Toutes ces prérogatives impliquent l'existence d'un droit au nom dont l'individu a une claire conscience.

Le droit au nom est un droit de famille, car le nom résulte de la filiation. Le nom est donc un aspect de l'état de famille, un attribut (un droit) de la personnalité.

2- Le nom, institution de police civile

En même temps qu'il est l'objet d'un droit, le nom est une institution de police civile se justifiant par la nécessité de l'Etat de distinguer les individus dans la société ; c'est une étiquette administrative. C'est pourquoi chaque personne a l'obligation de porter son nom dans la vie juridique; tel est le sens de l'article 16 de la loi relative au nom qui fait obligation aux fonctionnaires et officiers publics ou ministériels de désigner les personnes par leurs noms et prénoms réguliers, dans les actes, expéditions ou extraits qu'ils rédigent. Par ailleurs, l'usage d'un faux nom expose son auteur à des sanctions pénales (article 312 du code pénal).

B- Les caractères du nom

Le nom est immuable. Le principe d'immutabilité contenu dans l'article 15 de la loi relative au nom, est atténué, comme on l'a déjà vu, par le changement de nom consécutif à un changement d'état, ou le changement de nom à titre principal.

Le nom est inaliénable. Cela signifie que le droit au nom étant un droit extrapatrimonial ne peut être cédé entre vifs, donné ou vendu, ni transmis par testament. Cependant, ce principe souffre d'une exception. En effet, notre société outrancièrement capitaliste étant dominée par l'argent, a admis la commercialisation du nom. Le nom sous lequel un individu fait le commerce (nom commercial) est un élément de son fonds de commerce qui peut être cédé (vendu) en même temps que ce fonds dont il fait partie. Mais l'utilisation du nom patronymique devenu commercial doit être exclusivement limitée à l'exploitation du fonds de commerce.

Le nom est imprescriptible c'est-à-dire qu'il ne peut être perdu en raison d'un défaut d'utilisation. La prescription, c'est la disparition d'un droit qu'on n'a pas exercé pendant une certaine durée. Les juges français ont décidé qu'un nom de famille peut être réclamé par les membres de cette famille, malgré le long temps pendant lequel ce nom n'a pas été porté.

Section 2- Le domicile

Le domicile est le siège légal de la personne, le lieu où la loi la localise. Comme le nom, le domicile sert à individualiser la personne, en déterminant le lieu, où au regard de la loi, elle est censée être toujours présente.

Le domicile est défini par l'article 1 de la loi n° 2020-491 du 29 mai 2020 relative au domicile qui dispose : « le domicile de toute personne physique, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement » Le domicile doit être distingué des notions voisines telles que celles de résidence ou d'habitation.

La résidence et l'habitation correspondent à l'endroit où une personne se trouve effectivement pendant un certain temps. Ce lieu est qualifié de résidence lorsque la personne y vit de façon normale. L'habitation désignant le lieu d'un séjour bref et occasionnel.

Paragraphe 1 - La détermination du domicile

Le principe est le libre choix du lieu où tout individu décide de fixer son principal établissement ; c'est le domicile volontaire. Cependant, il existe des hypothèses dans lesquelles la loi attribue à l'individu un domicile légal.

A- Le domicile volontaire

1- Les éléments constitutifs du domicile volontaire

Ils sont au nombre de deux : un élément matériel et un élément intentionnel.

L'élément matériel se traduit par le fait de s'établir en un endroit.

L'élément intentionnel se manifeste par la volonté de fixer son domicile en cet endroit.

Une difficulté se présente lorsque la personne a plusieurs établissements, ayant plusieurs centres d'intérêts localisés à des endroits divers. Dans ce cas, il faut avoir recours à l'élément

intentionnel qui va permettre de reconnaître l'un des centres d'activité de l'intéressé comme son principal établissement. Dans certains cas, les tribunaux font prévaloir le lieu d'exercice de la profession ; dans d'autres, les intérêts économiques et familiaux déterminent le lieu du principal établissement.

2- Le changement de domicile

Selon l'article 8 de la loi n° 2020-491 du 29 mai 2020 relative au domicile, le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Le changement de domicile suppose donc la modification de l'élément matériel et de l'élément moral.

Pour l'élément matériel, sa modification s'opère par un déplacement du principal établissement ; à cela il faut joindre la volonté de l'individu de fixer son principal établissement dans le nouvel endroit.

La preuve du choix du nouvel établissement résultera d'une déclaration expresse faite à la mairie de l'ancien domicile et celle du nouveau domicile.

B- Le domicile légal

C'est celui que la loi assigne d'office à certaines personnes, soit en raison de leur dépendance vis-à-vis d'une autre personne, soit en raison de leur profession.

1- Le domicile légal de dépendance

a- Le domicile du mineur non émancipé

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère (article 5) ; il s'agit d'un domicile de rattachement de l'enfant au domicile de ses parents. En cas de divorce ou de séparation de corps, le mineur est domicilié chez le parent auquel le tribunal a confié sa garde.

En cas de décès de ses parents, le mineur est domicilié chez son tuteur.

b- Le domicile de la femme mariée

La loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage en son article 60 nouveau dispose : « le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l'intérêt de la famille ». Cette disposition est reprise par l'article 4 de la loi relative au domicile. Cette disposition prescrit que « les époux ont pour domicile le lieu choisi d'un commun accord. » Le domicile de la femme mariée ainsi que de l'homme marié est le domicile conjugal choisi bien évidemment d'un commun accord.

c- Les domestiques et gens de maison

Il s'agit des personnes qui travaillent habituellement chez autrui ; selon l'art. 7, « les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne

qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison ». Selon la loi, ces gens de maison doivent être déclarés à la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) (article 4 du décret n° 96-209 du 7 mars 1996 relatif aux obligations des employeurs).

2- Le domicile légal de fonction

La loi crée au profit de certaines personnes un domicile légal de fonction. C'est notamment le cas des magistrats. Selon la loi portant statut de la magistrature, « les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ». La règle est valable pour les commissaires de justice, les notaires, et les commissaires-priseurs.

Paragraphe 2- Les caractères du domicile

Le domicile est obligatoire, unique et inviolable

A- Le domicile est obligatoire

Le domicile sert à rattacher, juridiquement une personne à un lieu ; il en résulte que toute personne a en principe un seul domicile qui est son siège légal. Le caractère obligatoire du domicile s'explique donc par la nécessité d'un rattachement géographique de l'individu. En cas de difficulté pour trouver un domicile à une personne, on peut admettre qu'elle a conservé son domicile d'origine, c'est-à-dire celui qu'elle avait à sa naissance.

B- Le domicile est unique

Le principe de l'unicité du domicile est conforme à sa fonction de localisation. Comme exception à ce principe, l'article 10 consacre la notion de domicile élu ; c'est un domicile théorique choisi par une personne pour attribuer compétence à un tribunal. On dit que la personne a fait élection de domicile. L'élection de domicile est ainsi un acte par lequel une personne désigne dans un contrat un lieu autre que son domicile réel.

C- Le domicile est inviolable

La constitution ivoirienne (article 8) consacre l'inviolabilité du domicile; et la violation du domicile est réprimée par l'article 449 du code pénal : « est puni d'un emprisonnement de 6 jours à deux mois et d'une amende de 20 000 à 200 000 F, quiconque s'introduit dans le domicile d'une personne ou s'y maintient contre sa volonté expressément manifestée ».

Paragraphe 3- Les fonctions du domicile

Le domicile est un critère qui permet d'attribuer compétence territoriale aux autorités légales.

C'est le critère de détermination de la compétence territoriale des juridictions ; il détermine également l'officier de l'état civil compétent pour célébrer le mariage.

A- La détermination de la compétence territoriale des juridictions

Le domicile est un critère attributif de compétence territoriale. En effet, le tribunal

territorialement compétent est celui du domicile réel ou élu du défendeur, et en l'absence de domicile, celui de sa résidence (article 11 du code de procédure civile, commerciale et administrative). En d'autres termes, le défendeur à un procès doit être assigné devant le tribunal du lieu de son domicile

Dans le même sens, il faut également noter que le paiement d'une créance doit être fait au domicile du débiteur (article 1247 du code civil) ; autrement dit, le créancier doit lui-même, aller chercher ce qui lui est dû au domicile du débiteur ; on dit que la dette est quérable et non portable.

B- La détermination de la compétence territoriale de l'officier de l'état civil

Le domicile sert à déterminer la compétence territoriale de l'officier de l'état civil en matière de mariage. En effet, selon l'article 20 de la loi relative au mariage, « le mariage est célébré publiquement au siège de la circonscription ou du centre d'état civil du domicile ou de la résidence de l'un ou l'autre des époux ».

Au-delà de la compétence territoriale, le domicile est également le lieu d'accomplissement de certains actes ; il en est ainsi en matière de procédure civile où les significations, les sommations et les commandements de payer doivent être effectués au domicile réel ou élu de l'intéressé.

Section 3- L'état civil

L'état civil, c'est la condition d'une personne au regard du droit civil. L'état est donc l'ensemble des caractéristiques permanentes de la personne, qui déterminent son statut juridique dans la société. Sont des éléments constitutifs de l'état des personnes : la vie, la mort, la situation maritale de l'intéressé (célibataire, marié, divorcé ou veuf). Les éléments de l'état sont constatés officiellement par des actes appelés actes de l'état civil. En effet, selon l'article 1er de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil qui régit la matière, « les actes de l'état civil sont des écrits par lesquels l'officier de l'état civil constate d'une manière authentique les principaux événements dont dépend l'état des personnes ».

L'état civil est ainsi un service public administratif qui a pour mission d'enregistrer les différents événements qui constituent ou modifient l'état des personnes physiques, et de délivrer à cette fin aux usagers des actes constatant leur état ; ce sont les actes de l'état civil.

La loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil contient les règles portant sur :

- l'établissement des actes de l'état civil (paragraphe 1er) ;
- les fonctions des actes de l'état civil (paragraphe 2) ;
- les sanctions des irrégularités dans l'établissement des actes de l'état civil (parag. 3).

Paragraphe 1 - L'établissement des actes de l'état civil

Le législateur a édicté des règles de principe pour l'établissement des actes de l'état civil ; mais

il a aussi pris des dispositions pour suppléer le défaut d'acte de l'état civil.

A- Les règles normales d'établissement des actes de l'état civil

Il faut d'abord étudier la qualité des personnes chargées de l'établissement des actes de l'état civil ; ensuite, mettre l'accent sur la déclaration, en tant que règle d'établissement des actes de l'état civil ; enfin exposer les documents support des actes de l'état civil.

1- Les personnes chargées de l'établissement des actes de l'état civil

Chaque circonscription d'état civil comporte un officier de l'état civil. La circonscription peut, en raison de l'importance de la population, comporter des bureaux d'état civil ou centres secondaires tenus par des agents de l'état civil.

Chaque centre de santé peut comporter des bureaux d'état civil.

Des points de collecte d'informations concernant l'état civil sont créés dans les villages, dans les centres de santé et dans tout autre lieu déterminé par décret (article 3 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil).

a- La qualité d'officier de l'état civil

La qualité d'officier de l'état civil est reconnue à des autorités distinctes sur le territoire national et hors du territoire national ; lesquelles ont les mêmes attributions.

Sur le territoire national, la qualité d'officier de l'état civil est conférée au maire dans la commune ; en dehors de la commune, les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées par le sous-préfet dans les limites du territoire de la sous-préfecture.

Aux termes de l'article 4 de la loi relative à l'état civil), chaque circonscription d'état civil comporte donc un officier de l'état civil.

Chaque bureau d'état civil comporte un agent de l'état civil.

De même chaque point de collecte comporte un agent de collecte.

Aux uns et aux autres, il peut être adjoint un ou plusieurs suppléants qui exercent leurs compétences dans les mêmes conditions que les officiers et agents titulaires.

Hors du territoire national, la loi confère la qualité d'officier de l'état civil aux agents diplomatiques ou consulaires (article 33 de la loi relative à l'état civil ; article 25 de la loi relative au mariage). Les actes de l'état civil sont ici établis par les consuls et agents diplomatiques ivoiriens conformément à la loi ivoirienne.

b- Les attributions de l'officier de l'état civil

b1- La réception des déclarations

Les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour recevoir les différentes déclarations énumérées par la loi et dresser les actes de l'état civil auxquels ils confèrent l'authenticité (article 7 de la loi relative à l'état civil ; articles 13 et 14 de la loi relative au mariage).

Il s'agit des déclarations de naissance, de décès, de reconnaissance d'enfant naturel, de la double déclaration des époux en matière de mariage. A cela il faut ajouter l'information de l'épouse pour la reconnaissance d'un enfant adultérin de son époux.

b2- La délivrance des extraits et copies des actes enregistrés

La loi reconnaît à toute autorité ayant la qualité d'officier de l'état civil, le droit de délivrer des extraits et des copies des actes de l'état civil enregistrés.

L'extrait se traduit par le prélèvement d'un minimum d'informations contenues dans le registre de l'état civil.

La copie est la reproduction intégrale de l'acte contenu dans le registre de l'état civil. Elle comporte toutes les mentions en marge et transcriptions qui figurent sur le registre

Ce droit est étendu à tout dépositaire des registres de l'état civil (articles 31 et 52 de la loi relative à l'état civil).

La tenue et la conservation des registres de l'état civil relève de la compétence de l'officier de l'état civil (articles 15 à 20 de la loi relative à l'état civil).

2- Les documents supports des actes de l'état civil

Il s'agit des registres de l'état civil et du livret de famille

a- Les registres de l'état civil

Ce sont les principaux documents destinés à recevoir et à conserver les actes de l'état civil

Selon la loi relative à l'état civil (article 15), il doit être tenu, en double exemplaire, quatre registres distincts :

- les registres de naissance ;
- les registres de décès ;
- les registres pour les déclarations autres que les naissances et les décès
- les registres de mariage.

Ils sont ouverts au 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Les deux exemplaires sont côtés et paraphés par le président du tribunal.

Un exemplaire des registres est conservé au chef-lieu de la circonscription d'état civil ; l'autre est transmis au greffe du tribunal ou de la section du tribunal dans le ressort duquel est située la circonscription.

Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc : Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.

b- Le livret de famille

Il est délivré aux époux un livret de famille et un certificat de célébration civile (article 24 de la loi relative au mariage ; 91 de la loi relative à l'état civil). Ces documents sont remis à celui

d'entre eux désigné par les époux.

Le livret porte l'identité des conjoints, la date et le lieu de célébration du mariage. On y inscrit par la suite :

- les naissances et les décès des enfants nés du mariage et des enfants reconnus par le mari en application de l'article 22 de la loi relative à la filiation,
- le décès ou le divorce des époux (article 92 de la loi relative à l'état civil).

3- La déclaration, règle d'établissement des actes de l'état civil

La déclaration est le procédé normal d'établissement des actes de l'état civil. La déclaration doit être reçue par l'officier ou l'agent de l'état civil du lieu où l'événement s'est produit (article 30 de la loi relative à l'état civil) ; lequel en dresse l'acte qui le constate, appelé ''acte de l'état civil''.

Il s'agit de la déclaration de naissance, de décès, la double déclaration des époux en matière de mariage, ou encore de reconnaissance d'enfant naturel.

a- L'acte de naissance

La déclaration de naissance est faite devant l'officier de l'état civil (article 30 de la loi relative à l'état civil) par le père, la mère ou un ascendant ou toute personne ayant assisté à la naissance ou encore la personne chez qui la mère est accouchée (article 43 de la loi relative à l'état civil).

Le délai légal de la déclaration de naissance est de trois mois à compter de la date de l'accouchement (article 41).

La déclaration de naissance doit être reçue par l'officier ou l'agent de l'état civil du lieu de la naissance.

En pratique, sont exigés pour la déclaration de naissance, le certificat médical d'accouchement, les pièces d'identité des parents et du déclarant.

Une fois la déclaration de naissance enregistrée, la rédaction de l'acte de naissance doit être immédiate et comporter la signature du déclarant et celle de l'officier de l'état civil.

La loi (article 42) indique les mentions devant figurer sur l'acte de naissance :

- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant ;
- le sexe de l'enfant ;
- le ou les prénoms qui lui sont donnés ;
- les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et s'il y a lieu ceux du déclarant.

b- L'acte de décès

La déclaration de décès est faite devant l'officier de l'état civil (article 30 de la loi relative à l'état civil) par l'un des parents du défunt ou par toute personne possédant sur son état civil des

renseignements nécessaires à la déclaration.

Les décès doivent être déclarés dans les 15 jours qui suivent la date du décès (article 53 de la loi relative à l'état civil)

Les déclarations de décès sont reçues et les actes qui les constatent sont dressés par l'officier ou l'agent de l'état civil du lieu du décès (article 30 de la loi relative à l'état civil). La loi ne prescrit pas la rédaction immédiate de l'acte de décès.

La loi (article 54) indique les mentions devant figurer sur l'acte de décès:

- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu du décès ;
- les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
- les nom et prénoms, professions et domiciles des père et mère du défunt
- les nom et prénoms de l'autre époux si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- les nom et prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et s'il y a lieu son degré de parenté avec la personne décédée.

Pour la déclaration de décès sont exigés en pratique, le certificat médical (établi par le médecin) ou le procès-verbal de la police ou la gendarmerie qui constate le décès, les pièces d'identité du défunt et du déclarant.

c- L'acte de mariage

L'acte de mariage est établi à la suite de la double déclaration (articles 23 de la loi relative au mariage, et 71 de la loi relative à l'état civil) faite devant l'officier de l'état civil, par les futurs époux de se prendre pour mari et femme ; ceux-ci sont assistés de leurs témoins et éventuellement du père ou de la mère ou du tuteur qui doit consentir au mariage pour les mineurs.

La loi (article 15 de la loi relative au mariage) énumère les pièces requises pour la constitution du dossier de mariage : il s'agit des extraits d'acte de naissance des futurs époux datant de moins de trois mois ; la copie des actes accordant des dispenses et toutes autres pièces propres à établir que les conditions du mariage sont réunies.

L'acte de mariage doit être dressé sur le champ (art. 23 alinéa2 de la loi relative au mariage).

L'article 71 de la loi relative à l'état civil expose le contenu de l'acte de mariage ; celui-ci énonce :

- le numéro de référence de l'acte ;
- les prénoms, nom, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

- les prénoms noms, professions et domiciles des pères et mères ;
- les consentements ou autorisations donnés en cas de minorité de l'un ou des époux ;
- Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
- la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
- les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
- l'option éventuellement faite par les époux en faveur du régime de la séparation des biens.

Il faut souligner qu'à la suite de la célébration du mariage, les nom et prénoms du conjoint sont mentionnés en marge de l'acte de naissance. Cette mention permet à l'officier de l'état civil invité à célébrer un mariage de savoir si l'un des futurs époux se trouve déjà dans les liens d'un premier mariage.

d- L'acte de reconnaissance volontaire d'un enfant naturel

C'est un acte établi par un officier de l'état civil ou un notaire de tout ressort territorial sur la déclaration du père ou de la mère qui soutient être l'auteur de l'enfant (article 19 de la loi relative à la filiation).

Il faut signaler que la reconnaissance par le père d'un enfant de plus de 18 ans n'est valable que du consentement de ce dernier (article 21 alinéa3).

Le contenu de l'acte de reconnaissance n'est pas précisé par la loi ; naturellement, il doit indiquer :

- l'identité de l'enfant reconnu
- l'identité des père et mère (noms prénoms âge profession, domicile)
- les consentements exigés par la loi, à savoir celui de l'enfant âgé de plus de 21 ans ; celui de l'épouse pour l'enfant adultérin a patre ; celui de la mère pour la substitution du nom du père à celui de la mère lorsque le père reconnaît l'enfant en second lieu.

B- La suppléance des actes de l'état civil

Le législateur a prévu des mesures de suppléance dans deux cas : lorsqu'il y a défaut d'acte d'état civil ; ou en cas de perte ou de destruction des registres.

1- Le défaut d'acte de l'état civil

Aux termes des articles 41 et 53 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil, lorsque l'événement (une naissance ou un décès) n'a pas été déclaré dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut le relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal du lieu où il s'est produit.

Par ailleurs, la loi prévoit que lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété.

a- Le jugement supplétif du défaut d'acte d'état civil

Lorsque la déclaration (de naissance ou de décès) nécessaire à l'établissement de l'acte de l'état civil n'est pas effectuée dans le délai prescrit par la loi, celle-ci sera déclarée irrecevable par l'officier de l'état civil, en l'occurrence le maire ou le sous-préfet. Autrement dit, le délai imposé pour la faire étant arrivé à expiration, la déclaration ne peut plus être faite devant l'officier de l'état civil qui, naturellement, ne peut donc pas établir l'acte de l'état civil ; il y a donc défaut d'acte de l'état civil.

En conséquence, la personne intéressée doit introduire une requête auprès du tribunal de première instance ou de la section détachée du lieu de survenance de l'événement qu'est la naissance ou le décès.

Le juge saisi constate d'abord qu'il y a défaut d'acte de l'état civil ; il rend ensuite un jugement pour suppléer le défaut d'acte de l'état civil ; d'où l'expression ''jugement supplétif de défaut d'acte de naissance ou jugement supplétif de défaut d'acte de décès''.

Le dispositif du jugement supplétif de défaut d'acte de l'état civil est transmis par le ministère public à l'officier de l'état civil (le maire ou le sous-préfet) pour être transcrit dans le registre des actes de l'état civil (articles 83 à 85 de la loi relative à l'état civil).

Il tient lieu d'acte de l'état civil (acte de naissance ou de décès) dont la copie ou l'extrait peut être délivrée par l'officier de l'état civil. Ainsi, plutôt que de le solliciter auprès du tribunal, l'intéressé pourra obtenir du maire ou du sous-préfet, un extrait ou une copie du jugement supplétif d'acte de naissance ou d'acte de décès.

Il faut noter qu'à côté des audiences ordinaires du tribunal destinées à rendre des jugements supplétifs, des audiences foraines peuvent être organisées à cette même fin. Cette procédure permet au tribunal de se déplacer et se rapprocher ainsi des justiciables qui, par ce biais, peuvent aisément obtenir surtout des jugements supplétifs d'acte de naissance, rendus sur le champ par un juge.

b- Les actes de notoriété

Ils sont prévus par les articles 97 à 99 de la loi relative à l'état civil. Ce sont des actes dressés par le président du tribunal (un magistrat) du lieu de naissance ou du domicile afin d'attester de faits notoirement connus.

L'acte est dressé sur la base de la déclaration de deux témoins majeurs de l'événement. La loi donne ainsi la faculté à toute personne se trouvant dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, de le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du tribunal du lieu

de naissance ou du domicile.

Il en va ainsi pour le mariage ; la loi exige un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois. A défaut de pouvoir se procurer son acte de naissance, le futur époux peut obtenir la délivrance d'un acte de notoriété.

L'acte de notoriété doit énoncer la fin pour laquelle il a été délivré ; il ne peut plus servir à d'autres fins.

Il ne faut pas confondre l'acte de notoriété avec l'acte notarié. L'acte notarié est un acte authentique, établi par un notaire pour constater par exemple un contrat de vente d'un immeuble (une maison, un terrain à bâtir ou une parcelle de forêt).

2- La perte ou la disparition des registres de l'état civil

En cas de perte ou de disparition des registres de l'état civil, les articles 86 à 90 de la loi relative à l'état civil prévoient les modalités de leur reconstitution.

Deux hypothèses peuvent se présenter : un exemplaire des registres a disparu, ou les deux exemplaires ont disparu.

Dans la première hypothèse, le procureur de la république, selon les termes de l'article 87, prescrit au greffier du tribunal ou de la section du tribunal compétent de faire une copie de l'exemplaire existant sur un nouveau registre côté et paraphé par le président du tribunal.

Après avoir vérifié la fidélité de la copie à l'exemplaire original, le procureur de la république saisit par requête le tribunal ou la section du tribunal pour lui demander d'ordonner que la copie servira à remplacer le double manquant.

Dans la deuxième hypothèse, il n'est plus possible de faire des copies. La seule solution consiste à reconstituer les actes de l'état civil, en vue de leur transcription sur deux registres côtés et paraphés par le président du tribunal.

Pour ce faire, le procureur de la république (article 88) invite l'officier ou l'agent de l'état civil de la circonscription ou du centre secondaire à dresser un état année par année des personnes qui sont nées, mariées ou décédées pendant ce temps.

Après examen de cet état, le procureur de la République requiert le tribunal compétent d'ordonner une enquête et toutes mesures de publicité jugées opportunes. L'enquête est faite par un juge commis et un double de l'enquête est déposé au greffe du tribunal et au chef-lieu de la circonscription ou du centre secondaire d'état civil où toute personne peut en prendre connaissance.

Une fois l'instruction terminée, le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République, ordonne le rétablissement des actes dont l'existence a été constatée. Un seul jugement contient les actes d'une année entière pour chaque circonscription ou centre secondaire d'état civil

intéressé. Il est transcrit sur deux registres côtés et paraphés, lesquels sont déposés, l'un au chef-lieu de la circonscription d'état civil, l'autre au greffe du tribunal ou de la section du tribunal.

Il convient d'ajouter que l'article 90 de la loi relative à l'état civil autorise les personnes concernées par la destruction des deux exemplaires du registre, à demander, devant le tribunal ou la section du tribunal territorialement compétent, un jugement supplétif de défaut d'acte d'état civil.

Ainsi, les personnes intéressées pourront obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance, d'acte de décès ou d'acte de mariage ; car le jugement supplétif d'acte de mariage est exceptionnellement prévu pour le seul cas de disparition des deux exemplaires du registre de mariage (article 74 de la loi relative à l'état civil).

Paragraphe 2 - Les fonctions des actes de l'état civil

Les actes de l'état civil sont destinés à identifier la personne ; méritent donc attention leur publicité et leur force probante

A- La publicité des actes de l'état civil

La communication au public des registres de l'état civil est interdite (article 20 de la loi relative à l'état civil).

Selon la loi, seuls les magistrats chargés de la tenue des registres et les agents des administrations publiques peuvent être autorisés à consulter directement les registres de l'état civil.

Les particuliers peuvent toutefois obtenir des renseignements figurant sur le registre en demandant à l'officier ou l'agent de l'état civil de leur délivrer des extraits ou copies des actes de l'état civil.

La copie est la reproduction intégrale de l'acte figurant sur le registre de l'état civil. Elle comporte donc toutes les mentions en marge et les transcriptions qui figurent sur le registre (article 31 de la loi relative à l'état civil)..

L'extrait est une reproduction partielle des informations contenues dans le registre de l'état civil. L'extrait d'acte de naissance, par exemple, doit contenir un minimum d'informations : l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils émanent des énonciations de l'acte de naissance (article 52 de la loi relative à l'état civil).

Les extraits et les copies délivrés par les dépositaires des registres de l'état civil (officiers ou agents de l'état civil et greffiers) doivent faire mention de la date de leur délivrance et être revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés (article 31 de la loi relative à l'état civil).

B- La force probante des actes de l'état civil

C'est l'autorité reconnue aux actes de l'état civil en tant qu'instrument de preuve.

Selon l'article 1er de la loi relative à l'état civil, « l'état civil des citoyens est établi et prouvé que par les actes de l'état civil... »

Les événements constatés dans les registres de l'état civil sont soit des faits juridiques (naissance, décès) ou des actes juridiques (mariage, reconnaissance volontaire d'enfants naturels).

Le législateur a donc imposé la preuve par écrit pour les actes et les faits juridiques. L'écrit exigé est obligatoirement un acte authentique et non un acte sous-seing privé.

L'acte sous-seing privé est un acte écrit et signé par les particuliers sans l'intervention d'un officier public.

Un acte authentique est un acte établi par un officier public (notaire, officier de l'état civil etc).

Selon l'article 7 de la loi relative à l'état civil, « les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l'état civil auxquels ils confèrent l'authenticité ».

Les actes de l'état civil sont donc des actes authentiques, lesquels font foi jusqu'à inscription de faux ; c'est-à-dire que celui qui en conteste la teneur doit démontrer que l'officier de l'état civil a fait du faux en y insérant des déclarations contraires à la vérité.

Cette force probante est valable aussi bien pour les registres que pour les copies et les extraits. Les copies et les extraits ont la même force probante que l'original, à condition d'avoir été délivrés par l'une des autorités dépositaires des registres.

Paragraphe 3- Sanctions des irrégularités dans l'établissement des actes de l'état civil

Les sanctions visent d'abord l'officier de l'état civil qui a établi l'acte irrégulier; ensuite l'acte lui-même.

A- La responsabilité de l'officier de l'état civil

En vertu de l'article 12 de la loi relative à l'état civil, l'officier de l'état civil, l'agent de l'état civil et l'agent de collecte sont responsables civilement, disciplinairement et pénalement des fautes et négligences qu'ils commettent à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.

1- Les sanctions pénales

En cas d'irrégularité commise par lui dans l'établissement ou la délivrance des actes de l'état civil, des poursuites pénales peuvent être exercées contre l'officier ou l'agent de l'état civil.

L'officier peut être pénalement sanctionné pour avoir commis un faux en écritures publiques en application des articles 307 à 310 du code pénal.

Selon l'article 307 du code pénal « Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une

amende de 200 000 à 2 000 000 de francs, tout agent public qui commet un faux dans un acte public ou authentique relevant de l'exercice de ses fonctions… »

En particulier lorsqu'il compromet, détruit ou modifie l'état civil d'un enfant de 10 ans ou d'un enfant plus âgé atteint d'une infirmité, l'officier de l'état civil est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans (article 451 du code pénal).

2- Les sanctions civiles

Les victimes de l'acte d'état civil irrégulier peuvent poursuivre l'officier de l'état civil en justice sur le fondement de l'article 1382 du code civil. La victime doit alors apporter la preuve :

- d'un préjudice par elle subi du fait des agissements de l'officier de l'état civil ;
- d'une faute à lui reprochable et
- d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

3- Les sanctions disciplinaires

L'officier de l'état civil est frappé de révocation ou de suspension lorsqu'il commet un faux en écritures publiques ; ou encore lorsqu'il établit ou délivre un acte de naissance à un individu dont la déclaration de naissance ne figure pas dans les registres de la commune.

B- Les sanctions relatives à l'acte irrégulier

La sanction peut consister soit à annuler, soit à rectifier l'acte irrégulier

1- L'annulation de l'acte de l'état civil

La nullité est la sanction prononcée par le juge qui consiste en la disparition rétroactive de l'acte d'état civil irrégulier. Aux termes de l'article 106 de la loi relative à l'état civil, l'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit.

La nullité sera prononcée ou que les énonciations sont fausses ou sans objet ou encore pour vice grave touchant à la substance de l'acte.

La requête en annulation peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la république.

Le procureur de la république est tenu d'agir d'office quand l'acte dressé est manifestement contraire à la loi (article 107).

La reconnaissance de l'enfant adultérin par le père est nulle à défaut d'information préalable de l'épouse (article 22 de la loi relative à la filiation).

Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la gravité de l'irrégularité qui affecte l'acte.

Si l'irrégularité est substantielle, le juge prononcera la nullité de l'acte. Il en va ainsi d'un acte établi par une personne qui n'est pas investie des fonctions d'officier de l'état civil.

En revanche, si l'irrégularité est moins grave, le juge peut refuser de prononcer la nullité. Exemple : une erreur portant sur le nom de l'intéressé.

2- La rectification de l'acte de l'état civil

La rectification consiste à corriger les erreurs ou omissions commises par l'officier de l'état civil dans la rédaction de l'acte de l'état civil ; elle peut résulter d'une procédure administrative ou judiciaire.

a- La rectification administrative de l'acte de l'état civil

La rectification administrative peut être faite d'office au moment de la rédaction de l'acte de l'état civil ; elle porte sur les irrégularités commises avant que l'officier ou l'agent de l'état civil ne signe l'acte : Exemple : une erreur d'orthographe dans l'inscription du nom ou des prénoms, erreur portant sur le sexe de l'enfant.

L'officier ou l'agent de l'état civil peut de sa propre autorité procéder à la rectification de l'acte ; il s'agit de corrections portées en marge ; car des ratures et renvois peuvent être effectuées dans l'acte en vue de ces corrections, à condition qu'ils soient approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte (article 17 de la loi relative à l'état civil).

La rectification administrative peut être ordonnée par le procureur de la république. Celui-ci donne instruction aux dépositaires des registres de procéder à la rectification des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil (article 79 de la loi relative à l'état civil)

b- La rectification judiciaire de l'acte de l'état civil

La rectification judiciaire est celle ordonnée par le président du tribunal ou de la section du tribunal dans le ressort duquel l'acte a été dressé (articles 80 à 82 de la loi relative à l'état civil).

La rectification judiciaire est ouverte lorsque l'erreur ou l'omission est grave.

Elle consiste à ajouter des mentions essentielles que l'acte devrait contenir ; exemple : la date ou le lieu de naissance ou de décès.

Il en va de même lorsque l'acte contient des mentions inexactes, en l'occurrence un nom mal orthographié ou orthographié sans la particule. La rectification a pour but de corriger l'inexactitude constatée sur l'acte de l'état civil.

La rectification judiciaire de l'acte peut être la conséquence d'une action en changement d'état.

CHAPITRE IV- LES INCAPACITES

La capacité est l'aptitude qu'a une personne à être sujet de droits et d'obligations ; c'est le fait pour une personne d'être apte à acquérir des droits, à en jouir et à les exercer.

L'aptitude à être titulaires de droits est appelée la capacité de jouissance. L'aptitude d'une personne à mettre elle-même en œuvre ses droits et exécuter ses obligations, c'est la capacité d'exercice.

La négation de la capacité, c'est l'incapacité. L'incapacité est dite de jouissance lorsque la personne qui en est frappée est inapte à être titulaire d'un ou plusieurs droits. Exemple : une personne condamnée pour crime ou vol peut être dépouillée par le juge de son droit de vote ou d'être éligible, ou encore de son droit d'exercer le commerce.

L'incapacité est dite d'exercice lorsque la personne qui en est frappée est inapte à mettre elle-même en œuvre (ou exercer) certains droits dont elle demeure titulaire. L'incapacité d'exercice signifie que la personne concernée est titulaire de droits ; mais la loi met des restrictions à l'exercice par elle-même desdits droits. Ainsi, un mineur peut être propriétaire ou créancier ; il a, à cet égard, la capacité de jouissance. Mais il ne peut pas mettre lui-même en œuvre les prérogatives afférentes à ces droits ; il faut qu'une autre personne les exerce pour lui. Lui est donc méconnue la capacité d'exercice.

Vont être successivement étudiées, la situation du mineur, puis celle du majeur incapable.

Section 1- Le mineur

Le statut juridique du mineur est régi par la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.

Aux termes de cette loi, « est mineure la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis» (article 1er). Le mineur est donc toute personne âgée de moins de 18 ans. La personne âgée de 18 ans et plus est dite majeure.

La loi a instauré au profit du mineur un régime de protection ; mais certains mineurs peuvent échapper à ce régime par le biais de l'émancipation.

Sous-section 1- Le mineur non émancipé

Selon la loi le mineur non émancipé est incapable (paragraphe 1er) ; par voie de conséquence, elle prévoit à son profit un régime de protection (paragraphe 2)

Paragraphe 1 - L'incapacité juridique du mineur non émancipé

A- L'étendue de l'incapacité du mineur non émancipé

Elle se mesure à travers les actes juridiques, les actions en justice et les faits juridiques.

1- Les actes juridiques

Aux termes de l'article 32 de la loi relative à la minorité, «le mineur est incapable d'accomplir seul les actes de la vie civile ». Cela signifie que le mineur ne peut conclure des actes juridiques, c'est-à-dire des actes (des contrats) résultant d'une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.

Les actes juridiques interdits au mineurs sont appelés ''actes de disposition'' ; ce sont ceux qui grèvent sensiblement le patrimoine du mineur. Exemple : le mineur ne peut pas conclure un contrat d'achat d'une voiture ou d'une maison, ni un contrat de donation, ni rédiger un testament.

2- Les actions en justice

Aux termes de l'article 33 alinéa 2 de la loi relative à la minorité, « le mineur ne peut agir ou défendre en personne qu'assisté de son représentant légal dans toutes les instances ayant le même objet ». Cela signifie que le mineur non émancipé ne peut intenter une action en justice qu'avec l'aide de son représentant légal qui peut être son père, sa mère ou son tuteur ; en réalité c'est le représentant légal qui peut ester en justice au nom et pour le compte du mineur.

3- Les faits juridiques

Il s'agit d'événements indépendant de la volonté d'une personne, mais susceptibles de produire des effets de droit.

Le mineur est-il responsable d'un fait dont il est l'auteur ?

Selon l'article 36 de la loi relative à la minorité, « le mineur engage son patrimoine par ses délits, ses quasi-délits et son enrichissement sans cause ». Il est ainsi admis que le mineur est personnellement responsable de ses faits.

Cette responsabilité peut se combiner avec la responsabilité des parents du mineur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil qui dispose : « les père et mère sont responsables des dommages causés par leur enfant mineur vivant avec eux ».

B- Les exceptions à l'incapacité du mineur

1- Les actes relatifs à la personne du mineur

Selon la loi (article 33 alinéa 2), «les actes qui intéressent personnellement le mineur âgé de plus de 16 ans, notamment ceux qui concernent son état ou qui engagent sa personne physique, ne peuvent être conclus qu'avec son consentement». Le mineur peut donc accomplir seul certains actes qui le concernent et qui impliquent une appréciation personnelle. Ces actes excluent la représentation du mineur. Il en est ainsi des actes ci-après exposés.

a- L'adoption

Le mineur âgé de plus de 16 ans doit consentir personnellement à son adoption (article 6 de la

loi relative à l'adoption).

b- La reconnaissance d'enfant naturel

Le mineur peut reconnaître tout seul son enfant.

c- L'action en recherche de paternité

La mère même mineure peut intenter seule l'action en recherche de paternité (article 26 de la loi relative à la filiation). La fille, même si elle est mineure, est ainsi autorisée par la loi à poursuivre devant le tribunal le prétendu père (ou ses héritiers) pour l'amener à reconnaître qu'il est le père de son enfant.

2- Les actes relatifs au patrimoine du mineur

La validité de ces actes est admise lorsque ceux-ci ne portent pas une atteinte grave au patrimoine du mineur.

a- Les actes de disposition

Ce sont les actes dont la valeur de l'objet porte une atteinte grave au patrimoine du mineur ; exemple : acheter une maison, une voiture.

b- Les actes conservatoires

Le mineur est autorisé à accomplir tous les actes conservatoires sur son patrimoine (article 34 de la loi relative à la minorité).

Ce sont des actes qui ont pour but d'éviter au patrimoine une perte. Exemple : la conclusion d'un contrat d'assurance pour protéger un immeuble appartenant au mineur.

c- les actes d'administration

Ce sont des actes de gestion courante du patrimoine du mineur ; exemple : le contrat conclu pour mettre une maison en location ; ou encore le recouvrement d'une créance.

Le mineur non émancipé peut accomplir seul les actes d'administration.

d- Les actes de la vie courante

Le mineur peut conclure des contrats traduisant des actes de la vie courante; il est autorisé à conclure des contrats de menus achats, exemple : acheter un cahier ou un livre, un téléphone portable ; contrat de transport qui consiste à emprunter un taxi ''wôrô-wôrô''… etc).

e- Le contrat de travail

Lorsque le mineur est âgé de moins de 16 ans, la conclusion et la rupture du contrat de travail se font par son représentant légal agissant en son nom et pour son compte.

A partir de 16 ans, le mineur conclut et rompt son contrat de travail avec l'assistance de son représentant légal qui est le père, la mère ou le tuteur (article 35 de la loi relative à la minorité).

C- Les sanctions du non-respect des règles relatives à l'incapacité du mineur

1- La nullité de l'acte conclu par le mineur

Selon l'article 37 alinéa3 de la loi relative à la minorité, les actes accomplis par le mineur sont nuls de plein droit, s'ils sont de ceux que le représentant légal n'aurait pu faire qu'avec une autorisation.

Il s'agit d'une action en nullité relative qui ne peut être exercée que par la personne intéressée. Pendant la minorité, cette action appartient au représentant légal ; le mineur devenu majeur pourra lui-même exercer cette action à condition qu'elle ne soit pas prescrite. Le délai d'exercice de l'action en nullité est de 5ans ; cette action est donc prescrite lorsqu'elle n'est pas exercée pendant un délai de 5 ans (l'article 40 de la loi relative à la minorité). Cela signifie que passé un délai de 5 ans, l'action en nullité ne peut plus être exercée devant le tribunal.

2- La rescision pour lésion

La rescision pour lésion est l'annulation du contrat fondée sur un déséquilibre flagrant entre la prestation reçue par le mineur et celle acquise à son cocontractant. Selon la loi relative à la minorité, l'acte accompli par le mineur est rescindable en sa faveur, pour cause de lésion, quelle qu'en soit l'importance (article 37 alinéa 2 de la loi relative à la minorité).

3- Les effets de la nullité

Si la nullité est prononcée par le tribunal, elle aura pour effet, l'anéantissement rétroactif de l'acte conclu entre le mineur et son cocontractant. Chacune des parties est alors tenue de restituer à l'autre la prestation qu'elle a reçue ; exemple : le vendeur restitue le prix de la marchandise à l'acheteur ; l'acheteur restitue au vendeur le bien acheté.

Toutefois, le législateur apporte une limite à l'obligation de restitution qui pèse sur le mineur ; car selon l'article 41 de la loi relative à la minorité, « le mineur n'est tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s'il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit ».

Paragraphe 2 - La protection du mineur non émancipé

L'article 33 de la loi relative à la minorité énonce que le mineur a nécessairement un représentant pour tous les actes de la vie civile. Celui-ci est soit un administrateur légal (père ou mère), soit un tuteur.

A- L'autorité parentale

Initialement nommée « puissance paternelle » par la loi de 1964, »l'autorité parentale est l'ensemble des droits reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et ayant pour finalité l'intérêt de celui-ci. » (Article 3 de la loi relative à la minorité)

1- L'exercice de l'autorité parentale

Aux termes de l'article 5 de la loi relative à la minorité, « l'autorité parentale est exercée en

commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire » ; mais comment est-elle exercée ?

a- L'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant légitime

L'enfant légitime est l'enfant né de parents mariés. Aux termes de l'article 5 de la loi relative à la minorité, « durant le mariage, l'autorité parentale est exercé en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire.» S'il s'élève un conflit relativement à l'exercice de l'autorité parentale, le juge statue en considérant l'intérêt de l'enfant ; il est saisi par l'époux le plus diligent (article 5 alinéa2).

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre et dans le seul intérêt de l'enfant, quand il accomplit seul un acte usuel de l'autorité parentale.

En cas de divorce, de séparation de corps ou de résidence séparée, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère à qui le juge a confié la garde de l'enfant. Néanmoins le parent qui n'en a pas la garde conserve les droits de visite et de surveillance et le droit de consentir à l'adoption ou à l'émancipation de l'enfant mineur.

Si la garde a été confiée à une tierce personne, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les père et mère. Mais le tiers investi de la garde de l'enfant accomplit les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation (article 7).

En cas de décès de celui des père et mère ayant été investi, l'autorité parentale est dévolue de plein droit à l'autre parent. Toutefois dans l'intérêt exclusif de l'enfant, le juge peut décider, à la requête de tout intéressé, de confier sa garde à toute autre personne.

b- L'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant naturel

L'enfant naturel est celui qui est né de parents non mariés. «L'autorité parentale sur les enfants nés hors mariage est exercée par celui des père et mère à l'égard duquel la filiation est établie» (article 9 alinéa 1er de la loi relative à la minorité).

Lorsque la filiation est établie à l'égard de la mère et du père, l'autorité parentale est exercée par les deux parents. S'il s'élève un conflit relativement entre les père et mère relativement à l'exercice de l'autorité parentale, le juge saisi par le parent le plus diligent statue en considérant l'intérêt de l'enfant.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre et dans le seul intérêt de l'enfant, quand il accomplit seul un acte usuel de l'autorité parentale (article 9 alinéa 4 de la loi relative à la minorité).

c- La perte de l'exercice de l'autorité parentale

Incapacité du parent. Le parent qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité ou de toute autre cause, perd l'exercice de l'autorité parentale.

Délégation volontaire. De même, est provisoirement privé de l'exercice de l'autorité parentale, celui des parents qui consent à une autre personne physique, une délégation volontaire et temporaire de ses droits et obligations relativement à la garde du mineur, à son instruction, son éducation et sa surveillance (article 11 de la loi relative à la minorité).

En cas de décès de l'un des père et mère. Si l'un des père et mère décède ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité ou de toute autre cause, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu uniquement à l'autre (article 12 de la loi relative à la minorité).

2- Les attributs de l'autorité parentale

Ces attributs exposés dans l'article 4 de la loi relative à la minorité visent d'une part la personne du mineur, d'autre part ses biens.

a- Les attributs relatifs à la personne du mineur

a1- La garde et la surveillance

- ✓ La garde

La garde est un droit en vertu duquel le titulaire de la puissance paternelle fixe la résidence de l'enfant. Il faut rappeler, à ce sujet, qu'en vertu de l'article 108 du code civil, le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.

Le mineur ne peut quitter le domicile familial sans l'autorisation du titulaire de l'autorité parentale ; il peut avoir recours à la force publique pour ramener l'enfant au domicile familial.

- ✓ La surveillance.

Elle comporte le droit de surveiller la correspondance de l'enfant, surveiller ses mœurs et ses relations avec des tiers ; le titulaire de l'autorité parentale peut interdire à l'enfant des relations qu'il jugerait dangereuses pour sa vie.

a2- L'éducation et l'entretien de l'enfant

- ✓ L'éducation.

La loi parle de l'instruction et l'éducation de l'enfant (article 4.1° de la loi relative à la minorité). Outre l'instruction, l'éducation de l'enfant comprend le droit de choisir sa religion, et même d'assurer son éducation politique...etc

- ✓ L'entretien.

L'obligation d'entretien se traduit par l'obligation de pourvoir à la nourriture, à l'habillement et aux frais scolaires de l'enfant. Dans le cadre du mariage, la loi prévoit que « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants » (article 47 de la loi relative au mariage).

Cette obligation, en principe, prend fin à la majorité ; mais elle peut être prolongée au-delà de

la majorité pour l'enfant qui poursuit ses études ou pour l'enfant handicapé.

b- Les attributs relatifs aux biens du mineur

L'autorité parentale comporte le droit d'administrer les biens du mineur et disposer des revenus desdits biens (article 4.4° de la loi relative à la minorité). Il s'agit de l'administration légale et de la jouissance légale

b1- L'administration légale

L'administration légale emporte pour celui des parents qui exerce l'autorité parentale pouvoir d'administration sur les biens de ses enfants mineurs et disposition de leurs revenus (article 42 de la loi relative à la minorité).

L'administration légale suppose donc que le mineur dispose de biens personnels. La loi prévoit deux hypothèses : l'administration légale pure et simple et l'administration légale sous contrôle judiciaire (article 43 de la loi relative à la minorité)

b1-1- L'administration légale pure et simple

L'administration légale est pure et simple lorsqu'elle est exercée conjointement par les père et mère qui exercent en commun l'autorité parentale.

- ✓ Les biens objet d'administration légale.

Tous les biens du mineur y compris son salaire, sont soumis à administration légale. Mais certains biens en sont expressément exclus par l'article 49 de la loi relative à la minorité ; ce texte dispose que ne sont pas soumis à l'administration légale :

- les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seront administrés par un tiers, c'est-à-dire une personne autre que ses père et mère ; ce tiers, selon la loi auront les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament, à défaut ceux qui lui auront été attribués par le juge des tutelles.
- les biens échus au mineur par succession dans le cas où les parents auront été écartés de cette succession pour cause d'indignité encourue de plein droit. Tel est le cas notamment, entre autres raisons, lorsque les parents du mineur auront été condamnés en tant qu'auteur, ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt dont ils appelés à prendre l'héritage (article 9 de la loi relative aux successions).
- les biens échus au mineur par succession, dans le cas où les parents auront été écartés de cette succession pour, lorsque cette indignité, judiciairement prononcée, n'était pas encourue de plein droit ; ici c'est la décision du juge qui dépouille les parents de l'administration légale des biens du mineur.

Il convient de préciser que dans tous les cas où l'administration légale des biens a été retirée

aux parents du mineur, ces biens sont gérés par un administrateur spécialement désigné par le juge des tutelles qui fixe ses droits, pouvoirs et obligations (article 49 alinéa3 de la loi relative à la minorité).

- ✓ Les pouvoirs de l'administrateur légal

Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation (article 44 de la loi relative à la minorité)

Dans l'administration légale pure et simple, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille ; à défaut d'accord entre les deux l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même si les deux parents sont d'accord, il leur est interdit les actes suivants :

- Décider la vente de gré à gré ou l'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur ;
- contracter un emprunt au nom du mineur ou renoncer pour lui à un droit.
- Consentir à un partage amiable.

Les deux parents, même d'un commun accord ne peuvent accomplir ces actes qu'avec une autorisation du juge des tutelles (article 44 alinéa4 de la loi relative à la minorité)

L'administrateur légal représente le mineur dans les actes civil, sauf ceux pour lesquels le mineur est autorisé à agir lui-même (article 45 alinéa 1er de la loi relative à la minorité); il convient de rappeler que ces actes pour lesquels le mineur est autorisé à agir lui-même sont, entre autres, la reconnaissance d'un enfant naturel ou encore l'action en recherche de paternité naturelle exercée par la fille mineure.

b1-2- L'administration légale sous contrôle judiciaire

Elle est prévue dans les cas ci-après exposés.

Le cas de divorce, séparation de corps ou de résidence. Ce cas concerne exclusivement l'administration légale des biens de l'enfant légitime, enfant né dans le mariage. Lorsqu'il y a divorce, séparation de corps ou séparation de résidence, les deux parents ne vivant plus sous le même toit, l'administration légale des biens de l'enfant mineur est confiée par le juge au parent qui assure sa garde (article 6 alinéa 1er).

En cas de conflit né de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant légitime (article 5 alinéa 2) ou l'enfant naturel, enfant né hors mariage (article 9 alinéa3). Face à un tel conflit, le juge qui est saisi par le parent le plus diligent prend une décision relative à la gestion des biens en considération de l'intérêt de l'enfant.

En cas de décès de celui des père et mère investi de la garde de l'enfant légitime (article8) ou

de l'enfant naturel (article 12), le juge peut décider de confier l'administration légale des biens de l'enfant à toute autre personne qui en est digne. Il en va de même lorsque le parent qui exerce l'autorité parentale se trouve hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause ; ou encore lorsqu'il consent une délégation de ses droits issus de l'autorité parentale.

L'administration légale prend fin par la survenance de la majorité, l'émancipation, ou le décès du mineur.

b2- La jouissance légale

Aux termes de l'article 46 de la loi relative à la minorité, l'administrateur légal perçoit les revenus des biens de son enfant mineur, sous réserve de satisfaire aux obligations qui lui incombent.

Ce droit reconnu par la loi à l'administrateur légal sur les 'revenus des biens du mineur est appelé la jouissance légale. Il a donc le droit de percevoir et de disposer librement des revenus des biens de l'enfant mineur non émancipé. C'est la contrepartie de la charge qui pèse sur l'administrateur légal de gérer les biens du mineur.

La jouissance légale porte seulement sur les revenus des biens ; elle ne porte pas sur les biens eux-mêmes.

Exemple : pour une maison mise en location, la jouissance légale a pour objet les loyers ; l'administrateur légal a donc le droit de percevoir et disposer des loyers, mais il ne peut pas disposer de la maison elle-même, notamment la vendre ; il ne pourra le faire qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

L'administrateur légal qui perçoit les revenus du mineur ne peut en disposer librement qu'après avoir satisfait aux obligations suivantes :

- une partie des revenus doit être utilisée pour l'entretien, la nourriture, et l'éducation du mineur, selon sa fortune ;
- l'autre partie doit être utilisée pour le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;
- d'une façon générale, l'administrateur légal est tenu de faire face à toutes les dépenses nécessitées par l'entretien et la conservation du patrimoine du mineur.

Après avoir affecté les revenus des biens à toutes ces dépenses, s'il existe un reliquat après déduction, l'administrateur légal pourra en disposer librement.

Le contrôle de la gestion de l'administrateur légal

La loi indique (article 48) que l'administrateur légal ne peut être astreint, au cours de la minorité de l'enfant, à justifier de sa gestion, contrairement à ce qui est prévu à l'égard du tuteur ; car

selon l'article 112 de la loi relative à la minorité, le conseil de famille peut, à tout moment, appeler le tuteur devant lui et l'inviter à justifier de sa gestion.

Mais l'administrateur légal reste comptable, c'est-à-dire qu'il est responsable vis-à-vis du mineur, quant à la propriété des biens dont il a l'administration, et des revenus dont il n'a pas la libre disposition. En effet, la loi lui fait obligation de dresser un inventaire des biens, cet inventaire étant établi en présence du juge des tutelles. De même, il doit rendre compte de sa gestion sous avis préalable du juge des tutelles, à la fin de l'exercice de ses fonctions (article 48 alinéa4 de la loi relative à la minorité).

La jouissance légale prend fin sur la base des mêmes causes que l'administration légale.

3- Le contrôle et la déchéance de l'autorité parentale

a- Le contrôle de l'autorité parentale

La loi prévoit les mesures d'assistance éducative ainsi que la délégation des droits de l'autorité parentale.

a1- L'assistance éducative

Ordonnée par le juge des tutelles, l'assistance éducative, selon la loi, intervient suite au comportement du mineur lui-même ou des parents.

Concernant les parents, ces mesures sont prises lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant sont compromises ou insuffisamment sauvegardées, en raison de l'immoralité ou de l'incapacité des père et mère ou de la personne investie du droit de garde (article 27 alinéa 1er de la loi relative à la minorité)

Concernant le mineur lui-même, les mesures d'assistance éducative peuvent être prises lorsqu'il donne, par son inconduite ou son indiscipline, à ses parents ou à la personne investie du droit de garde, des sujets de mécontentements très graves (article 27 alinéa 2 de la loi relative à la minorité).

La loi précise que le mineur sous assistance éducative doit, chaque fois que cela est possible, être maintenu dans son milieu habituel de vie. Seulement, le juge des tutelles est invité, dans ce cas, à désigner une personne qualifiée ou un service d'assistance sociale ou d'éducation ou un service de protection judiciaire de l'enfance pour apporter aide et conseil à la famille, afin de suivre le développement de l'enfant ; la personne ou le service désigné doit périodiquement faire un rapport au juge sur la charge qu'il lui a confiée.

S'il s'avère nécessaire de retirer l'enfant de son milieu de vie actuel, le juge des tutelles peut (article 29 de la loi relative à la minorité) décider de confier tout ou partie des droits de l'autorité parentale à une personne physique ou morale. Le juge peut, dans ce cas, confier ces droits à :

- celui des père et mère qui n'a pas l'exercice du droit de garde ;

- un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
- un établissement public d'assistance sociale ou d'éducation, ou un établissement public relevant du service d'aide à l'enfance, ou un établissement de protection judiciaire de l'enfance, ou un établissement privé habilité.

a2- La délégation des droits de l'autorité parentale

C'est le droit pour le parent qui exerce l'autorité parentale de se dessaisir volontairement et temporairement, ou d'être dessaisi par le juge des attributs de l'autorité parentale.

- ✓ La délégation volontaire.

Elle résulte de la volonté même du parent qui exerce l'autorité parentale ; celui-ci peut déléguer volontairement et temporairement à une personne physique jouissant de ses droits civils, les droits qu'il détient et les obligations qui lui incombent relativement à la garde, l'instruction, l'éducation et la surveillance du mineur (article 13 de la loi relative à la minorité).

La délégation volontaire se fait par une déclaration conjointe des parties intéressées, reçue par le juge des tutelles ; les parties peuvent y indiquer la durée et l'étendue de la délégation qui peut être partielle ou totale. En cas de désaccord entre les parents ayant tous les deux l'exercice de l'autorité parentale, le juge des tutelles statue, c'est-à-dire qu'il se prononce et prend une décision. De même, le juge des tutelles, à la demande des parties intéressées agissant conjointement, peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, de déléguer à la personne tout ou partie des droits qui ne lui avaient pas été conférés (article 15 de la loi relative à la minorité).

- ✓ La délégation judiciaire

Elle est ordonnée par voie de justice. C'est une délégation forcée des attributs de l'autorité parentale. Prévue par l'article 16 de la loi relative à la minorité, elle vise le cas d'un enfant mineur recueilli par une personne physique ou morale sans l'intervention des père, mère ou tuteur.

La personne ayant recueilli l'enfant doit, dans un délai de 72 heures, en faire la déclaration au juge des tutelles de la résidence des parents ou du tuteur.

La non déclaration de l'enfant est punie d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il s'agit d'une personne morale, les poursuites sont engagées et la peine prononcée contre le représentant de cette personne morale habilitée à recevoir l'enfant.

Après réception de la déclaration, le juge la notifie aux parents ou tuteur de l'enfant. Si dans les 3 mois qui suivent la déclaration, personne (père, mère ou tuteur) ne réclame l'enfant, celui qui l'a recueilli peut demander au juge des tutelles que lui soit confié, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de tout ou partie des droits de l'autorité parentale.

Le juge prononce, par voie d'ordonnance, la délégation partielle – il ne confère qu'une partie - des droits de l'autorité parentale à la personne qui a recueilli l'enfant. Le juge des tutelles ordonne que les autres droits soient dévolus au service chargé de la protection judiciaire de l'enfance.

La loi indique que le droit de consentir à l'adoption de l'enfant ne peut être délégué.

Judiciaire ou volontaire, la délégation a toujours un caractère provisoire ; les père, mère ou tuteur peuvent demander au juge des tutelles que le mineur leur soit rendu.

S'il estime que dans l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de rejeter la demande, le juge des tutelles peut accorder au demandeur un droit de visite dont il fixe les modalités. Cette décision du juge peut être contestée devant la cour d'appel. En cas de rejet de la demande des père, mère ou tuteur de récupérer l'enfant, une nouvelle demande ne peut être formulée qu'après un délai d'un an à compter de la date de la décision de rejet.

b- La déchéance de L'autorité parentale

Il faut distinguer la déchéance de plein droit de la déchéance facultative.

- ✓ La déchéance de plein droit

C'est une sanction qui frappe le parent titulaire de l'autorité parentale, suite à une condamnation pour infraction pénale (article 21 de la loi relative à la minorité).

Les infractions visées sont :

- le proxénétisme pratiqué par des père et mère à l'égard de leurs enfants ;
- le crime commis par eux sur la personne de leur enfant ou d'un enfant à l'égard duquel ils sont investis de l'autorité parentale ;
- s'ils ont été complices d'un crime ou délit commis par un ou plusieurs de leurs enfants, ou d'un enfant à l'égard duquel ils sont investis de l'autorité parentale.

L'obligation de subvenir à l'entretien et à l'éducation de l'enfant reste à la charge du parent déchu.

- ✓ La déchéance facultative

Selon l'article 22 de la loi relative à la minorité, la déchéance facultative est prononcée en dehors de toute condamnation pénale. Elle frappe les personnes exerçant l'autorité parentale qui mettent en danger le plein épanouissement, la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, et ce :

- par des mauvais traitements infligés à l'enfant ;
- par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, de stupéfiants, ou de toutes autres substances nocives ;
- par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de

délinquance ;

- par un défaut de soins ou un manque de direction ;
- par un désintérêt de plus d'un an sans justes motifs ayant commis des infractions comme le vagabondage, la séquestration, l'abandon d'enfant ou de famille, l'excitation habituelle des mineurs à la débauche.

Il faut noter que celui qui est déchu de l'autorité parentale peut obtenir restitution de ses droits, après réhabilitation. Il peut à cette fin exercer, dans un délai d'un an à compter du jour de la décision de déchéance, exercer une action en restitution de droits devant le juge des tutelles qui se prononcera en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.

B- La tutelle

Selon l'article 52 de la loi relative à la minorité, « la tutelle est un régime de protection de l'enfant. Elle est une charge publique et personnelle. Nul ne peut refuser de l'exercer sauf dérogations prévus aux articles 63 et 64 ».

La tutelle est un mode de représentation du mineur. La loi détermine les cas d'ouverture de la tutelle, les organes de la tutelle, le fonctionnement et la fin de la tutelle

1- L'ouverture de la tutelle

La loi relative à la minorité (article 53) précise les cas d'ouverture de la tutelle pour le mineur non émancipé ; le juge saisi décide d'ouvrir la tutelle lorsqu'il se trouve en face d'un des cas prévus par la loi.

- La tutelle s'ouvre en cas de décès des père et mère, ou lorsqu'ils sont hors d'état de manifester leur volonté pour raison d'incapacité, d'absence, d'éloignement ou de toute autre cause.
- Elle s'ouvre également lorsque les deux parents sont tous deux déchus de l'autorité parentale.
- Elle s'ouvre lorsque le survivant est déchu des droits de l'autorité parentale.
- Elle s'ouvre lorsque les parents ont été tous deux condamnés pour abandon de famille dans le cas où la victime de cet abandon est un de leurs enfants, et ce, même si la déchéance de l'autorité parentale n'a pas été prononcée.
- Enfin la tutelle s'ouvre lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie à l'égard de ses parents.

2- Les organes de la tutelle

La loi prévoit deux organes : le tuteur et les organes de contrôle.

a- Le tuteur

a1- La désignation du tuteur

Il existe trois modes de désignation du tuteur.

- ✓ La tutelle testamentaire.

On parle de tutelle testamentaire lorsque le tuteur a été désigné dans un testament, ou par une déclaration spéciale soit devant notaire, soit devant le juge des tutelles. en fait ce tuteur est désigné par le survivant des père et mère s'il a conservé au jour de sa mort l'exercice de l'administration légale, la puissance paternelle (article 57 de la loi relative à la minorité).

La tutelle dative : c'est le cas où il n'y a pas de tuteur désigné par le dernier mourant des père et mère, ou lorsque celui qui a été désigné vient à cesser ses fonctions ; dans ce cas, le tuteur est désigné par le conseil de famille convoqué par le juge des tutelles (articles 58 et 62 de la loi relative à la minorité). Le tuteur est alors choisi au sein de la famille ou en dehors de la cellule familiale.

- ✓ La tutelle déférée à l'Etat

Il en est ainsi lorsque la tutelle est vacante ; elle est déférée à l'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire d'un administrateur ; c'est la tutelle d'Etat ou tutelle publique (article 68 alinéa 2 de la loi relative à la minorité).

a2- Le choix du tuteur

Qui peut être tuteur ?

La qualité de tuteur est reconnue à toute personne sans distinction de sexe ou de nationalité.

Ne peuvent être investies de la charge tutélaire, les personnes frappées d'incapacité, c'est-à-dire les mineurs et les majeurs protégés (article 82).

Par ailleurs, sont également exclues ou dépouillées de plein droit des charges de la tutelle (article 83). :

- les personnes condamnées pour crime ou délit sur la personne d'un enfant ou condamnées comme complice d'un crime commis par un enfant ;
- les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application des dispositions du code pénal ;
- les personnes qui ont été déchues de l'autorité parentale.

Il en va de même des personnes dont l'inconduite notoire, l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires est manifeste (article 84 de la loi relative à la minorité).

Peuvent également être exclus ou destitués des charges de la tutelle, les individus qui, personnellement ou dont les ascendants ou descendants, ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens (article 84 alinéa 2 de la loi relative à

la minorité).

La charge tutélaire est personnelle, elle ne se transmet ni au conjoint, ni aux héritiers du tuteur ; toutefois les héritiers seront responsables de la gestion du tuteur (article 53 alinéas 1er et 3 de la loi relative à la minorité).

b- Les organes de contrôle

Les organes de contrôle sont au nombre de deux : le conseil de famille et le juge des tutelles.

Le conseil de famille est un organe collégial composé de 4 à 6 membres non compris le juge des tutelles et le tuteur. Ils sont choisis par le juge des tutelles parmi les parents du mineur ainsi parmi les alliés de ses père et mère ; le juge des tutelles doit faire diligence pour que chacune des deux lignes y soit représentée article 71 de la loi relative à la minorité).

Le juge doit vérifier que les personnes appelées à siéger au sein du conseil de famille présentent certaines aptitudes ; il doit également tenir compte des relations que les père et mère entretiennent avec leurs différents parents et alliés, mais surtout l'intérêt que ces personnes portent à la personne du mineur.

Le juge des tutelles

Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par le juge des enfants. Il a un rôle de surveillance générale du tuteur à qui il doit donner son autorisation pour l'accomplissement d'un certain nombre d'actes.

3- Le fonctionnement de la tutelle

La tutelle comporte, pour celui qui l'exerce, les droits et obligations de l'autorité parentale, sauf si la loi en dispose autrement (article 88 de la loi relative à la minorité). Le tuteur exerce ainsi son pouvoir sur la personne mais aussi sur les biens du mineur.

a- La personne du mineur

Sur la personne du mineur, le tuteur exerce les droits d'un parent exerçant l'autorité parentale (article 88 de la loi relative à la minorité) ; cela signifie qu'il représente le mineur au même titre que les parents. Pèsent donc sur le tuteur les obligations prescrites par l'article 4 de la loi relative à la minorité ; il s'agit notamment des obligations de garde, de direction, de surveillance, d'entretien, d'instruction et d'éducation du mineur. Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur a l'obligation de faire prendre à l'égard du mineur toute mesure d'assistance éducative. Il a le droit de consentir à son adoption et à son émancipation.

b- Les biens du mineur

Le tuteur assure la gestion des biens au nom et pour le compte du mineur. Le tuteur représente

le mineur dans tous les actes civils à l'exception de ceux pour lesquels la loi et les usages autorise le mineur à agir lui-même (article 93 alinéa 1er de la loi relative à la minorité).

La loi énumère les actes que le tuteur peut faire seul ensuite ceux qui sont subordonnés à autorisation du conseil de famille, et enfin ceux qui lui sont interdits.

b1 - Les actes que le tuteur peut faire seul.

Le tuteur peut faire seul, comme représentant du mineur tous les actes d'administration. Il peut ainsi aliéner à titre onéreux (c'est-à-dire il peut vendre) les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits (article 93 alinéa3 de la loi relative à la minorité).

Le tuteur peut donner seul quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du mineur (article 97 alinéa 1er de la loi relative à la minorité). Ces capitaux sont déposés sur un compte ouvert au trésor public ou dans un établissement bancaire au nom du mineur ; il doit préciser que le bénéficiaire de ce compte est un mineur.

Ce dépôt des capitaux doit être fait par le tuteur dans un délai d'un moins à compter de la date de leur réception ; passé le délai d'un mois, le tuteur est tenu personnellement de verser sur le compte les intérêts que ces capitaux auraient perdus du fait de sa négligence (article 97 alinéa 3 de la loi relative à la minorité).

b2 - Les actes subordonnés à autorisation du conseil de famille

Est soumise à une autorisation du conseil de famille, la prise en location par le tuteur des biens du mineur (article 93 alinéa 5 de la loi relative à la minorité).

De même, aux termes des articles 100 et suivants de la loi relative à la minorité, le conseil de famille doit donner son autorisation en vue de l'emploi ou du remploi des capitaux du mineur.

Le conseil de famille peut autoriser la vente des immeubles et fonds de commerce à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine (article 101 alinéa 2 de la loi relative à la minorité).

L'apport en société par le tuteur d'un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur est autorisé par le conseil de famille (article 101 alinéa 4 de la loi relative à la minorité).

Dans tous les cas où l'autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d'un acte du tuteur, celle-ci peut être suppléée par celle du juge des tutelles (article 109 alinéa 1er de la loi relative à la minorité).

Le juge des tutelles peut également, à la requête du tuteur, prendre la place du conseil de famille pour autoriser une vente de valeurs mobilières appartenant au mineur (article 109 alinéa 2 de la loi relative à la minorité).

b3- Les actes interdits au tuteur

Sont interdits au tuteur (article 93 alinéa 5 de la loi relative à la minorité) :

- l'achat des biens du mineur ;
- l'acceptation d'une cession de droit de créance contre le tuteur ;
- la conclusion de contrats de donations au nom du mineur.

De façon générale, le tuteur est tenu d'administrer les biens du mineur en bon père de famille ; en conséquence, il répond des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion (article 93 alinéa 4 de la loi relative à la minorité).

Dans les trois mois qui suivent fin de la tutelle, il doit rendre compte de sa gestion au mineur émancipé ou devenu majeur, aux héritiers du mineur décédé (article 114 de la loi relative à la minorité)

La tutelle prend fin en cas de :

- majorité du mineur ;
- émancipation du mineur ;
- décès du mineur.

Le décès du tuteur, quant à lui, ne met pas fin à la tutelle; il y a changement de tuteur. Il en va de même lorsque le tuteur est frappé d'une incapacité.

Sous-section 2 - Le mineur émancipé

« L'émancipation est l'état du mineur qui est affranchi de l'autorité parentale ou de la tutelle. Il devient capable, d'accomplir tous les actes de la vie civile et de faire le commerce » (article 119 de la loi relative à la minorité). L'émancipation est donc l'acte par lequel le mineur est, par anticipation, élevé au rang de majeur avec les conséquences y assorties.

Paragraphe 1 - La cause de l'émancipation

L'émancipation résulte de la volonté expresse des père et mère ou des parents adoptifs du mineur (article 120 de la loi relative à la minorité).

Le mineur ne peut faire l'objet d'une émancipation que s'il a atteint l'âge de 16 ans révolus. L'émancipation s'opère par une déclaration conjointe des parents ou de l'un d'eux en cas de désaccord. Cette déclaration est reçue par le juge des tutelles; cette déclaration doit être faite conjointement par les père et mère.

Si l'un des parents est dans l'impossibilité physique ou légale de manifester sa volonté, la déclaration de l'autre suffit, s'il a lui-même conservé l'exercice de l'autorité parentale.

Le juge des tutelles recueille le consentement du mineur et prononce l'émancipation, si celle-ci satisfait aux intérêts du mineur et s'il y a de justes motifs (article 120 alinéa4 de la loi relative à la minorité).

Dans tous les autres cas où le mineur n'est pas placé sous tutelle, le juge des tutelles peut prononcer l'émancipation s'il y a de justes motifs, et ce, à la requête du mineur lui-même ou de

toute personne intéressée.

En cas de tutelle, le mineur peut être émancipé si le conseil de famille l'estime opportun eu égard à la personnalité et à l'intérêt du mineur; le conseil de famille peut, à cette fin, être saisi à la demande du tuteur, d'un de ses membres ou du mineur lui-même (articles 121 et 122 de la loi relative à la minorité).

Le jugement qui prononce l'émancipation est transmis à l'officier de l'état civil du lieu de naissance à la diligence du ministère public ou de toute personne intéressée ; l'officier de l'état civil est tenu de mentionner l'émancipation marge de l'acte de naissance du mineur.

La décision d'émancipation est publiée dans un journal d'annonces légales à la diligence du greffier en chef (article 123 de la loi relative à la minorité).

Paragraphe 2 - Les effets de l'émancipation

A l'instar du majeur, le mineur émancipé peut en principe accomplir tous les actes de la vie civile. Il n'a plus besoin d'assistance ni d'un représentant agissant en son nom et pour son compte. L'émancipation va ainsi produire ses effets sur la personne et sur les biens du mineur

A- La personne du mineur

L'émancipation met fin à l'exercice de l'autorité parentale. Devenu émancipé, le mineur n'a plus besoin de protection. Le mineur émancipé peut avoir un domicile différent de celui de ses parents.

Ses père et mère ne sont plus responsables du dommage qu'il pourra causer à autrui ((article 124 de la loi relative à la minorité). Toutefois, le mineur a nécessairement besoin du consentement de ses parents pour faire l'objet d'une adoption.

Pour l'exercice du commerce, le mineur peut exercer le commerce avec l'autorisation de celui de ses parents qui exerce l'autorité parentale ou du conseil de famille. Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier (article 125 de la loi relative à la minorité).

B- Les biens du mineur émancipé

Le mineur émancipé ayant la pleine capacité gère lui-même ses biens ; il peut en disposer librement. Il peut ainsi faire tous les actes de la vie civile comme un majeur.

Section 2 - Les majeurs incapables

Le majeur est la personne ayant atteint l'âge de 21 ans révolus. Le majeur, en principe, est juridiquement capable ; son incapacité constitue donc une exception.

L'incapacité du majeur peut être une sanction accessoire d'une condamnation pénale ; c'est l'interdiction légale prévue par le traité de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), qui tient lieu de code de commerce, lequel interdit l'exercice du

commerce aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement pour avoir commis un crime ou un vol.

L'incapacité du majeur peut également être le résultat d'une altération de ses facultés mentales, notamment en cas de démence ; ce qui le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Ici, l'altération des facultés mentales est la cause de l'incapacité ; car un être privé de raison ne peut participer à la vie juridique ; un acte juridique devant procéder d'une volonté consciente.

Si l'incapacité du majeur est constatée, donc déclarée, celui-ci bénéficie d'une protection ; dans le cas contraire, si l'incapacité n'a pas été officiellement constatée, le majeur incapable ne bénéficie d'aucune protection.

Paragraphe 1 - Les incapables majeurs non protégés

Il s'agit de ceux qui souffrent d'une altération de leurs facultés mentales, mais qui ne sont pas officiellement déclarés. C'est le cas, à titre d'exemple, de ceux qui, abandonnés à eux-mêmes, errent dans les rues d'Abidjan. Ces personnes, dans la vie quotidienne, peuvent être impliquées dans la conclusion d'actes, soit dans la commission d'un fait causant un dommage à autrui. Que dit le droit à leur sujet ?

Contrairement au mineur, le majeur incapable n'a pas bénéficié de l'attention du législateur ivoirien ; il n'y a donc pas de loi ivoirienne spécifique au majeur incapable. Il faut donc recourir au code civil français, dans ses dispositions antérieures à l'indépendance (1960) pour examiner les actes et les faits juridiques du majeur incapable.

A- Les actes juridiques

La question concerne la validité, entre autres, d'un testament rédigé, d'un contrat de bail ou de tout autre acte juridique conclu par un majeur incapable. La validité des actes juridiques est subordonnée à l'existence de quatre conditions : la capacité, le consentement, l'objet, la cause (article 1108 du code civil). Le consentement (la volonté) de l'aliéné nous intéresse particulièrement ici. Pour conclure un contrat, il faut être saint d'esprit, être lucide et jouir de toutes ses facultés. Or, l'aliéné n'est pas saint d'esprit ; son consentement n'est pas lucide ; on peut même dire qu'il y a ici absence de consentement.

En conséquence, peut être prononcée, la nullité de l'acte conclu par l'aliéné ; à condition, bien entendu que la preuve de l'aliénation mentale soit rapportée par témoignages ou à l'aide d'expertises médicales. Il faut donc faire la preuve de l'existence du trouble mental au moment de la conclusion de l'acte.

B- Les faits juridiques

Le principe est celui de l'irresponsabilité de l'aliéné par application des règles du droit commun de la responsabilité civile ; car il ne peut y avoir de faute imputable à un individu qui n'est pas

sain d'esprit, à l'exception de la faute commise par l'aliéné en période de lucidité.

A défaut de retenir la responsabilité de l'incapable majeur, il faut y substituer la responsabilité civile de la personne en charge de l'aliéné (un parent ou même la mairie, autorité administrative), si celle-ci s'est rendue coupable d'un défaut de surveillance.

Dans ce sens, le code pénal prévoit la démence parmi les cas d'impunité ; autrement dit, un fou qui commet une infraction (il vole, viole ou tue une personne) ne peut être poursuivi devant un tribunal ; il ne peut donc être condamné à une peine d'emprisonnement. C'est ce sens qui ressort de l'article 102 du code pénal qui dispose : « Il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque l'auteur des faits est atteint lors de leur commission d'une altération de ses facultés mentales, ou d'un retard anormal de son développement, tels que sa volonté est abolie ou qu'il ne peut avoir conscience du caractère illicite de son acte ».

Paragraphe 2- Les majeurs incapables protégés

Sont ici visés les aliénés, les prodigues et faibles d'esprit.

A- Les interdits judiciaires

L'interdiction judiciaire c'est l'état d'une personne dépouillée de l'administration de ses biens par une décision du tribunal ayant constaté l'altération de ses facultés mentales. Selon l'article 489 du code civil, l'interdiction frappe « le majeur qui est dans un état habituel d'imbécilité, de démence et de fureur, même lorsque cet état présente des intervalles lucides».

1- La procédure de l'interdiction judiciaire

Le droit d'agir en vue d'obtenir l'interdiction judiciaire appartient à tout parent, à son conjoint si l'aliéné est marié, au ministère public.

La demande en interdiction est adressée au tribunal, appuyée sur des faits dont la preuve est fournie par voie de témoignages ou de pièces justificatives, en l'occurrence des certificats médicaux. Avant de rendre sa décision, le juge doit convoquer le conseil de famille pour avis (pour donner son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée) et procéder à un interrogatoire du prétendu aliéné. L'interrogatoire a lieu en présence du procureur de la république, en chambre de conseil, donc en dehors du public.

Le jugement quant à lui, est rendu en audience publique. Le tribunal a le choix entre soit rejeter la demande en interdiction, soit prononcer l'interdiction

En cas de rejet, le tribunal pourra dans le même jugement ordonner qu'un conseil soit nommé pour assister la personne concernée dans la gestion de ses biens.

2- Les effets de la décision d'interdiction

En cas de prononcé d'un jugement d'interdiction, celui-ci emporte incapacité générale d'exercice à l'encontre de l'aliéné interdit. Déclaré incapable, l'aliéné ne peut conclure aucun

acte juridique, et il est placé sous tutelle comme le mineur (article 509 du code civil); mais à la différence du mineur, la tutelle de l'interdit peut durer toute sa vie. Les actes passés par l'interdit avant le jugement d'interdiction pourront être annulés si les germes de l'interdiction existaient à l'époque où les actes ont été conclus (article 503 du code civil).

B- Les aliénés internés

Ce sont ceux qui sont nécessairement enfermés dans un établissement psychiatrique soit par un placement d'office soit par un placement volontaire.

Le placement d'office ou placement administratif concerne les aliénés dangereux qui par leur comportement compromettent l'ordre public et la sécurité des personnes. La décision d'internement est prise par une autorité administrative qui est le préfet. La décision du préfet doit s'appuyer sur un certificat médical confirmant l'état mental de l'intéressé.

Le placement volontaire concerne les aliénés inoffensifs. Il intervient à l'initiative de la famille qui doit présenter une demande écrite et signée, appuyée d'un certificat médical confirmant l'état mental de l'intéressé.

Dès la décision d'internement, l'aliéné interné est frappé d'une incapacité générale d'exercice provoquant l'ouverture d'une tutelle. Les actes juridiques accomplis par l'aliéné après son internement sont nuls.

C- Les prodigues et les faibles d'esprit

1- La définition des prodigues et faibles d'esprit

Les prodigues sont des personnes qui se livrent à de folles dépenses de nature à compromettre leur patrimoine. Ces dépenses doivent être disproportionnées par rapport aux revenus du prodigue pour qu'on considère que son patrimoine est menacé. Le faible d'esprit est celui dont les facultés mentales sont affaiblies sans perte totale de sa raison justifiant le prononcé d'une interdiction judiciaire.

2- La protection des prodigues et des faibles d'esprit

Les prodigues et les faibles d'esprit ne sont pas frappés d'une incapacité générale d'exercice, mais seulement d'une incapacité spéciale d'exercice. Ils conservent l'administration de leurs biens ; mais un conseil judiciaire est nommé par le tribunal à la demande d'un parent, du conjoint ou du procureur de la république (article 514 du code civil).

Le conseil judiciaire a pour mission d'assister le prodigue ou le faible d'esprit dans la conclusion d'actes présentant un risque pour son patrimoine.

La loi interdit aux faibles d'esprit et aux prodigues, dès la nomination du conseil judiciaire, de plaider en justice, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner conseil judiciaire.

TITRE II :

LES PERSONNES MORALES

La personne morale est l'autre sujet de droit mis sur la scène par le Droit. C'est un être juridique inventé de toutes pièces par les juristes pour lui conférer la propriété du patrimoine constitué par l'ensemble des biens collectés par plusieurs personnes physiques. Le statut de la personne morale est savamment calqué sur celui de la personne physique.

Seront succinctement abordés : la classification des personnes morale et le régime juridique des personnes morales.

Chapitre I- La classification des personnes morales

Ces groupements dotés de la personnalité juridique et donc reconnus comme des sujets de droit, peuvent être des sujets de droit public ou des sujets de droit privé.

Section 1 – Les personnes morales de droit public

Elles correspondent :

- soit à des circonscriptions territoriales ; c'est le cas de l'Etat et des collectivités territoriales que sont les régions, les départements et les communes ;
- soit à des établissements publics qui sont des services publics autonomes ayant un budget propre, tels que les universités, les hôpitaux publics …etc

Ces personnes morales de droit public sont chargées de la réalisation de missions d'intérêt général.

Section 2- Les personnes morales de droit privé

Elles sont les plus nombreuses ; elles sont soumises aux règles de droit privé, et se subdivisent en deux catégories : il peut s'agir de groupements de personnes ou de masses de biens.

Paragraphe 1 - Les groupements de personnes

Ce sont les groupements de personnes physiques ou morales ayant un but lucratif ou non, et un patrimoine propre distinct de celui de leurs membres.

A- Les groupements à but lucratif

Ce sont les sociétés civiles ou commerciales, dont le but est la recherche et le partage de bénéfices entre leurs membres appelés associés. La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Une catégorie particulière de sociétés commerciales est privée de la personnalité morale ; ce sont les sociétés en participation.

B- Les groupements à but non lucratif

Il s'agit de groupements de personnes physiques dont le but est autre que la recherche de profit Tel est le cas des associations et des syndicats professionnels.

1- Les associations

Elles sont, pour l'heure, régies par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations ; selon cette loi, « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité

dans un but autre que lucratif ». (Article 1er).

a- Les différentes formes d'association

La loi distingue deux formes d'association.

Les associations déclarées à la préfecture ou autre circonscription administrative bénéficient de la personnalité morale.

Les associations reconnues d'utilité publique sont des associations déclarées qui ont demandé et obtenu de l'Etat de Côte d'Ivoire, la reconnaissance d'utilité publique. Elles bénéficient de la personnalité morale et ont une capacité juridique plus étendue que celle de l'association simplement déclarée.

L'association non déclarée est privée de personnalité morale.

b- La différence entre l'association et la société

L'association se distingue de la société par une série de critères.

Le but : La société a un but lucratif ; l'association a un but non lucratif.

Le nom des membres : Les membres d'une société sont appelés des associés ; les membres d'une association sont appelés des sociétaires.

La déclaration du groupement. Une association est déclarée à la préfecture ou à la circonscription administrative où se trouve son siège social. Une société est immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier tenu au greffe du tribunal du lieu où se trouve son siège social. Le sort des biens lors de la dissolution du groupement. A la dissolution d'une société, les biens sont partagés entre les associés ; alors qu'à la dissolution d'une association ses biens sont transférés à une autre association poursuivant le même but.

2- Les syndicats professionnels

Les syndicats sont des groupements de personnes physiques, notamment des travailleurs ou des employeurs, « ayant exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels» de leurs membres (article 51.2 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail).

Le syndicat professionnel jouit de la capacité civile ; il acquiert donc la personnalité morale et peut ester en justice, à compter de la date de dépôt de ses statuts à la mairie ou à la circonscription administrative du lieu où est établi son siège social (article 52.1 du code du travail).

Paragraphe 2- Les masses de biens : les fondations

La fondation est l'affectation faite à perpétuité, par la volonté d'une personne qui est le fondateur, d'une masse de biens à une œuvre d'intérêt général. C'est l'affectation des biens à une œuvre d'intérêt général qui justifie l'octroi de la personnalité morale à la fondation.

Chapitre II- Le régime juridique des personnes morales

Comme les personnes physiques naissent, vivent et meurent, les personnes morales se créent, fonctionnent et disparaissent.

Section 1- La constitution de la personne morale

La constitution d'une personne morale est subordonnée à un certain nombre de formalités.

A l'origine de la naissance de la personne morale, il y a d'abord une manifestation de volontés individuelles, volontés de personnes physiques qui décident de se regrouper. Cette manifestation de volontés se matérialise par un contrat (les statuts de la société ou de l'association) ou une souscription ou une déclaration unilatérale accompagnée de formalités. Il peut s'agir d'une simple déclaration, d'un dépôt de statuts ou d'un enregistrement.

Ensuite, il y a une intervention de l'Etat se traduisant par un agrément, une approbation, une autorisation administrative ou une reconnaissance d'utilité publique.

Enfin il y a des mesures de publicité, surtout pour les sociétés commerciales qui n'obtiennent la personnalité morale qu'à la suite de leur immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Il en va de même des associations qui bénéficient de la personnalité morale une fois déclarées à la préfecture ou autre circonscription administrative.

Section 2- Le fonctionnement de la personne morale

Le statut de la personne morale est calqué par les juristes sur celui de la personne physique. Ainsi le droit lui reconnaît la capacité juridique, mais aussi des critères d'identification analogues à ceux de la personne physique.

Paragraphe 1 - L'individualisation de la personne morale

Le Droit reconnaît à la personne morale les attributs de la personne physique ; ainsi, comme la personne physique, la personne morale a :

- une dénomination sociale ; c'est le nom de la personne morale ;
- un siège social ; c'est le domicile de la personne morale ;
- une nationalité qui permet de savoir la loi qui lui est applicable ; cette nationalité est déterminée par le lieu où est fixé le siège social de la personne morale.
- Un patrimoine constitué par l'ensemble des biens apportés par les personnes physiques, membres du groupement, et dont la personne morale est propriétaire. Ce patrimoine est distinct de celui des membres de la personne morale.
- La capacité juridique qui permet à la personne morale, comme le fait la personne physique, d'accomplir quotidiennement des actes juridiques.

Paragraphe 2 - La capacité juridique de la personne morale

La capacité juridique permet à la personne morale d'accomplir des actes juridiques, comme le font les personnes physiques. Ainsi la personne morale peut contracter : par exemple, elle peut louer un local pour abriter son siège social ou pour accomplir son activité de production ou de distribution de richesses.

Elle peut conclure un contrat pour engager des travailleurs à travailler pour son compte. Elle peut acheter du matériel d'exploitation, des matières premières et vendre en retour des produits finis, des marchandises.

La capacité juridique permet à la personne morale de défendre ses intérêts devant les tribunaux : elle peut intenter une action en justice et, à l'inverse, être poursuivie en justice.

Pour l'exercice de ses droits, la personne morale ne peut qu'avoir recours à une personne physique qui agit en son nom et pour son compte, en qualité de membre de l'organe représentatif (Président, Directeur, Administrateur, gérant …etc.).

Section 3- La disparition de la personne morale

La personne morale peut cesser d'exister de différentes manières. Elle peut disparaître :

- à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ;
- par la réalisation ou l'extinction de l'objet social, par la mort, la faillite ou l'incapacité d'un associé ;
- par la liquidation des biens de la personne morale ;
- par la volonté de ses membres (associés ou sociétaires) ;
- par la volonté du gouvernement si la personne morale est constituée sur la base d'une autorisation administrative qui lui a été retirée, ou encore si elle commet des actes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;
- par décision judiciaire si son fonctionnement normal n'est plus possible ou s'il est devenu irrégulier.

La personne morale subsiste pendant la période de liquidation de son patrimoine. Lorsque les biens de la personne morale viennent à être liquidés, le produit de la liquidation sert à payer d'abord ses créanciers, et le reliquat est partagé entre les associés s'il s'agit d'une société. Les biens de la personne morale dissoute sont dévolus à un groupement poursuivant un but similaire s'il s'agit d'un groupement à but désintéressé (exemple une association). Ses biens sont restitués au fondateur ou à ses héritiers s'il s'agit d'une fondation.

Annexe 2 · Les fiches de travaux dirigés (énoncés)

Le document original est reproduit dans les pages qui suivent.

UMA

ANNEE UNIVERSITAIRE 2026-2027

……

TD DE DROIT CIVIL : LES PERSONNES

……

LICENCE EN DROIT 1ere ANNEE

Chargé de cours : M TRAORE

SEANCE N° 1 : LA PERSONNALITE JURIDIQUE ET LES DROITS DE LA PERSONNALITE

CONTROLE DE CONNAISSANCES

1. Qu'est- ce que la personnalité juridique ?
2. A quoi sert la règle « infans conceptus » ?
3. Peut-on avoir recours à la règle « infans conceptus » en cas de conception in vitro ?
4. Un enfant né avec des malformations congénitales a-t-il des droits ? Justifiez votre réponse.
5. La mort met fin à la personnalité juridique d'une personne physique. Qu'en pensez-vous ?
6. Les présumés absent et disparu qui réapparaissent peuvent-ils recouvrer tous leurs droits ? A quelles conditions ?
7. Distinguer l'absence de la disparition et de la non-présence.
8. Peut-on accorder la personnalité juridique à une chose ?
9. Peut-on, avec le consentement d'une personne, porter atteinte à son intégrité physique ?

CAS PRATIQUES

Résoudre les cas pratiques suivants :

CAS PRATIQUE 1 :

Le 31 mars 2012, alors qu'elle se trouve dans les locaux de la société CHOCOBI dont elle est la Directrice des Affaires Financières, Mme WERE-WERE Jolicou entend des coups de feu nourris. Renseignements pris, elle apprend qu'il s'agit d'une attaque du « sentier de gloire », un mouvement insurrectionnel lourdement armé, qui s'apprête à envahir la ville la plus riche du pays. Dans l'impossibilité de rejoindre son luxueux manoir sis à la « Cité des milliardaires », Mme WERE-WERE Jolicou s'abrite dans une pièce d'où elle informe, de son téléphone portable, son mari WERE-WERE Beauregard, de son infortune. Durant sept jours, elle donnera

régulièrement d ses nouvelles. Puis, profitant d'une accalmie, elle trouve refuge chez son frère dont l'appartement est dans un quartier environnant. Depuis lors, M. WERE-WERE Beauregard et ses enfants vivent dans l'angoisse étant sans nouvelles de leur épouse et mère. Aujourd'hui, M. WERE-WERE Beauregard souhaiterait se remarier avec le mannequin en vogue du moment, ZAHIA Ninkin-Ninkin. Peut-il contracter cette nouvelle union ?

CAS PRATIQUE 2

Depuis quelque temps l'état de santé de Fabien MAINSMAINCE n'est pas reluisant. Présentant un état de fatigue général, il marche difficilement, épuisé par la toux grasse qui altère sérieusement sa respiration. En outre, son corps est couvert d'étranges tâches noirâtres et de nombreux furoncles. Très connu de la scène politique MAINSMAINCE ne passe pas inaperçu. Un journaliste qui l'a reconnu au cours d'une de ses promenades au coucher du soleil, dans une tenue qui camouflait son corps amaigri, s'est empressé de faire paraître dans le quotidien « Zié voit » un article intitulé : « Homme politique et maladie du siècle ». Le journal prétend dans ledit article que MAINSMAINCE est atteint de SIDA. Pour étayer ses propos, il affiche une photo de MAINSMAINCE (prise le même soir où il l'a vu) suivi de la légende suivante : « Peut-on cacher le soleil de sa main ? ». En réalité, MAINSMAINCE souffre d'une tuberculose doublée d'un cancer de la peau. Choqué par ses écrits et la parution de sa photo dans le journal, MAINSMAINCE vient vous voir. Il souhaite faire réparer l'atteinte portée à son honneur.

COMMENTAIRE DE DECISION

Faire la fiche de la décision suivante :

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 décembre 1985 (Bull. I, 1985, n°339)

Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt ;

Attendu que Bernard Segers, au service de la société Comex, avait adhéré, le 20 août 1979, à une police d'assurance – groupe souscrite par son employeur pour son personnel auprès de la compagnie européenne d'assurances sur la vie (Euravie), laquelle garantissait, en cas de décès le paiement d'un capital d'un montant de 200% du salaire de base, majoré de 30% par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré ; que Bernard Segers, déjà père de trois enfant, dont deux issus d'un premier mariage, a désigné comme bénéficiaire de l'assurance-groupe sa seconde épouse, Brigitte Segers, née Bonneau et, à défaut, ses enfants ; qu'il est décédé le 1e mars 1980

; que Mme Segers a mis au monde deux jumeaux le 24 mai 1980 ; que la compagnie Euravie lui a réglé la somme de 522 300 francs mais a refusé de tenir compte des deux enfants qui n'étaient pas nés au moment de la réalisation du risque ; que Mme Segers a, le 30 juillet 1981, assigné cet assureur en paiement de la somme complémentaire de 108 062 francs ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande, aux motifs essentiels que la seule bénéficiaire contractuellement désignée de l'assurance décès était Mme Segers, que la clause de la police était « envisagée comme une notion de simple fait et que les enfants simplement conçus dont il s'agit ne vivaient pas au foyer de l'assuré » ; Attendu cependant, que si les conditions d'application du contrat d'assurance décès doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit, spécialement à celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, étant observé que la majoration du capital-décès, lorsqu'il existe des enfants à charge, est destinée à faciliter l'entretien de ces enfants ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en écartant, pour le calcul de majoration du capital-décès, les enfants simplement conçus et qui, en l'espère, sont nés viables, la cour d'appel a violé la règle et le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

UMA

ANNEE UNIVERSITAIRE 2026-2027

……

TD DE DROIT CIVIL : LES PERSONNES

……

LICENCE EN DROIT 1ere ANNEE

Chargé de cours : M TRAORE

SEANCE N° 2 : L'INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE : LE NOM, LE DOMICILE ET L'ETAT CIVIL

CONTROLE DE CONNAISSANCES

1. Qu'est-ce que le nom ?
2. L'enfant légitime peut-il porter le nom patronymique de sa mère ?
3. Quel nom patronymique porte l'enfant naturel simple dont la filiation est établie en second lieu à l'égard du père ?
4. Le port du nom patronymique du père par l'enfant (né de la relation adultérine du mari) est-il automatique ?
5. L'enfant naturel adultérin par la mère doit-il porter le nom patronymique de l'amant ?
6. En plus du nom patronymique et des prénoms, l'acte d'état civil peut-il porter la mention des surnoms et pseudonymes ?
7. La femme mariée a-t-elle l'obligation de porter le nom patronymique de son époux ?
8. Le principe de l'immutabilité du nom patronymique est-il absolu ?
9. L'individu qui a pour prénom ''Sounougou'' (lieu où l'on jette les ordures en malinké) peut-il solliciter et obtenir le changement de son prénom ?
10. Le nom est-il véritablement inaliénable ?
11. Quel nom porte la femme veuve ?
12. Quel est le domicile de la femme mariée magistrat ?
13. Quelles sont les conditions de changement de domicile ?
14. Quels sont les caractères et intérêts rattachés au domicile ?
15. Etablissez une différence entre le domicile, la résidence et l'habitation.
16. Répondez par vrai ou faux en justifiant :
    - On peut changer de nom et de prénom.
    - Une personne peut avoir deux domiciles.
    - Le mineur émancipé a pour domicile celui de ses parents.

- Les majeurs qui servent ou qui travaillent habituellement chez autrui ont pour domicile celui de leurs parents.
- La femme mariée a pour domicile celui de son conjoint.

CAS PRATIQUES

CAS PRATIQUE 1

Monsieur DJEDJE GBADJIE, originaire de Divo, précisément de la Sous-préfecture de HIRE, est chirurgien au CHU de Treichville. Depuis cinq années, il réside dans la commune de Cocody où il vit avec sa fiancée SONIA et leurs trois enfants. Après son mariage, il décide de s'installer à HIRE où il fait construire une grande clinique médicale, pour exercer son art afin d'aider ses parents qui, pour la plupart, sont démunis. C'est ainsi qu'il passe tous ces week-end en compagnie de ses parents à HIRE où il a, par ailleurs, une grande plantation d'hévéa et de palmier à huile.

Madame DJEDJE, magistrate de formation, habituée des grands milieux urbains, refuse de suivre son mari dans cette localité et contraint même les enfants à la suivre. D'ailleurs, elle vient d'être affectée au Tribunal de première instance de Yopougon en qualité de Présidente dudit Tribunal. Préoccupé, monsieur DJEDJE GBADJIE vient vous voir : il voudrait savoir si le refus de son épouse est légal et s'il peut également saisir la Section du Tribunal de Divo afin de contraindre les trois enfants, Michael, Archille et Anita, âgés respectivement de 23 ans, 16 ans et 20 ans, à le rejoindre.

Par ailleurs, le désaccord du couple sur la détermination de leur domicile a eu pour conséquence le non-paiement du loyer de leur maison de Cocody depuis 6 mois. Le bailleur, monsieur SEA, veut assigner madame DJEDJE en paiement des loyers échus devant le Tribunal d'Abidjan Plateau. Il s'interroge sur la compétence de ce Tribunal.

Les enfants du couple n'ayant plus une éducation sérieuse du fait de la séparation de fait de leur parent, mènent une vie de débauche. Archille, ayant poignardé le fils du voisin, a été assigné par-devant la Section du Tribunal de Divo en réparation du préjudice. Déçu de son épouse, monsieur DJEDJE GBADJIE veut intenter une action en divorce et obtenir aussi la garde des enfants. Il s'interroge sur le Tribunal compétent.

Relevez les problèmes de droit et apportez-y les solutions appropriées !

CAS PRATIQUE 2

Le 11 avril 2011, Richard GROCOU et Angèle LONCOU s'étaient rencontrés lors d'une sortie des jeunes étudiants des universités privés. Depuis lors, les deux jeunes gens ne s'étaient plus quittés.

Cinq mois plus tard, Angèle avait annoncé à Richard GROCOU qu'elle portait une grossesse de deux moins. Richard qui avait peur des représailles de ses parents, proposait une interruption de grossesse. Angèle avait refusé car estimant qu'une telle pratique, même légale sous d'autres cieux, était contraire à sa foi religieuse. Richard décidait alors de ne plus revoir Angèle. Il lui avait d'ailleurs envoyé quelque jours après le suivant : « Je ne veux ni de cette grossesse ni de l'enfant qui va naître. Au revoir et surtout prend soin de m'oublier ».

Angèle avait mis au monde une jolie petite fille. Adrien GROUSOU, un oncle maternel d'Angèle LONCOU décidait de reconnaître la petite pour aider sa nièce. Elle lui avait alors donné le nom de son oncle et les prénoms suivants : Angèle Charlie Mapouka. Les agents du service d'état civil avaient refusé de prendre en compte le dernier prénom.

Depuis 2015, Richard GROCOU entreprend des démarches pour reconnaître la petite et lui donner son nom.

Par ailleurs, Angèle LONCOU avait rencontré un européen sur un site d'internet de rencontre « en même temps est mieux ». Le jeune belge s'était rendu en Côte d'Ivoire afin de se marier à Angèle LONCOU. Mais cette dernière n'avait pas pu produire un extrait d'acte de naissance, nécessaire à la constitution du dossier de mariage. Les registres d'état civil ont été emportés par le conflit post-électoral. Angèle LONCOU était désemparée et était allée dans le cabinet d'avocat le plus proche pour expliquer les différents problèmes.

Aidez l'avocat inexpérimenté qu'elle a rencontré à relever les problèmes et à les résoudre.

COMMENTAIRE DE DECISION

Faire la fiche de la décision suivante :

Doc I : Cass. Civ. 1ère, 15 mars 1988, D. 1988. 549, note J. Massip, JCP 1989. II. 21347, note Agostini

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi du 6 fructidor an II, ensemble les principes qui régissent le droit au nom ;

Attendu que le nom ne se perd pas par le non-usage ;

Attendu que M. Yves Saintecatherine a présenté au président du tribunal de grande instance une requête tendant à la rectification de son acte de naissance et des actes de naissance de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père ; qu'il exposait que le nom porté par ses ancêtres s'était toujours écrit " De Sainte-Catherine" et que c'est à la suite d'une erreur des services de l'état civil commise lors de l'établissement de l'acte de naissance de son arrière-grand-père, en 1860, que le nom avait été écrit sans particule ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. Saintecatherine de son action aux motifs, tant propres qu'adoptés, que l'erreur manifeste du rédacteur de 1860, qui s'est constamment renouvelée à chaque acte postérieur a été acceptée par toute la famille ; qu'à partir de 1860 il ne s'est plus trouvé de membre de la famille à porter le nom avec la particule ; que devant cette carence totale force est de reconnaître que la famille de l'intéressé avait purement et simplement renoncé au port de la particule et que cette renonciation s'est perpétuée pendant plus de 100 ans ; que l'arrêt énonce encore que la longue possession par la famille de l'intéressé d'un nom dépourvu de particule, possession constante uniformément prolongée pendant plus d'un siècle, fait obstacle aujourd'hui à ce que M. Saintecatherine puisse en relever l'usage ;

Attendu cependant que, si la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches ; que dès lors en se déterminant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

UMA

ANNEE UNIVERSITAIRE 2026-2027

……

TD DE DROIT CIVIL : LES PERSONNES

……

LICENCE EN DROIT 1ere ANNEE

Chargé de cours : M TRAORE

SEANCE N° 3 : LES INCAPACITES

CONTROLE DE CONNAISSANCES

1. Comparer la personnalité juridique et la capacité juridique.
2. Définissez les notions suivantes : mineur, mineur émancipé, majeur, majeur incapable.
3. Donnez la définition de la notion d'incapacité et précisez en les différentes catégories.
4. Comment le droit ivoirien protège-t-il le mineur et le majeur incapable?
5. Quels sont les actes juridiques que le mineur peut accomplir?
6. A quelles conditions le majeur en tutelle peut-il contracter mariage?
7. Quel est le sort des actes passés par le majeur incapable antérieurement à la publication de la décision d'ouverture de la tutelle?
8. Un majeur incapable qui ne bénéficie d'aucun régime de protection est-il responsable de son fait ayant causé un dommage à autrui ?
9. Peut-on engager la responsabilité d'un mineur ?

CAS PRATIQUE

Cas pratique : Les Zinzins

Papitou, 11 ans, achète régulièrement des bonbons chez le boutiquier du quartier. Ayant reçu de la part de son oncle la somme de 20.000 F à l'occasion de son anniversaire, il n'a pas fermé ses yeux de la nuit. Dès les premières lueurs du jour, il est sorti du lit et a guetté l'ouverture du magasin, situé à quelques encablures de sa maison, pour y acheter un jouet de 18.000F.

Un autre de ses oncles, surnommé « le disjoncté », est par moment plongé dans un état d'absence de lucidité. Alors que son épouse et ses parents hésitent quant à le faire prendre en charge par l'hôpital psychiatrique de Bingerville, voire obtenir du juge une constatation judiciaire de son état, ce dernier vend le véhicule que lui a récemment offert son fils, à un prix

tout de même raisonnable. Excédé par les reproches qui lui sont faits depuis cette date par son épouse, il saisit le juge aux fins de divorce.

Le grand cousin de Papitou, Yêrêgahou, quant à lui est marié à Douahoudjiguila, une dame très riche qui, à la suite d'un accident de la circulation, est devenue hémiplégique. Il voudrait obtenir, dans la situation de son épouse, la tutelle ou, à tout le moins, la curatelle.

Appréciez la validité des actes accomplis par chacun des protagonistes au regard de sa situation.

COMMENTAIRE DE DECISION

Faire la fiche de la décision suivante :

Commentez l'arrêt n° 500 du 18 mai 2011 (10-23.114) - Cour de cassation - Première chambre civile

Attendu que le 7 juillet 2000, Mme X... a souscrit auprès de la société Legal et General France un contrat de capitalisation pour elle-même et un contrat de capitalisation au nom de son fils, alors mineur, A... Z... ; que le même jour, elle a souscrit un contrat d'assurance-vie pour ellemême et deux contrats d'assurance-vie, l'un au nom de son fils, S... Y..., et l'autre au nom de sa fille, A... Y... ; que le 25 juillet 2000, Mme X... a souscrit à son nom trois nouveaux contrats de capitalisation, dont elle a, le 27 janvier 2001, donné la nue-propriété à chacun de ses trois enfants ; qu'elle a ultérieurement procédé au rachat de sept de ces neuf contrats ; qu'en ce qui concerne les deux derniers contrats non rachetés, Mme X... a, le 12 mai 2004, exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat souscrit au nom de son fils, A... Z..., et au contrat souscrit à son nom, mais dont elle avait donné la nue-propriété à ce dernier ; que, par assignation du 27 septembre 2004, Mme X..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, a demandé la restitution des sommes versées sur ces deux contrats et, pour ce qui est des autres contrats, des dommages-intérêts en raison des manquements de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information ; qu'A... Y... et S... Y..., devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l'instance ; que, par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Legal et General France à restituer à Mme X... les sommes versées sur les deux contrats non rachetés, et a débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts pour les autres contrats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Legal et Général France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2010) d'avoir déclaré Mme X... recevable à exercer au nom de son fils A... Z..., alors mineur, la faculté

de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour les contrats n° 8074837/9 et n° 8075090/4 et d'avoir en conséquence condamné la société Legal et General France à restituer les sommes versées sur ces deux contrats alors, selon le moyen, que Mme X... ne pouvait pas procéder seule, sans autorisation du juge des tutelles, à la renonciation au contrat d'assurance vie souscrit au nom de son fils mineur, qui constituait un acte de disposition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 389-5 du code civil ;

Mais attendu que la renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analysant en un acte d'administration c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'un tel acte pouvait être exercé par Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, seule, sans autorisation du juge des tutelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

BIBLIOGRAPHIE

A) Doctrine

ALLA K. E., Les personnes- La famille, Abidjan, Éditions ABC, 2022

ASSI ESSO A-M.H, Droit Civil- Les personnes, 6ème Édition, Abidjan, Collection Précis de Droit Ivoirien, UIBA, 2022.

BROU K. M, Droit Civil, Droit des personnes et de la famille, Abidjan, Éditions ABC, 2020.

COULIBALY M.K., Droit civil : Droit des personnes et de la famille, Abidjan, Éditions ABC, 2018.

B) Textes juridiques

Code civil I - Les personnes et la famille, édition 2024

Loi n° 2022-885 du 23 novembre 2023 relative à l'absence et la disparition, JORCI du 22 décembre 2022.